

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، وَالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَالَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، وَأَنْزَلَ هُدَايَتَهُ الْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ، وَنَدَبَ الْخَلْقَ لِتَدْبِيرِ كَلَامِهِ، وَحَثَّهِمْ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي دِينِهِ، وَبَشَّرَ بِالْفَلَاحِ مِنْ اسْتِجَابِ لِأَمْرِهِ، وَرَفَعَ أَهْلَ الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ، وَقَرَنَ شَهَاتِهِمْ بِشَهَادَتِهِ فِي أَعْظَمِ شَهَادَةٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الْمُبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَصَفُوهُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ، الْمُبِينِ عَنِ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ أَحْكَامَ شَرْعِهِ، وَالْمُفَسِّرِ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ، وَأَصْحَابِهِ الْبِرَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدَ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْعِلْمَ نُورًا يَسْتَضَاءُ بِهِ فِي دِيَاغِي الظُّلُمَاتِ، وَعَصْمَةً لِمَنْ تَمَسَّكَ إِذَا عَصَفَتِ الْأَهْوَاءُ وَالْفِتْنُ وَالنَّزَغَاتُ، وَسَهْلًا بِهِ لِأَهْلِهِ طَرِيقًا إِلَى رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَهُ عَلَى الصَّفْوَةِ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ، أَنْ يَبِينُوهُ لِلنَّاسِ أَمَّ تَبْيِينٍ، وَأَنْ يَكُونُوا بِهِ رَبَانِيِّينَ، وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ عِلْمِ النَّبِيِّينَ، وَمَنَارَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا فِي مَنَازِلِ السَّائِرِينَ، إِلَى جَنَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا، أَوْ يَسْتَبَدُّوهُ مِنْ الدُّنْيَا عَرَضًا، فَشَمَّرَ أُولَوِ الْعِزْمِ مِنْهُمْ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ، فَتَعَلَّمُوا وَعَلِمُوا فَكَانَ مِنْهُمْ أَئِمَّةٌ سَلَكَوا فِي الْعِلْمِ مَسْلَكًا سَدِيدًا، وَبَلَغُوا مِنَ الرَّشْدِ وَالْفَضْلِ شَأْوًا بَعِيدًا، فَشُدَّتْ إِلَيْهِمُ الرِّحَالُ، وَأَنَاخَتْ عَلَى أَبْوَابِهِمُ الرِّكَابُ، فَنَهَلُوا مِنْ عُلُومِهِمْ، وَانْتَفَعُوا بِهَدْيِهِمْ وَسَمْتِهِمْ، وَكَانَ النَّاسُ بَعْدَهُمْ مَجْتَهِدًا ارْتَقَى شَرْقًا مِنَ الْعِلْمِ، وَمَقْتَصِدًا عَلَى سَبِيلِ النِّجَاةِ بِالْفَهْمِ، وَكَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ، إِمَامُ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَلَيْهِ شَايِبُ الرَّحْمَةِ وَسَحَائِبُ الْمَغْفَرَةِ، قِيدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَنْ يَدُونَ كُلَّ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ فِتَاوَى وَأَحْكَامٍ، فَدَوَّنَتْ عَلَى طَرِيقَتِهِ مَوْلاَفَاتٌ كَالنَّجُومِ الزَّاهِرَةِ، وَصُنِّفَتْ عَلَى مَذْهَبِهِ مَصْنُفَاتٌ بِدِيعَةٌ بَاهِرَةٌ، مِنْهَا الْمَغْنَى فِي بَابِهِ عَمَّا سِوَاهُ، وَالْمَقْنَعُ فِي مَسَائِلِهِ وَتَقْسِيمَاتِهِ، وَالْمُبْدَعُ فِي أَدْلَتِهِ وَتَفْرِيعَاتِهِ، وَمِنْهَا الْمُتَوْنُ الْمَهْذَبَةُ، وَالشُّرُوحُ الْمُطَوَّلَةُ، وَسَارَتْ بِهَا الرِّكْبَانُ، وَانْتَفَعَ بِهَا الْخَلْقُ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ عَلَى مَرِّ الْأَزْمَانِ، وَمِنْ مُتَوْنِ الْمَذْهَبِ الَّتِي انْتَفَعَ بِهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، مِثْنُ دَلِيلِ الطَّالِبِ، لِلْعَلَامَةِ مَرْعِي بْنِ يُوسُفَ الْكُرْمِيِّ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا بَيْنَ شَارِحٍ وَنَازِمٍ وَمَحْشِيٍّ، وَلَمَّا تَعَرَّضْتُ لِشَرْحِهِ طَلَبَ مِنِّي بَعْضُ الْأَخْوَةِ أَنْ أَقِيدَ مَا شَرَحْتَهُ حَتَّى يَعْمَ نَفْعُهُ فَاسْتَجَبْتُ لَطَلْبِهِ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ تَعَالَى، رَجَاءً أَنْ أَنْظِمَ فِي سَلَكٍ مِنْ خِدْمِ الدِّينِ، وَأَنْ

يكون إرثا يخلفني في الغابرين، وعملا أرجو به رحمة الوهاب، إذا انقطعت الأعمال والأسباب، فأتى شرحاً متوسطاً، خشية السامة من التطويل، وحذراً من التقصير في الإختصار، تحريت الراجح من الأقوال، واجتهدت في رد كل قول إلى الدليل، وعزوت الأدلة إلى مصادرهما، والأقوال إلى أصحابها إلا ما اشتهر منها، واعتمدت في التصحيح والتضعيف على حكم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحده وهو المنان، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وحسبي أني قد اجتهدت وبذلت وسعي.

وَإِنْ كَانَ حَرْقٌ فَأَدْرِكُهُ بِفَضْلَةٍ ***** مِنْ الْحِلْمِ وَلْيُصْلِحْهُ مَنْ جَادَ مَقُولًا

وكتبه / أَبُو عَمْرٍو سَعِيدُ بْنُ مُصْطَفَى دِيَابِ

الدوحة في: ١١ شعبان ١٤٣٢ هـ

الموافق: ١٢ / ٧ / ٢٠١١ م

ترجمة الشيخ مرعى بن يوسف الكرمي رَحِمَهُ اللهُ

هو الشيخ مرعى بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي، نسبته لطور كرم قرية بقرب نابلس ثم المقدسي، أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر، كان إماماً محدثاً فقيهاً أديباً مؤرخاً، ذا اطلاع واسع على نقول الفقه، ودقائق الحديث، ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة.

أخذ عن الشيخ محمد المرداوي، وعن القاضي يحيى الحجاوي، ودخل مصر وتوطنها وأخذ بها عن الشيخ الإمام محمد حجازي الواعظ، والمحقق أحمد الغنيمي، وكثير من المشايخ المصريين، وأجازته شيخه، وتصدر للاقراء والتدريس بجامع الازهر، ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن، ثم أخذها عنه عصره العلامة إبراهيم الميموني، ووقع بينهما من المفاوضات ما يقع بين الاقران، وألف كل منهما في الآخر رسائل، وكان منهما على العلوم انهماكاً كلياً، فقطع زمانه بالافتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف.

مؤلفاته:

كان الشيخ رحمه الله تعالى من المكثرين من التأليف، وقد ألف في أغلب فروع العلم، فقد ألف في التفسير وعلوم القرآن، والفقه، والحديث، والفرائض، والتاريخ، والتراجم، والبلاغة، والنحو، وغيرها، مما يجعله يستحق بأن يلقب بأنه من العلماء الموسوعيين.

ومن مؤلفاته:

- ١ غَايَةُ الْمُنتَهَى فِي الْفِقْهِ.
- ٢ دَلِيلُ الطَّالِبِ فِي الْفِقْهِ.
- ٣ دَلِيلُ الطَّالِبِينَ لِكَلَامِ النَّحْوِيِّينَ.
- ٤ ارشاد من كان قصده لا اله الا الله وحده.
- ٥ مقدمة الخائض في علم الفرائض.
- ٦ القول البديع في علم البديع.
- ٧ أقاويل الثقات في تأويل الاسماء والصفات.
- ٨ الآيات المحكمات والمتشابهات.

- ٩ قرّة عين الودود بمعرفة المقصود الممدود.
- ١٠ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة.
- ١١ بديع الانشاء والصّفات في المكاتبات والمراسلات.
- ١٢ بهجة الناظرين في آيات المستدلين.
- ١٣ البرهان في تفسير القرآن (لم يتم).
- ١٤ تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين.
- ١٥ الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية.
- ١٦ الادلة الوافية بتصويب قول الفقهاء والصوفية.
- ١٧ سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة.
- ١٨ روض العارفين وتسليك المريدين.
- ١٩ ايقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين.
- ٢٠ تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشّام.
- ٢١ تشويق الأنام الى الحج إلى بيت الله الحرام.
- ٢٢ قلائد المرجان في النّاسخ والمنسوخ من القرآن.
- ٢٣ أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح.
- ٢٤ مرآة الفكر في المهدي المنتظر.
- ٢٥ ارشاد ذوى الأفهام لنزول عيسى عليه السّلام.
- ٢٦ الرّوض النّضر في الكلام على النّضر.
- ٢٧ تحقّق الظنون بأخبار الطّاعون.
- ٢٨ ما يفعلّه الأطباء والداعون لدفع شرّ الطّاعون.
- ٢٩ تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفاء.
- ٣٠ تحاف ذوي الالباب في قوله تعالى: ﴿يَمَحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.
- ٣١ إحكام الأساس في قوله تعالى: ﴿إِنْ أُولَ بَيْتٍ وَضَعُ لِلنَّاسِ﴾.
- ٣٢ تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر من الأحاديث الواردة في الصّفات.
- ٣٣ فتح المنان بتفسير آية الامتنان.

- ٣٤ الكلمات البينات في قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.
- ٣٥ أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة.
- ٣٦ تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف.
- ٣٧ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان.
- ٣٨ توقيف الفريقين على حُلُود أهل الدارين.
- ٣٩ توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان.
- ٤٠ ارشاد ذوي العرفان لما في العمر من الزيادة والنقصان.
- ٤١ اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى.
- ٤٢ فلائذ العقيان في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾.
- ٤٣ مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب.
- ٤٤ شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور.
- ٤٥ رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار.
- ٤٦ تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان.
- ٤٧ تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن.
- ٤٨ رفع التلبيس عمّن توقف فيما كفر به إبليس.
- ٤٩ تحقيق المقالة هل الأفضل في حق النبي الولاية أو النبوة أو الرسالة.
- ٥٠ الحجج المبينة في إبطال اليمين مع البينة.
- ٥١ المسائل اللطيفة في فسخ الحج إلى العمرة الشريفة.
- ٥٢ والسراج المنير في استعمال الذهب والحرير.
- ٥٣ دليل الحُكَّام في الوصول إلى دار السلام.
- ٥٤ نزهة الناظرين في فضائل العزاة والمجاهدين.
- ٥٥ بشرى من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.
- ٥٦ بشرى ذوي الإحسان لمن يقضى حوائج الإخوان.
- ٥٧ الحكم الملكية والكلم الازهرية.
- ٥٨ اخلاص الوداد في صدق الميعاد.

- ٥٩ سلوان المصّاب بفرقة الأحاب.
- ٦٠ تسكين الأشواق بأخبار العشاق.
- ٦١ ومنية المحبين بغية العاشقين.
- ٦٢ نزهة المتفكر.
- ٦٣ لطائف المعارف.
- ٦٤ والمسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة.
- ٦٥ نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين.
- ٦٦ قلائد العقيان في فضائل سلاطين آل عثمان.
- ٦٧ النادرة الغريبة والواقعة العجيبة (مضمونها الشكوى من الميموني والخط عليه).
- ٦٨ غاية المُنْتَهَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْإِفْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى.
- ٦٩ بَهْجَةُ النَّاطِرِينَ.
- ٧٠ ديوان شعر.

وقد سارت بتأليفه الرُّبَّان، وَمَعَ كَثْرَةِ أَضْدَادِهِ وَأَعْدَائِهِ مَا أَمَكْنَ أَنْ يَطْعَنَ فِيهَا أَحَدٌ وَلَا أَنْ
ينظر بِعَيْنِ الْإِزْرَاءِ إِلَيْهَا.

وله ديوان شعر رائق مِنْهُ قَوْلُهُ:

يَا سَاحِرَ الطَّرْفِ يَا مِنْ مَهْجَتِي سَحْرًا ***** كَمْ ذَا تَنَامَ وَكَمْ أَسْهَرْتَنِي سَحْرًا
لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا أَلْقَاهُ مِنْكَ لَمَّا ***** أَتَعَبْتُ يَا مَنِيَّ قَلْبًا إِلَيْكَ سَرَى
هَذَا الْمُحِبُّ لَقَدْ شَاعَتْ صَبَابَتُهُ ***** بِالرُّوحِ وَالنَّفْسِ يَوْمًا بِالْوَصَالِ شَرَى
يَا نَاطِرِي نَاطِرِي بِالْدمْعِ جَادَ وَمَا ***** أَيقَنْتُ فِي مَقْلَتِي يَا مَقْلَتِي نَظْرًا
وَلَهُ أَيْضًا:

يُبَالِغُ فِي ذَمِّي وَأَمْدَحَ فَعْلُهُ ***** فَشَكَرًا لِمَنْ مَا جَارَ يَوْمًا بَصْدَهُ
وَلَهُ أَيْضًا:

لَئِنْ قَلَدَ النَّاسُ الْأَيْمَةَ إِنِّي ***** لَفِي مَذْهَبِ الْجَدِّ ابْنِ حَنْبَلٍ رَاغِبِ

أَقْلَدَ فَتَوَاهُ وَأَعَشَقَ قَوْلُهُ ***** وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبَ

وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِمِصْرَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَأَلْفَ رَحِمَهُ اللَّهُ. ١

١ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (٤ / ٣٦١) ، والأعلام للزركلي (٧ / ٢٠٣)

ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله

هُوَ: إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أَسَدٍ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَيَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ عَوْفٍ بْنِ قَاسِطٍ بْنِ مَازِنٍ بْنِ شَيْبَانَ بْنِ ذُهْلٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُكَّابَةَ بْنِ صَعْبٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ بَكْرٍ وَائِلٍ الدُّهْلِيِّ، الشَّيْبَانِيُّ، الْمُرُوزِيُّ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ، أَحَدُ الْأَيْمَةِ الْأَعْلَامِ.

مولده:

وُلِدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ، سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ، قَالَ صَالِحٌ، قَالَ لِي أَبِي: وُلِدْتُ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ، سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ.

طلبه للحديث:

قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَلَبْتُ الْحَدِيثَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ، فَسَمِعْتُ بِمَوْتِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَأَنَا فِي مَجْلِسِ هُشَيْمٍ.

شيوخه:

طَلَبَ الْعِلْمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فِي الْعَامِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ مَالِكٌ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. فَسَمِعَ مِنْ: إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَلِيلًا، وَمِنْ: هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ فَأَكْثَرَ وَجُودًا، وَمِنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَهَلَّبِيِّ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ الْهَلَالِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ النَّجَّارِ، وَيَحْيَى بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَلِيَّ بْنَ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، وَقُرَّانَ بْنَ تَمَّامٍ، وَعَمَّارَ بْنَ مُحَمَّدٍ الثَّوْرِيِّ، وَالْقَاضِي أَبِي يُونُسَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثُمَيْلٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ بَشِيرٍ، وَزَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ، وَأَبِي عَاصِمٍ، وَعَبْدَ الرَّزَّاقِ، وَأَبِي نُعَيْمٍ، وَعَقَّانَ، وَحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْجُعْفِيَّ، وَأَبِي النَّضْرِ، وَيَحْيَى بْنَ آدَمَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ، وَحَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقْدِيَّ، وَعَبْدَ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَرُوحَ بْنَ عُبَادَةَ، وَأَسْوَدَ بْنَ عَامِرٍ، وَوَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ، وَيُونُسَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَيَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَقُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، وَعَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَارُونَ بْنَ مَعْرُوفٍ، وَخَلَقَ كَثِيرٌ سِوَاهُمْ.

وَعِدَّةُ شُيُوخِهِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ فِي (الْمُسْنَدِ): مَائَتَانِ وَثَمَانُونَ وَنِيفَ.

وَحَدَّثَ عَنْهُ: الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْهُ حَدِيثًا آخَرَ فِي الْمَعَارِزِ.

وَحَدَّثَ عَنْهُ: مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ بِجُمْلَةٍ وَافِرَةٍ.

وَرَوَى: أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْهُ.

وَحَدَّثَ عَنْهُ أَيْضًا: وَلَدَاهُ؛ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ، وَابْنُ عَمِّهِ؛ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَشُيُوخُهُ؛ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشَيْبِ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُسَمِّهِ، بَلْ قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّقَةُ.

وَحَدَّثَ عَنْهُ: عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَدُحَيْمٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَّارِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الدُّهْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ.

وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّعْفَرِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَرَجَاءُ بْنُ مُرْجَى، وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ، وَأَبُو قَلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَعَبَّاسُ الدُّوْرِيِّ.

وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَحَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ الْكُوسَجِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْأَثَرُمُ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرِّيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْمُرُوزِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَبَقِيَّةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُعَقَّلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ثَعْلَبٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، وَإِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيِّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيِّ، وَخَلَقَ كَثِيرٌ سِوَاهُمْ.

أَدَبُهُ وَأَخْلَاقُهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ أَحْمَدُ مِنْ أَحْيَى النَّاسِ وَأَكْرَمِهِمْ، وَأَحْسَنِهِمْ عَشْرَةَ وَأَدْبًا، كَثِيرَ الْإِطْرَاقِ، لَا يُسْمَعُ مِنْهُ إِلَّا الْمَذَاكِرَةُ لِلْحَدِيثِ، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ فِي وَقَارٍ وَسُكُونٍ، وَلَفْظُ حَسَنِ، وَإِذَا لَقِيَهِ إِنْسَانٌ، بَشَّ بِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَتَوَاضَعُ لِلشُّيُوخِ شَدِيدًا، وَكَانُوا يُعْظِمُونَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ بِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ مَا لَمْ أَرَهُ يَفْعَلُ بِغَيْرِهِ مِنَ التَّوَاضُعِ وَالتَّكْرِيمِ وَالتَّبَجِيلِ، كَانَ يَحْيَى أَكْبَرَ مِنْهُ بِسَبْعِ سِنِينَ.

وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَسَنَ الْخُلُقِ، دَائِمَ الْبِشْرِ، يَحْتَمِلُ الْأَذَى مِنَ الْجَارِ.
وَعَنِ الْمُرُوزِيِّ، قَالَ: لَمْ أَرِ الْفَقِيرَ فِي مَجْلِسٍ أَعَزَّ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ أَحْمَدَ، كَانَ مَائِلًا إِلَيْهِمْ، مُقْصِرًا
عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَكَانَ فِيهِ حِلْمٌ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْعَجُولِ، وَكَانَ كَثِيرَ التَّوَضُّعِ، تَعْلُوهُ السَّكِينَةُ
وَالْوَقَارُ، وَإِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِلْفُتْيَا، لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يُسْأَلَ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى
مَسْجِدِهِ، لَمْ يَتَصَدَّرْ.

من كلامه:

قَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ مَخْلُوقَةٌ، فَقَدْ كَفَرَ.
وَقَالَ الْمُرُوزِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ تَعَاطَى الْكَلَامَ لَا يُفْلِحَ، مَنْ تَعَاطَى الْكَلَامَ، لَمْ
يَخْلُ مِنْ أَنْ يَتَجَهَّمَ.
وَقَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ الْكَلَامَ لَمْ يُفْلِحْ، لَأَنَّهُ يَقُولُ أَمْرَهُمْ إِلَى حَيْرَةٍ،
عَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْخَوْضَ فِي الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ، أَذْرَكْنَا النَّاسَ وَمَا يَعْرِفُونَ هَذَا
الْكَلَامَ، عَاقِبَةُ الْكَلَامِ لَا تَقُولُ إِلَى خَيْرٍ.

ثناء العلماء عليه:

قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، كَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ لَهُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.
وَقَالَ الْقَوَارِيرِيُّ: قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: مَا قَدِمَ عَلَيْنَا مِثْلَ هَذَيْنِ؛ أَحْمَدَ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَمَا قَدِمَ
عَلَيَّ مِنْ بَعْدَادَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ - ذَكَرَ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ - فَقَالَ:
أَعْلَمُهُمْ بِحَدِيثِ الثَّوْرِيِّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: مَا بِالْمِصْرَيْنِ (يعني البصرة والكوفة) رَجُلٌ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ.
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ لِرَجُلٍ: سَلْ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَمَا يَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ كَذَا؟ فَإِنَّهُ عِنْدَنَا
إِمَامٌ.

وَقَالَ مُهَيِّ بْنُ يَحْيَى: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، وَوَكَيْعًا، وَبَقِيَّةً، وَعَبْدَ الرَّزَّاقِ، وَضَمْرَةَ، وَالنَّاسَ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَجْمَعَ مِنْ أَحْمَدَ فِي عِلْمِهِ وَزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ.

وَقَالَ نُوحُ بْنُ حَبِيبِ الْقُومَسِيِّ: سَلَّمْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةً بِمَسْجِدِ الْحَيْفِ، وَهُوَ يُفْتِي فُتْيَا وَاسِعَةً.

وَقَالَ الْمُروُذِيُّ: فَسَمِعْتُ بَعْضَ الْوَاسِطِيِّينَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ تَرَكَ الْمَرَاحَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ: مَا رَأَيْتُ يَزِيدَ لِأَحَدٍ أَشَدَّ تَعْظِيمًا، مِنْهُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَلَا أَكْرَمَ أَحَدًا مِثْلَهُ، كَانَ يُفْعِلُهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَيُوقِرُهُ، وَلَا يُمَارِضُهُ.^١

١ - انظر سير أعلام النبلاء (١١ / ١٧٨ وما بعدها)

محنة خلق القرآن:

أول من أظهر القول بخلق القرآن بشر بن غياث وَكَانَ ذَلِكَ فِي خلافة هَارُونَ الرشيد، وَكَانَ هَارُونَ الرشيد قد قَالَ فِي حَيَاتِهِ بَلْغَنِي أَنَّ بشر بن غياث يَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ أَظْفَرَنِي بِهِ لِأَقْتُلَنَّهُ وَكَانَ بشر متوارياً أَيَّامَ الرشيد فَلَمَّا مَاتَ ظَهَرَ وَدَعَا إِلَى الضَّلَالَةِ ثُمَّ إِنْ الْمَأْمُونُ نَظَرَ فِي الْكَلَامِ وَبَايَعَ الْمُعْتَرِكةَ وَبَقِيَ يَقْدُمُ رَجُلًا وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى فِي دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى الْقَوْلِ بِخُلُقِ الْقُرْآنِ إِلَى أَنْ قَوِيَ عَزْمُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا وَطَلَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى الْمَأْمُونِ فَأَخْبَرَ فِي الطَّرِيقِ أَنَّهُ مَاتَ لَمَّا وَصَلَ إِلَى أَذْنَةِ الْمَأْمُونِ بِالْبَزْدُونِ، وَبَقِيَ أَحْمَدُ مَحْبُوسًا بِالرِّقَّةِ حَتَّى بُويعَ الْمُعْتَصِمُ بِالرُّومِ وَرَجَعَ فَرَدَّ أَحْمَدُ إِلَى بَغْدَادَ وَحُبِسَ وَأُرْسِلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ رَجُلَانِ يَنَظُرَانِهِ وَفِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَجَّهَ الْمُعْتَصِمُ إِلَيْهِ بَغَا الْكَبِيرَ فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ وَبَاتَ فِي بَيْتٍ بِلاَ سَرَّاجٍ وَهُوَ مَثْقَلٌ بِالْقَيْدِ فَخَرَجَ تَكَّةً مِنْ سِرَاوِيلِهِ وَشَدَّ بِهَا الْقُيُودَ يَحْمِلُهَا وَأَدْخَلَ عَلَى الْمُعْتَصِمِ وَأَحْمَدَ ابْنَ أَبِي دَوَادٍ إِلَى جَانِبِهِ وَقَدْ جَمَعَ خَلْقًا كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَذْنَاهُ الْمُعْتَصِمُ ثُمَّ أَجْلَسَهُ وَقَالَ لَوَلَا أَيْيَ وَجَدْتُكَ فِي يَدٍ مِنْ كَانَ قَبْلِي مَا عَرَضْتَ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ نَظَرُوهُ وَكَلِمُوهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ مَا تَقُولُ فِي عِلْمِ اللَّهِ فَسَكَتَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْقُرْآنُ أَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَدَمَرْتَ إِلَّا مَا أَرَادَ اللَّهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ أَفِيكُونَ مُحَدَّثًا غَيْرَ مَخْلُوقٍ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ: ﴿ص وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾ فالذكر هُوَ الْقُرْآنُ وَتِلْكَ لَيْسَ فِيهَا أَلْفٌ وَلَا مِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ عُمَرَ ابْنِ حُصَيْنٍ إِنْ اللَّهُ خَلَقَ الذِّكْرَ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ حَدَّثْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ الذِّكْرَ وَاحْتَجَّجُوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ جَنَّةٍ وَلَا نَارٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ فَقَالَ إِنَّمَا وَقَعَ الْخَلْقُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَقَعْ عَلَى الْقُرْآنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ خُبَابِ يَا هَنْتَاهُ تَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّكَ لَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ فَقَالَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ ابْنُ أَبِي دَوَادٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ وَاللَّهُ ضَالٌ مُضِلٌّ مُبْتَدِعٌ فَقَالَ الْمُعْتَصِمُ كَلِمَتَهُ وَنَظَرُوهُ فَتَطَوَّلَ الْمَنَازِرَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَيَقُولُ الْمُعْتَصِمُ وَيَحْكُ يَا أَحْمَدُ مَا تَقُولُ فَيَقُولُ أُعْطُونِي شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى أَقُولَ بِهِ فَيَقُولُ ابْنُ أَبِي دَوَادٍ مَا تَقُولُ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سَنَةِ رَسُولِهِ فَيَقُولُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ تَأَوَّلْتُ تَأْوِيلًا فَأَنْتَ أَعْلَمُ وَمَا تَأَوَّلْتُ مَا

يحبس عَلَيْهِ وَمَا يُقِيد عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُعْتَصِمُ لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي ولأركبن إِيَّاهُ بِجُنْدِي
ولأطأن عقبه ثُمَّ قَالَ يَا أَحْمَدُ إِنِّي وَاللَّهِ عَلَيْكَ لَشَفِيقٌ وَإِنِّي لِأَشْفَقُ عَلَيْكَ كَشَفَقَتِي عَلَى هَارُونَ
ابْنِي مَا تَقُولُ فَيَقُولُ أَعْطِنِي شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سَنَةِ رَسُولِهِ فَلَمَّا طَالَ الْمَجْلِسُ ضَجَرَ
وَقَالَ قَوْمُوا وَحَبَسَهُ الْمُعْتَصِمُ عِنْدَهُ ثُمَّ نَظَرُوهُ ثَانِي يَوْمٍ وَجَرَى مَا جَرَى فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَضَجَرُوا
وَقَامُوا فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَخْرَجُوهُ فَإِذَا الدَّارُ غَاصَّةٌ وَقَوْمٌ مَعَهُمُ السِّبُوفُ وَقَوْمٌ مَعَهُمُ
السَّيَاطُ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَأَقْعَدَهُ الْمُعْتَصِمُ وَقَلَا نَظَرُوهُ فَلَمَّا ضَجَرُوا وَطَالَ الْأَمْرُ قَرِبَهُ الْمُعْتَصِمُ وَنُقِلَ
لَهُ مَا قَالَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا كَذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَذَكَرَ اللَّعْنَ ثُمَّ قَالَ خَذُوهُ
وَاسْحَبُوهُ وَخَلَعُوهُ فَسَحَبَ ثُمَّ خَلَعَ وَسَعَى بَعْضُهُمْ إِلَى الْقَمِيصِ لِيُخْرِقَهُ فَنَهَاهُ الْمُعْتَصِمُ فَنَزَعَهُ
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا ذَرَى عَنِ الْقَمِيصِ لئَلَّا يَخْرُقَ مَا كَانَ فِي كِمَتِي مِنَ الشَّعْرِ
الَّذِي وَصَلَ إِلَيَّ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَدَّتْ يَدَاهُ وَخَلَعَتَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ
يَضْرِبُهُ سَوَاطِينَ فَقِيلَ لَهُ شَدَّ قَطَعَ اللَّهُ يَدَكَ فَيَتَأَخَّرُ وَيَتَقَدَّمُ غَيْرُهُ فَيَضْرِبُهُ سَوَاطِينَ كَذَلِكَ وَنَحْسُهُ
عَجِيفٌ بِسَيْفِهِ وَقَالَ تُرِيدُ أَنْ تَغْلِبَ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ دَمَهُ فِي
عَنْقِي أَقْتَلَهُ وَلَمْ يَزَلْ يَضْرِبُهُ إِلَى أُغْمِي عَلَيْهِ وَسَحَبَ وَخَرَجَ بِهِ وَأُلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ بَارِيَةً وَدَاسُوهُ
وَهُوَ مَغْشَى عَلَيْهِ فَأَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجِئَ إِلَيْهِ بِسَوِيْقٍ وَقَالُوا اشْرَبْ وَتَقِيًّا فَقَالَ لَا أَفْطِرُ وَكَانَ
صَائِمًا ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ فَصَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَكَانَ مَكْتَهُ فِي السَّجْنِ مُنْذُ أَخَذَ وَحُمِلَ إِلَى أَنْ ضَرَبَ
وَخَلَّى عَنْهُ ثَمَانِيَةَ وَعِشْرِينَ شَهْرًا وَضَرَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ نِفَاءً وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعَةَ وَثَلَاثِينَ سَوْطًا وَكَانَ
أَثَرُ الضَّرْبِ بَيْنَا فِي ظَهْرِهِ إِلَى أَنْ تَوَفَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ أَنْ بَرِئَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ
وَالْجُمَاعَةَ وَيَفْتِي وَيَحْدُثُ حَتَّى مَاتَ الْمُعْتَصِمُ وَوَلِيَ الْوَاثِقُ فَأَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ مِنَ الْحَنَةِ وَالْمِيلِ إِلَى
ابْنِ أَبِي دَوَادٍ وَفِي أَيَّامِهِ مَنَعَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَنَّ إِلَيْكَ أَحَدٌ وَلَا تَسَاكِنِي بِأَرْضٍ وَلَا
مَدِينَةٍ أَنَا فِيهَا، فَادْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ فَاخْتَفَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي غَرِي مَنْزِلِهِ فِي
الْقُرْبِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةٍ لَمَّا طَفَى خَبْرُهُ وَلَمْ يَزَلْ مُخْتَفِيًّا لَا يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةٍ
وَلَا غَيْرِهَا حَتَّى مَاتَ الْوَاثِقُ ثُمَّ إِنَّ الْمُتَوَكِّلَ أَحْضَرَهُ وَأَكْرَمَهُ وَأَطْلَقَ لَهُ مَا لَا يَقْبَلُهُ فَالْزَمَ فَفَرَّقَهُ
بَعْدَ مَا قَبْلَهُ وَأَجْرَى عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَلَمْ تَزَلْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةً حَتَّى مَاتَ
الْمُتَوَكِّلُ.^١

وَفَاتُهُ:

قَالَ الْمُؤْذِي: مَرَضَ أَحْمَدُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ، وَكَانَ رُبَّمَا أَذِنَ لِلنَّاسِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ أَفْوَاجًا، يُسَلِّمُونَ وَيَرُدُّ يَدَهُ، وَتَسَامَعِ النَّاسُ وَكَثُرُوا.

وَدَخَلَ عَلَيْهِ شَيْخٌ، فَقَالَ: اذْكُرْ وَفُوفَكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، فَشَهَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالَتْ دُمُوعُهُ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، قَالَ: ادْعُوا لِي الصَّبَّيَانَ بِلِسَانٍ ثَقِيلٍ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَنْضُمُونَ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ يَشْمُهُمْ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، وَعَيْنُهُ تَدْمَعُ.

قَالَ حَنْبَلٌ: أَعْطَى بَعْضُ وَلَدِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ - ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ، فَقَالَ: هَذِهِ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْصَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ شَعْرَةٌ، وَشَعْرَةٌ عَلَى لِسَانِهِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ.

وَقَدْ جَمَعَ مَنَاقِبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مُجْلَدٍ وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ فِي مُجْلَدٍ، وَأَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوَازِيِّ.

وَتُوِّبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَلَّتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ^١.

١ - انظر الوافي بالوفيات (٦ / ٢٢٨)

أُصُولُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

كَانَتْ فَتَاوَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مَبْنِيَّةً عَلَى خَمْسَةِ أُصُولٍ:

أَحَدُهَا: النَّصُوصُ:

فَإِذَا وَجَدَ النَّصَّ أَفْتَى بِمُوجِبِهِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا خَالَفَهُ وَلَا مَنْ خَالَفَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ. وَهَذَا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى خِلَافِ عُمَرَ فِي الْمُبْتَوَةِ لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَلَا إِلَى خِلَافِهِ فِي التَّيْمِّ لِلْجُنُبِ لِحَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَلَا خِلَافِ فِي اسْتِدَامَةِ الْمُحْرِمِ الطَّيِّبِ الَّذِي تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ إِحْرَامِهِ لِصِحَّةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ.

الْأَصْلُ الثَّانِي: فَتَاوَى الصَّحَابَةِ:

الْأَصْلُ الثَّانِي مِنْ أُصُولِ فَتَاوَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ: مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابَةُ، فَإِنَّهُ إِذَا وَجَدَ لِبَعْضِهِمْ فَتَاوَى لَا يُعْرِفُ لَهُ مُخَالَفَ مِنْهُمْ فِيهَا لَمْ يَعُدَّهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ، بَلْ مِنْ وَرَعِهِ فِي الْعِبَارَةِ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ، وَإِذَا وَجَدَ هَذَا النَّوعَ عَنِ الصَّحَابَةِ لَمْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ عَمَلًا وَلَا رَأْيًا وَلَا قِيَاسًا.

الْأَصْلُ الثَّلَاثُ: الْإِخْتِيَارُ مِنْ فَتَاوَى الصَّحَابَةِ إِذَا اخْتَلَفُوا:

الْأَصْلُ الثَّلَاثُ مِنْ أُصُولِهِ: إِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ تَخَيَّرَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ مَا كَانَ أَقْرَبَهَا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يُخْرِجْ عَنْ أَقْوَالِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ مُوَافَقَةُ أَحَدِ الْأَقْوَالِ حَكَى الْخِلَافَ فِيهَا وَلَمْ يَجْزِمْ بِقَوْلٍ.

الْأَصْلُ الرَّابِعُ: الْأَخْذُ بِالْمُرْسَلِ وَالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ:

الْأَصْلُ الرَّابِعُ: الْأَخْذُ بِالْمُرْسَلِ وَالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ عِنْدَهُ الْبَاطِلُ وَلَا الْمُنْكَرُ وَلَا مَا فِي رِوَايَتِهِ مُتَّهَمٌ بِحَيْثُ لَا يَسُوغُ الذَّهَابُ إِلَيْهِ فَالْعَمَلُ بِهِ؛ بَلْ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ عِنْدَهُ فَسِيمُ الصَّحِيحِ وَقِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ. فَإِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ أَثَرًا يَدْفَعُهُ وَلَا قَوْلَ صَاحِبٍ، وَلَا إِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَهُ أَوَّلَى مِنَ الْقِيَاسِ.

الأَصْلُ الْخَامِسُ: الْقِيَاسُ لِلضَّرُورَةِ:

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ وَلَا قَوْلُ الصَّحَابَةِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَا أَثَرُ مُرْسَلٍ أَوْ ضَعِيفٌ عَدَلَ إِلَى الْأَصْلِ الْخَامِسِ - وَهُوَ الْقِيَاسُ - فَاسْتَعْمَلَهُ لِلضَّرُورَةِ، وَكَانَ شَدِيدَ الْكَرَاهَةِ وَالْمَنْعِ لِلإِفْتَاءِ بِمَسْأَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَثَرٌ عَنِ السَّلَفِ، كَمَا قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ.^١

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: ومن أصول أحمد الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلاً فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف فإن اختلف أخذ من أقوالهم بأقواها دليلاً وكثيراً ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة وهذا قريب من أصول الشافعي بل هما عليه متفقان.^٢

١ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران بتصرف (ص: ١١٣، وما بعدها)

٢ - بدائع الفوائد (٤ / ٣٢)

عناية العلماء بمتن دليل الطالب

يعد متن دليل الطالب من المتون المشهورة عند الحنابلة المتأخرين؛ ولذا فقد اتعنى به العلماء عناية بالغة، فمنهم من شرحه ومنهم من وضع عليه حاشية ومنهم من نظمه، وسأذكر إن شاء الله ما تناهى إلى علمي من هذه الشروح والتعليقات والحواشي والمنظومات وهي:

أولا شروح الدليل:

١- مسلك الراغب شرح دليل الطالب - تأليف صالح بن حسن بن أحمد البهوتي، ت: ١١٢١هـ.

٢- نيل المآرب بشرح دليل الطالب - تأليف عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي الشيباني الدمشقي ت: ١١٣٥هـ، طبع بتحقيق د. محمد سليمان الأشقر.

٣- نيل المطالب لشرح دليل الطالب - تأليف: محمد بن سليمان آل جراح الحنبلي، ت: ١٤١٧هـ.

٤- مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - تأليف الشيخ إبراهيم بن أبي بكر العوفي الذنابي الصالحي المتوفى سنة: ١٠٩٤ هـ. طبع بتحقيق عبد القادر نظام إدريس.

٥- منار السبيل في شرح الدليل - تأليف إبراهيم بن محمد بن ضويان المتوفى سنة: ١٣٥٣هـ.

٦- شرح دليل الطالب - تأليف: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي المتوفى سنة ١١٨٩هـ.

٧- شرح دليل الطالب - تأليف: إسماعيل بن عبد الكريم بن محيي الدين بن سليمان الدمشقي الشهير بالجراعي، المتوفى سنة: ١٢٠٢هـ، ولم يتمه.

ثانيا حواشي دليل الطالب:

- ١- فتح وهاب المآرب على دليل الطالب، حاشية على دليل الطالب- تأليف الشيخ أحمد بن أحمد بن عوض المقدسي، كان حيا سنة: ١١٨٠هـ.
- ٢- حاشية على دليل الطالب- تأليف مصطفى الدوماني، المتوفى سنة: ١٢٠٠هـ.
- ٣- حاشية على دليل الطالب- تأليف عثمان بن صالح بن عثمان القاضي، المتوفى سنة: ١٣٦٦هـ.
- ٤- حاشية على دليل الطالب- تأليف صالح بن عثمان القاضي، المتوفى سنة: ١٣٥١هـ.
- ٥- حاشية على دليل الطالب- تأليف الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، المتوفى سنة: ١٣٨٥هـ.
- ٦- إدراك المطالب بحاشية ابن عقيل على دليل الطالب- عبد الله بن عبد العزيز العقيل.
- ٧- حاشية دليل الطالب- تأليف العلامة مصطفى بن أحمد الدوماني ت: ١١٩٢هـ.
- ٨- مختصر الغالب من متن دليل الطالب- تأليف فاطمة بنت حمد الفضيلية الزبيرية ت: ١٢٤٧هـ.

ثالثا منظومات دليل الطالب:

- ١- نظم الدليل- نظم: محمد بن إبراهيم بن محمد بن عريكان الوائلي، المتوفى سنة: ١٢٧١هـ.
- ٢- نظم دليل الطالب- نظم: أحمد بن أحمد بن عبد القادر المشهور بالصدريقي، المتوفى سنة: ١٣٤٣هـ.
- ٣- تيسير المطالب نظم دليل الطالب- نظم: الشيخ عبد القادر القصاب، المتوفى سنة: ١٣٦٠هـ.
- ٤- نظم دليل الطالب- نظم: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة: ١٣٧٦هـ.
- ٥- نظم الدليل- نظم: سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، المتوفى سنة: ١٣٩٧هـ.

٦- منظومة المذهب المنجلي في الفقه الحنبلي لدليل الطالب - نظم: موسى محمد شحادة
الرحبي، مطبوع بدار الفكر دمشق، عام: ١٤٠١هـ.

٧- (الحائلية) نظم البيوع من الدليل - نظم: سليمان بن عطية بن سليمان المزيني، المتوفى
سنة: ١٣٦٣هـ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه ثقتي

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

بدأ المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ بالبسملة والحمدلة تأسيساً بالكتاب العزيز وعملاً بقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمٌ».^١

والحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل الصفات، والألف واللام من لفظ الْحَمْدُ للاستغراق، أي جميع المحامد ثابتة لله عز وجل، وقد أثنى الله تعالى على نفسه في كتابه بالحمد تعليماً لعباده ليشنوا عليه بذلك.

قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.^٢

وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾.^٣

وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.^٤

وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.^٥

و(رَبِّ الْعَالَمِينَ)، الرَّبُّ هُوَ: الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ، وَالسَّيِّدُ الْمُطَاعُ، وَالْمُتَصَرِّفُ لِلْإِصْلَاحِ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

١ - رواه أبو داود - كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام حديث رقم: ٤٢٢١، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بسند ضعيف.

٢ - سورة الفاتحة: الآية / ٢

٣ - سورة الأنعام: الآية / ١

٤ - سورة فاطر: الآية / ١

٥ - سورة سبأ: الآية / ١

وَلَا يُسْتَعْمَلُ الرَّبُّ مَعْرِفًا لِعَيْزِ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ لَا بَدَّ مِنَ الْإِضَافَةِ تَقُولُ: رَبُّ الدَّارِ رَبُّ الْعَمَلِ، وَأَمَّا الرَّبُّ فَلَا يُقَالُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْعَالَمِينَ: جَمْعُ عَالَمٍ، وَهُوَ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ).

الشهادة هي الإقرار والاعتراف لله تعالى بالوحدانية وأنه لا معبود بحق سواه، ولا تكون شهادة حتى يواطىء القلب اللسان، فلا بد فيها من أمرين الأول الإقرار باللسان والثاني الموافقة بالقلب، فلو اختلف واحد منهما لا تكون شهادة لذلك قال الله تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

إقرار بنبوته ورسالته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تجب طاعته وتحرم مخالفته، وأنه خاتم النبيين ورسول رب العالمين.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (المبين لأحكام شرائع الدين).

ما كان فيها من إيجاب وتحريم واستحباب وكراهة وإباحة.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^٢.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^٣.

١ - سورة الْمُنَافِقُونَ: الآية/ ١

٢ - سورة النَّحْلِ: الآية/ ٤٤

٣ - سورة النَّحْلِ: الآية/ ٦٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الفائز بمنتهى الإرادات من ربه).

فهو سيد ولد آدم، وصاحب لواء الحمد، وله الشفاعة العظمى، وصاحب الخوض المورود، قَالَ تَعَالَى لَهُ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾^١.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾^٢.

يشير رحمه الله تعالى إلى أن هذا المتن الموسوم بـ (دليل الطالب) قد اختصره من كتاب "منتهى الإرادات في جمع المقنع والتنقيح وزيادات" لابن النجار كما يظهر هذا جلياً، وكما نص على ذلك غير واحد من العلماء.

فقد قال الشيخ صالح بن حسن البهوتي رَحِمَهُ اللَّهُ: في مقدمة شرحه "مسلك الراغب شرح دليل الطالب": (لما رأيت مختصر منتهى الإرادات الموسوم بدليل الطالب ...) الخ.

وقال الشيخ محمد بن مانع في حاشيته على دليل الطالب: (اختصره مؤلفه من شرح المنتهى).

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين).

بالوقوف عند حدود الله تعالى، وامتنال أوامره، واجتناب نواهيه، من فعل ذلك فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^٣.

١ - سورة الضحى: الآية/ ٥

٢ - سورة الإسراء: الآية/ ٧٩

٣ - سورة الأحزاب: الآية/ ٥٦

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: صَلَاةُ اللَّهِ: ثَنَائُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ: الدُّعَاءُ.^١
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ
ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَلَى آلِ كُلِّ).

وَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يشمل أتباعه على دينه من بعده، وأهل بيته رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ،
فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وصحبه أجمعين).

وصحبه، الصحب جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو: كل من لقي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، مؤمناً، ومات على ذلك ولو ساعة من نهار.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبعد).

يُؤْتَى بِهَا لِلانْتِقَالِ مِنْ كَلَامٍ إِلَى آخَرٍ، وَكَثِيرٌ مَا تَأْتِي عَقِبَ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَتَسْمَى حِينَئِذٍ فَصْلَ
الْخُطَابِ كَأَنَّهَا فَصَلَتْ بَيْنَ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَقِيلَ أَوَّلُ مِنْ قَالَهَا دَاوُدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

١ - رواه البخاري تعليقاً - كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أُنْثَاءٍ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٥٥]، حديث رقم: ٤٧٩٦

٢ - رواه الترمذي - أبواب الدعوات عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب، حديث رقم: ٣٥٤٥، بسند صحيح
٣ - رواه البخاري - كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أُنْثَاءٍ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقِينَ
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٥٥]، حديث رقم: ٤٧٩٧، ومسلم - كتاب الصلاة، باب
الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، حديث رقم: ٤٠٦

قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ: أَمَا بَعْدَ هِيَ فَصَلِ الْخُطَابَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾^١.

وَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَارٍ: أَوَّلُ مَنْ قَالَ: أَمَا بَعْدَ كَعْبُ بْنُ لُؤْيٍ، وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ قَالَهَا قَسُ بْنُ سَاعِدَةَ الْإِيَادِي.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَهَذَا مُخْتَصَرٌ).

المختصر هو ما قل لفظه وكثرت معانيه.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِي الْفِقْهِ).

الْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ، وَاصْطِلَاحًا: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَحْمَد).

الأحمد أفعل تفضيل من الحمد وهو أحد المذاهب الأربعة المشهورة والإمام أحمد هو ابن محمد بن حنبل الشيباني وقد تقدمت ترجمته.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَالِغَتْ فِي إِيضَاحِهِ رَجَاءُ الْغَفْرَانِ).

أي اجتهدت في كشف غوامضه رجاء أن يغفر الله لي ذنوبي.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَبَيَّنْتَ فِيهِ الْأَحْكَامَ أَحْسَنَ بَيَانٍ).

الأحكام جمع حكم، والحكم لغة المنع.

واصطلاحاً: اثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

والمقصود بها الأحكام التكليفية الخمسة وهي: الإيجاب والتحریم والاستحباب والكرهة والإباحة.

فالواجب هو: ما أمر به الشارع أمراً على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب فاعله ويمدح ويعقب تاركه ويذم.

والحرام هو: ما نهى عنه الشارع نهياً على سبيلِ الحثِّ والإلزام بحيث يثاب تاركه ويمدح ويعقب فاعله ويذم.

والاستحباب هو: ما أمر به الشارع أمراً لا على سبيلِ الحثِّ والإلزام بحيث يثاب فاعله ويمدح ولا يعقب تاركه ولا يذم.

والمكروه هو: ما نهى عنه الشارع نهياً لا على سبيلِ الحثِّ والإلزام بحيث يثاب تاركه ويمدح ولا يعاقب يعقب فاعله ولا يذم.

والمباح هو: ما يستوي فعله وتركه.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان).

لأنه بناه على الراجح من المذهب عند المتأخرين.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسميته به دليل الطالب لنيل المطالب والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين).

نسأل الله أن يرحمه ويجزيه خير الجزاء وأن يرحمنا إنه أكرم مسؤول وخير مأمول.

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (كِتَابُ الطَّهَارَةِ)

ابتدأ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ على عادة الفقهاء بكتاب الطهارة مع أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، ولكن لما كانت الطهارة شرطاً لها، والشرط مقدم على الصلاة، قدم الكلام على الطهارة لذلك.

الكتاب مُصَدَّرٌ، يُقَالُ: كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَاباً وَكِتَابَةً، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْمَكْتُوبُ، ومدار المادة على الجمع. ومنه: تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا، والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش، وتكتبت الخيل أي تجمعت.

قَالَ شَمْرٌ: كُلُّ مَا ذَكَرَ فِي الْكُتُبِ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعُكَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. وَسُمِّيَتْ الْكَيْبَةُ لِأَنَّهَا تَكْتَبُ فَاجْتَمَعَتْ؛ وَمِنْهُ قِيلَ: كَتَبْتُ الْكِتَابَ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ حَرْفًا إِلَى حَرْفٍ، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتاباً: لجمعه ما وضع له.^١

الطهارة لُغَةً: النَّظَافَةُ وَالنَّزَاهَةُ عَنِ الْأَقْدَارِ حَسِيَّةٌ كَانَتْ أَوْ مَعْنَوِيَّةٌ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهِيَ رَفْعُ الْحَدَثِ وَزَوَالُ الْخَبَثِ).

وَشَرَعًا: رفع الحدث وزوال الخبث، كما ذكر المصنف.

وقيل: رَفْعٌ مَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ، أَوْ رَفْعٌ حُكْمِهِ بِالتُّرَابِ.

وقيل: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس.

ومعنى رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من العبادة التي يشترط لها الطهارة؛ لأن الحدث أمر معنوي، ومعنى زوال الخبث: زوال النجاسة، أو زوال حكم النجاسة بالتييم أو الاستجمار.

١ - انظر لسان العرب - مادة: (كتب)، والقاموس المحيط (ص: ١٢٩)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَقْسَامُ الْمَاءِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا طَهُورٌ وَهُوَ الْبَاقِي عَلَى خَلْقَتِهِ يَرْفَعُ الْحَدَّثَ وَيُزِيلُ الْحَبْثَ).

ينقسم الماء عند جمهور العلماء إلى أقسام ثلاثة: طهور، وطاهر، ونجس، كما سيأتي الحديث عن تفصيل ذلك، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط طهور، ونجس، ويرى أن الطاهر ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، مَاءٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ وَيُزِيلُ الْحَبْثَ وَهُوَ مَا لَيْسَ مُبَاحًا).

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: وهو ما ليس مباحًا، مثل المغصوب والمسروق، وذلك لما ثبت عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَاءٌ يَرْفَعُ حَدَّثَ الْأُنْثَى لَا الرَّجُلِ الْبَالِغِ وَالْحَنْثَى وَهُوَ مَا خَلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ الْمُكَلَّفَةُ لَطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ).

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا خَلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ فِي طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ؛ وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ»^٢.

وَحُصِّصَ بِالْخُلُوةِ لما ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِ مَنْ فَضَلَ شَرَابِ الْمَرْأَةِ، وَفَضَلَ وَضُوئُهَا مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، أَوْ حَائِضًا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرُبُهُ»^٣.

١ - رواه البخاري - كتاب العلم - باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رب مبلغ"، حديث رقم: ٦٧، ومسلم -

كتاب القسامة والمحارِبين والقصاص والديات - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم: ٣٢٦٦

٢ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، حديث رقم: ٧٥، وَالتِّرْمِذِيُّ - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باب في كراهية فضل طهور المرأة، حديث رقم: ٦٢ وصححه الألباني

٣ - رواه عبد الرزاق في مصنفه (١ / ١٠٨)

وورد مثله عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَإِذَا حَلَّتْ بِهِ فَلَا تَقْرُبُهُ»^١.

وَحُصِّصَ بِالْمَاءِ الْقَلِيلُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْكَثِيرِ فَهَذَا أَوَّلَى؛ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَنْطَهَرْنَ مِنَ الْقَلِيلِ.

وقيل بالجواز لِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»^٢.

ويمكن الجمعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فيقال حديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ، وَحَدِيثُ الْحَكَمِ عَلَى تَرْكِ الْأَوَّلَى فَهُوَ لِلتَّنْزِيهِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَعَمَلًا بِهِمَا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماءُ بئرٍ بِمَقْبَرَةٍ). قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي الْأَطْعِمَةِ: وَكَرِهَ أَحْمَدُ مَاءَ بَيْرٍ بَيْنَ الْقُبُورِ، وَشَوَّكَهَا وَبُقْلَهَا، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: كَمَا سَمِدَ بِنَجَسٍ وَالْجَلَّالَةُ انْتَهَى.

فَيُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ مَائِهَا فِي أَكْلِ وَشُرْبٍ وَطَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِاحْتِمَالِ وَصُولِ مَا تَحِلُّ مِنْ أَجْسَادِ الْمَوْتَى إِلَيْهَا.

١ - رواه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٠٧)

٢ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، حديث: ٦٢، وَالتِّرْمِذِيُّ - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب الرخصة في ذلك - حديث رقم: ٦٣، وَابْنُ مَاجَةَ - كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، حديث رقم: ٣٦٧ بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وماء اشتد حره أو برده).

لِكَوْنِهِ مُؤْذِيًا، وَلِأَنَّهُ يَمْنَعُ كَمَالَ الطَّهَارَةِ ، وهذا إذا تضرر باستعماله وكان عنده غيره، فإذا لم يتضرر باستعماله فلا كراهة، لأن سُخُونَةَ الْمَاءِ لَا تُوجِبُ كَرَاهَتَهُ، وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ.^١

ولما ثبت كذلك عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ.^٢

وإذا كان يمنع الإسباغ كأن لا يستوعب العضو بالغسل فلا يجزيء، وينتقل عند ذلك للبدل وهو التيمم كما فعل عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب)

لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ دُخَانِهَا وَمِنْ صُعُودِ أَجْزَائِهَا لَطِيفَةً مِنْهَا إِلَيْهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَإِنْ أُحْتِيجَ إِلَيْهِ تَعَيَّنَ وَزَالَتْ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ مَكْرُوهٍ أُحْتِيجَ إِلَيْهِ وَإِنْ تَحَقَّقَ وَضُوءُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ وَكَانَ يَسِيرًا تَنَجَّسَ فِيحْرَمَ اسْتِعْمَالُهُ.

ولما ثبت عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ: «دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو استعمل في طهارة لم تجب).

كَتَجْدِيدِ وَضوء، وَغُسْلِ جُمُعَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا، فَلَا يَسْلُبُهُ الطَّهَوْرِيَّةُ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

١ - رواه عبد الرزاق في المصنف - باب الوضوء من ماء الحميم، حديث رقم: ٦٤٩

٢ - رواه عبد الرزاق في المصنف - باب الوضوء من ماء الحميم، حديث رقم: ٦٥٠

٣ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٦٧٥، والترمذي - أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ٢٥٠٢، والنسائي - كتاب الأشربة، الحث على ترك الشبهات، حديث رقم: ٥٦٣٩، والحاكم في المستدرک - كتاب الأحكام، حديث رقم: ٧١٠٨، بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ فِي غُسْلِ كَافِرٍ).

مثل غُسْلِ ذِمِّيٍّ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نَفَاسٍ لِحِلٍّ وَطْءٍ لِمُسْلِمٍ، والقول بالكراهة بسبب اختلاف العلماء في غسل الكافر هل لَا يَسْلُبُ الْمَاءَ طَهُورِيَّتَهُ، والراجح أن الغسل أو من غسل الكافر لا كراهة فيه لعدم وجود دليل على الكراهة، وذلك لأن الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ؛ فَلَمْ يَزَفَعْ حَدَثًا، وَلَئِنْ هَذَا الْغُسْلُ لَا يَسْلُبُ الْمَاءَ طَهُورِيَّتَهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ تَغَيَّرَ بَمِلْحٍ مَائِيٍّ أَوْ بِمَا لَا يَمَازِجُهُ كَتَغْيِيرِهِ بِالْعُودِ الْقَمَارِيِّ وَقِطْعِ الْكَافُورِ وَالذُّهْنِ).

الملح المائي مُنْعَقِدٌ مِنَ الْمَاءِ، فَأَصْلُهُ الْمَاءُ وَلِهَذَا يَذُوبُ بِالنَّارِ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِالتَّلْجِ، وَالْعُودُ الْقَمَارِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى قَمَارٍ مَوْضِعٍ مِنْ بِلَادِ الْهِنْدِ، وَالْكَافُورُ وَالذُّهْنُ مِنْ أَنْوَعِ الطَّيِّبِ، وَسَبَبُ الْقَوْلِ بِالكَرَاهَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَاءِ بِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي نَفْسِهِ طَاهِرًا، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْلُبِ الْمَاءَ صِفَتَهُ، وَلَوْ تَغْيِيرَتْ بَعْضُ صِفَاتِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَشْبَهُ الْمُتَغَيَّرِ بِحَيْفَةِ بُقْرِهِ، فَهُوَ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ طَاهِرٌ وَهَذَا نَجَسٌ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَكْرَهُ مَاءٌ زَمْزَمٌ إِلَّا فِي إِزَالَةِ الْخَبَثِ).

سَبَبُ الْكَرَاهَةِ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَائِمًا عِنْدَ زَمْزَمَ يَقُولُ: أَلَا لَا أَحِلُّهُ لِمُعْتَسِلٍ، وَلَكِنَّهُ لِكُلِّ شَارِبٍ حِلٌّ وَبَلٌّ.

وقيل سبب الكراهة أنه ماء شريف، ونقول لَا يَلْزَمُ مِنْ شَرَفِهِ مَنَعُ التَّطَهُّرِ بِهِ كَالْمَاءِ الَّذِي نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا قَوْلُ الْعَبَّاسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ الشَّرَابَ، وَإِلَّا فَإِنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَحِلَّ أَوْ يَحْرَمَ.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ»^١.

وَإِذَا جَازَ جَازَ غَيْرُهُ لَا سِيَّمَا وَلَيْسَ فِي الْأَدْلَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنَعِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وماء لا يكره استعماله كماء البحر).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ».^١

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ».^٢

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «وَأَيُّ مَاءٍ أَنْظَفُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ».^٣

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَلَا مِنْ وُضُوءِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ بَحْرٌ ثُمَّ نَارٌ، ثُمَّ بَحْرٌ ثُمَّ نَارٌ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ».^٤

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَاءَانِ لَا يُجْزِئَانِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ: مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَامِ".^٥

قَالَ ابْنُ قَدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَاءُ الْبَحْرِ مَاءٌ، لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَى التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِهِ، وَلِأَنَّهُ مَاءٌ بَاقٍ عَلَى أَصْلِ خَلْقَتِهِ، فَجَارَ بِهِ كَالْعَذْبِ.

١ - رواه مالك - كتاب الطهارة - باب الطهور للوضوء، حديث رقم: ٤٠، وأحمد - حديث رقم: ٨٥٥٤، وأبو داود - كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - حديث رقم: ٧٦، والترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث رقم: ٦٧، والنسائي - كتاب الطهارة، ذكر الفطرة، باب ماء البحر، حديث رقم: ٥٩، وابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، حديث رقم: ٣٨٣، بسند صحيح

٢ - رواه الدارقطني - كتاب الطهارة باب في ماء البحر، حديث رقم: ٦٠، وفي سند ضعف

٣ - الطهور للقاسم بن سلام (ص: ٣٠٠)

٤ - الطهور للقاسم بن سلام (ص: ٣٠٢)

٥ - الطهور للقاسم بن سلام (ص: ٣٠٢)

وَقَوْلُهُمْ: "هُوَ نَارٌ" إِنْ أُريدَ بِهِ أَنَّهُ نَارٌ فِي الْحَالِ فَهُوَ خِلَافُ الْحِسِّ، وَإِنْ أُريدَ أَنَّهُ يَصِيرُ نَارًا، لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ بِهِ حَالُ كَوْنِهِ مَاءً.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْأَبَارُ وَالْعُيُونُ وَالْأَنْهَارُ).

أما الآبار فلما ثَبَتَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَوَضُّأُ مِنْ بَثْرِ بُضَاعَةٍ وَهِيَ بَثْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّثْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».^٢

وَالْعُيُونُ فِي مَعْنَى الْآبَارِ وَأُولَى مِنْهَا فِي طَهَوْرِيَّتِهَا.

وأما الْأَنْهَارُ فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِنَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْحَمَامُ)

الْحَمَامُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَمِيمِ، وَالْحَمِيمُ الْمَاءُ السَّاخِنُ، لَتَسْخِينِ الْمَاءِ فِيهِ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ الْحَمَامُ الْعَامُ فَلَا كِرَاهَةَ فِي دَخُولِهِ وَلَا التَّطَهُّرَ بِمَاءِهِ، فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَمَامِ فَقَالَ: «إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلَا يُتَطَهَّرُ مِنْهُ».^٤

١ - المغني لابن قدامة (٩ / ١)

٢ - رواه أحمد حديث رقم: ١٠٩٠٧، وأبو داود- كتاب الطهارة، باب ما جاء في بثر بضاعة، حديث رقم: ٦٠، والترمذي- أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم:

٦٤، والنسائي- كتاب المياه، باب ذكر بثر بضاعة، حديث رقم: ٣٢٥، بسند صحيح

٣ - رواه البخاري- كتاب مواقيت الصلاة، باب: الصلوات الخمس كفارة، حديث رقم: ٥١٤، ومسلم- كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا، حديث رقم: ١١٠٦

٤ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (١ / ٢٩٨)

وَعَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ: خَرَجَ الشَّعْبِيُّ مِنَ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ: أَيْغْتَسِلُ مِنَ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: «فَلَمْ دَخَلْتُهُ إِذَا».^١

لأن الصحابة دخلوا الحمام وركضوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة.^٢
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْمُسَخَّنُ بِالشَّمْسِ).

لا يكره المُسَخَّنُ بِالشَّمْسِ؛ لأن الكراهة حكم شرعي ولم في الماء المسخن بالشمس حديث صحيح، ومن قال بالكراهة علل ذلك بخوف المرض واشترط لذلك أن يكون في البلاد الحارة، وأن يكون الماء في أوان منطبعة كالرصاص وغيره.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْمُتَغِيرُ بِطُولِ الْمَكْثِ).

لا يكره الماء المتغير بطول المكث وهو الماء الآجن أو الماء الآسن، في قول عامة أهل العلم عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعْنَى الْآجَنِ الَّذِي يَطُولُ مُكْنُهُ وَرُكُودُهُ بِالْمَكَانِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ تُخَالِطُهُ.^٣

ثُمَّ قَالَ: الْآجِنُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا حَالًا، وَلَا يَحْرُمُ مِنْ ذَاتِهِ أَبَدًا، إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الْأَحْبَاثُ الْعَارِضَةُ كَالَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْجَاسِ.^٤

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ بِلَاءَ الْآجَنِ الَّذِي قَدْ طَالَ مُكْنُهُ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ حَلَّتْ فِيهِ جَائِزٌ إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ.^٥

١ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٢٩٨ / ١)

٢ - منار السبيل في شرح الدليل (١٠ / ١)

٣ - الطهور للقاسم بن سلام (ص: ٣١٠)

٤ - الطهور للقاسم بن سلام (ص: ٣١٠)

٥ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١ / ٢٥٩)، وانظر الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٤)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ بِالرَّيْحِ مِنْ نَحْوِ مَيْتَةٍ).

يعني لا ينجس الماء إذا تغير بالريح بسبب وجود مائة قريبة لأن التغير لم يكن عن مخالطة فلا ينجس الماء إجماعاً.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ، كَطُحْلُبٍ، وَوَرَقِ شَجَرٍ مَا لَمْ يَوْضَعَا).

لا يكره لأنه لا يمكن صون الماء عنه، ولا يمكن التحرز منه، بخلاف ما لو وضع ورق الشجر لأنه يمكن صون الماء عنه.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّانِي طَاهِرٌ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَزَوَالِ الْخَبَثِ، وَهُوَ مَا تَغْيِرُ كَثِيرٌ مِنْ لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ، بِشَيْءٍ طَاهِرٍ).

القِسْمُ الثَّانِي: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، بشيء طاهر، ولا بد من قيد هنا وهو وغلب على اسمه، حتى صار خلا أو صبغاً أو مرقا، أما مجرد مخالطة الطاهر له فلا يسلب عنه اسم الطهوية.

وإذا كان كذلك يعني صار خلا أو مرقا أو غيره ولا نستطيع أن نطلق عليه ماءً فهذا لا يرفع حدثاً وهل يزيل الخبث؟ محل خلاف بين العلماء والراجح أنه يجوز إزالة الخبث بكل ماء طاهر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَمَّا إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ: أَحَدُهَا: الْمَنْعُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَالثَّانِي: الْجَوَازُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَالْقَوْلُ الثَّلَاثُ: فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي طَهَارَةِ فَمِ الْهَرَّةِ بِرَيْقِهَا وَطَهَارَةِ أَفْوَاهِ الصَّبْيَانِ بِأَرْيَاقِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالسُّنَّةُ قَدْ جَاءَتْ بِالْأَمْرِ بِالْمَاءِ فِي قَوْلِهِ لِأَسْمَاءَ: «حُتِّيهِ ثُمَّ أَقْرِصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ» وَقَوْلِهِ فِي آيَةِ الْمَجُوسِ: «ارْحَضُوها ثُمَّ اغْسِلُوها بِالْمَاءِ». وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ: «صُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ دَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» فَأَمَرَ بِالْإِزَالَةِ بِالْمَاءِ فِي قَضَايَا مُعَيَّنَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْ أَمْرًا عَامًّا بِأَنْ تُزَالَ كُلُّ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ. وَقَدْ أَدْنَى فِي إِزَالَتِهَا بِغَيْرِ الْمَاءِ فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا الْاسْتِجْمَارُ بِالْحِجَارَةِ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي النَّعْلَيْنِ: «ثُمَّ لِيَدْلِكَهُمَا بِالتُّرَابِ فَإِنَّ التُّرَابَ هُمَا طَهُورًا» وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي الدَّلِيلِ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» وَمِنْهَا أَنَّ الْكِلَابَ كَانَتْ تُقْبَلُ وَتُدْبَرُ وَتَبُولُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا يَغْسِلُونَ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَرِّ: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ» مَعَ أَنَّ الْهَرَّ فِي الْعَادَةِ يَأْكُلُ الْفَأَرَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَنَاءَةٌ تَرُدُّ عَلَيْهَا تُطَهِّرُ بِهَا أَفْوَاهَهَا بِالْمَاءِ بَلْ طَهَّرَهَا رِيْقُهَا. وَمِنْهَا أَنَّ الْخَمْرَ الْمُتَقَلِّبَةَ بِنَفْسِهَا تُطَهِّرُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النَّجَاسَةَ مَتَى زَالَتْ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ زَالَ حُكْمُهَا فَإِنَّ الْحُكْمَ إِذَا ثَبَتَ بِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا.^١

فيستعمل في الطعام والشراب والعجين ونحو ذلك.

لو قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ يجوز استعماله في غير رفع الحدث وما في معناه لكان أولى فإن هذا النوع من المياه لا يجوز استعماله في غسل الجمعة ولا في تغسيل ميت ولا يجوز الوضوء به بعد أكل لحم الإبل وهي ليست أحداث.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنْ زَالَ تَغْيِيرُهُ بِنَفْسِهِ عَادَ إِلَى طَهُورِيَّتِهِ).

قياساً على الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها، وكذا إذا زَالَ تَغْيِيرُهُ بغيره كإضافة ماء إليه كماء بئر تغيير ثم اضيف إليه ماء غيره فزال تغييره جاز.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ الطَّاهِرُ مَا كَانَ قَلِيلاً وَاسْتَعْمَلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ).

في المذهب ثلاث روايات في الماء المستعمل الأولى أنه طاهر وهي ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كما قال ابن قدامة لذلك ذكرها هنا المصنف ولم يذكر غيرها، قال المرداوي: وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.^٢

والثانية أنه طهور وَاحْتَارَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وقال المرداوي وَهُوَ أَقْوَى فِي النَّظَرِ.^٣

١ - مجموع الفتاوى (٢١ / ٤٧٥، ٤٧٤)

٢ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١ / ٣٥)

٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١ / ٣٦)

والثالثة أَنَّهُ نَحَسٌ، وَفِيهَا بُعْدٌ.

والدليل على أن الاستعمال لم يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةُ مَا قَالَهُ عُرْوَةُ: «وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَفْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ»^١.

وما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيْنٌ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَا لِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ»^٢.

وسَيَأْتِي حَدُّ الْقِلَّةِ وَالكَثْرَةِ قَرِيبًا.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَام: مَا دَامَ الْمَاءُ يَجْرِي عَلَى بَدَنِ الْمُغْتَسِلِ وَعُضُوهُ الْمُتَوَضِّئِ عَلَى وَجْهِ الْإِتِّصَالِ فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ، حَتَّى يَنْفَصِلَ فَإِنْ انْتَقَلَ مِنْ عُضْوٍ إِلَى عُضْوٍ لَا يَتَّصِلُ بِهِ، مِثْلُ أَنْ يَعْصِرَ الْجَنْبُ شَعْرَ رَأْسِهِ عَلَى لُمْعَةٍ مِنْ بَدَنِهِ، أَوْ يَمْسَحَ الْمُحْدِثُ رَأْسَهُ بِبِلَالٍ يَدِهِ بَعْدَ غَسْلِهَا فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ، كَمَا لَوْ انْفَصَلَ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّ التَّطْهِيرِ، وَالْأُخْرَى لَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ وَهُوَ أَصَحُّ انْتَهَى^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ انْغَمَسَتْ فِيهِ كُلُّ يَدِ الْمُسْلِمِ الْمَكْلُفِ، النَّائِمِ لَيْلًا نَوْمًا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا بَنِيَّةً وَتَسْمِيَةً وَذَلِكَ وَاجِبٌ).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»^٤.

١ - رواه البخاري- كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، حديث رقم: ١٨٥

٢ - رواه البخاري- كتاب المرضى، باب عيادة المغمى عليه، حديث رقم: ٥٣٣٥، ومسلم- كتاب الفرائض، باب ميراث الكلاله، حديث رقم: ٣١١٧

٣ - شرح عمدة الفقه (١/ ٧٤)

٤ - رواه البخاري- كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، حديث رقم: ١٥٩، ومسلم- كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء، حديث رقم: ٤٤٢

وقيد هذا بالنوم ليلاً لقرينتين الأولى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّنَ بَاتَتْ يَدُهُ». والبيتوتة لا تكون إلا بالليل.

الثانية: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في رواية أبي داود: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ»^١. ولما كانت النجاسة على اليد والحالة هكذا مظنونة وليست بمتيقنة حكمنا بطهارة الماء، للقاعدة الفقهية: «الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ».

ويأثم من فعل ذلك.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّالِثُ نَجَسٌ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ، وَلَا يَزِيلُ الْخُبْثَ، وَهُوَ مَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ قَلِيلٌ).

القِسْمُ الثَّالِثُ: الْمَاءُ النَّجِسُ وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّطْهِيرِ فَيَنْجُسُ إِجْمَاعًا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوْ الْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتْ النَّجَاسَةُ الْمَاءَ طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا أَنَّهُ نَجَسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ، وَلَا يَجْزِي الْوُضُوءُ وَالْإِغْتِسَالُ بِهِ.^٢

وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ لقول الله تعالى: ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾^٣. إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، كَدَفْعِ عَطَشٍ، أَوْ تَسْوِيعِ لِقْمَةٍ؛ أَوْ إِخْمَادِ حَرِيقٍ، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾^٤.

وَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَهُوَ الْوُضُوءُ الْقَائِمُ بِالْبَدَنِ يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَخَوَهَا، وَلَا يَزِيلُ الْخُبْثَ أَيِ الطَّارِئِ عَلَى مَحَلِّ طَاهِرٍ.

١ - رواه أبو داود- كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، حديث رقم: ٩٥، بسند صحيح

٢ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٢٦٠)، والإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)

٣ - سُورَةُ الْأَعْرَافِ: الْآيَةُ ١٥٧

٤ - سورة البقرة: الْآيَةُ ١٧٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ كَانَ كَثِيرًا وَتَغْيِيرًا بِهَا أَحَدٌ أَوْ صَافَهُ).

للإجماع وتقدمت حكاية ابن المنذر الإجماع على ذلك.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنْ زَالَ تَغْيِيرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِضَافَةِ طَهُورٍ كَثِيرٍ أَوْ بِنَزْحٍ مِنْهُ وَيَبْقَى بَعْدَهُ كَثِيرٌ طَهْرٌ).

لأن علة النجاسة زالت وهي تَغْيِيرُهُ، وَذَكَرَ الْكَثْرَةَ لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَطْهَرُ وَلَوْ تَغْيِيرَ بِنَفْسِهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْكَثِيرُ قُلْتَانِ تَقْرِيْبًا وَالْيَسِيرُ مَا دَوَّحُمَا وَهَمَا خَمْسَمَائَةِ رَطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَثَمَانُونَ رَطْلًا وَسَبْعَانِ وَنِصْفٌ سَبْعٌ بِالْقُدْسِيِّ وَمَسَاحَتُهُمَا أَيْ الْقُلْتَانِ ذِرَاعٌ وَرَبْعٌ طَوْلًا وَعَرْضًا وَعَمَقًا).

حد القليل والكثير من الماء:

وَالْكَثِيرُ مِنَ الْمَاءِ مَا بَلَغَ قُلْتَيْنِ مِنْ قِلَالٍ هَجْرٍ، وَالْقَلِيلُ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ.

ودليله ما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يُنْبِئُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبْثُ»^١.

ودليل التقييد بقلال هجر ما ثبت عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي بِهِ قَالَ: «ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبْهَتْهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجْرٍ، وَإِذَا وَرَقَتْهَا مِثْلُ آذَانِ الْفَيْلَةِ، قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى»^٢.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٤٤٦٧، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، حديث رقم: ٥٨، والترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب منه آخر، حديث رقم: ٦٥، والنسائي - كتاب الطهارة، ذكر الفطرة، باب التوقيت في الماء، حديث رقم: ٥٢، وابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، حديث رقم: ٥١٤ وصححه الألباني

٢ - رواه البخاري - كتاب المناقب، باب المعراج، حديث رقم: ٣٦٩٦

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الطَّهُورُ كَثِيرًا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ فَهُوَ طَهُورٌ وَلَوْ مَعَ بَقَائِهَا فِيهِ)

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَوَضُّأُ مِنْ بَثْرٍ بُضَاعَةٌ وَهِيَ يَثْرُ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».^١

قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا: أنه بحاله، ويتطهر منه.^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنْ شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ فَهُوَ نَجَسٌ).

يعني أن الماء إذا خالطته نجاسة، ووقع الشك فيه من حيث القلة والكثرة، حكمنا بنجاسته على اعتبار أن القلة هي اليقين وأن الكثرة مشكوك فيها.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنْ اشْتَبَهَ مَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ بِمَا لَا تَجُوزُ بِهِ الطَّهَارَةُ لَمْ يَتَحَرَّ وَيَتِيمٌ بِلَا إِرَاقَةٍ).

المراد بقوله بما لا تجوز به الطهارة هو النجس لأنه يتكلم عن أحكام الماء النجس، وفي هذه المسألة روايتان: إحداهما: إِنْ اشْتَبَهَ الطَّاهِرُ بِالنَّجَسِ لَمْ يَتَحَرَّ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَكْثَرِينَ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

وَالثَّانِيَةُ: يَتَحَرَّى إِذَا كَثُرَ عَدَدُ الطَّاهِرِ.

١ - رواه حديث رقم: ١٠٩٠٧، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب ما جاء في بثر بضاعة، حديث رقم: ٦٠، والترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث رقم: ٦٤، والنسائي - كتاب المياه، باب ذكر بثر بضاعة - حديث: ٣٢٥، بسند صحيح

٢ - الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله).

لأن ذلك من النصيحة الواجبة للمسلم على المسلم، ولما ثبت عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».^١

ولما ثبت عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».^٢

ولما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مَرَأَةٌ أَخِيهِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكْفُ عَلَيْهِ ضِعْعَتُهُ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ».^٣

ولما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مَرَأَةٌ أَخِيهِ، إِذَا رَأَى فِيهَا عَيْبًا أَصْلَحَهُ».^٤

١ - رواه البخاري- كتاب الإيمان، باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، حديث رقم: ٥٧،

ومسلم- كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم: ١٠٨

٢ - رواه مسلم- كتاب الإيمان- باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم: ١٠٧

٣ - رواه البخاري في الأدب المفرد- باب المسلم مرأة أخيه، حديث رقم: ٢٤٢، وحسنه الألباني

٤ - رواه البخاري في الأدب المفرد- باب المسلم مرأة أخيه، حديث رقم: ٢٤١، وحسنه الألباني

بَابُ الْآنِيَةِ

الْآنِيَةُ لُغَةً جَمْعُ إِنَاءٍ وَهِيَ الْأَوْعِيَةُ كَسِقَاءٍ وَأَسْقِيَةٍ، وَكَسَاءٌ وَأَكْسِيَةٌ، وَجَمْعُ الْآنِيَةِ: أَوَانٍ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (يَبَاحُ اتِّخَاذُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ وَاسْتِعْمَالُهُ وَلَوْ ثَمِينًا إِلَّا آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَمُوهَ بَهُمَا).

يُبَاحُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى؛ لَمَا ثَبَتَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالْدِّيْبَاجَ، فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»^١.

وَمَا ثَبَتَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ الْفِضَّةِ إِمَّا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»^٢.

وَعَبَّرَ الْأَكْثَرُ وَالشُّرْبُ فِي مَعْنَاهُمَا وَأَوَّلَى بِالْحَرَمَةِ مِنْهُمَا، وَذَكَرَ الْأَكْثَرُ وَالشُّرْبُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَعِلَّةُ التَّحْرِيمِ أَنَّ فِي ذَلِكَ إِسْرَافًا وَخِيَلَاءً، وَيُولَدُ فِي قَلْبِ صَاحِبِهِ الْكِبَرُ، وَفِيهِ أَيْضًا كَسْرًا لِقُلُوبِ الْفُقَرَاءِ، وَتَضْيِيقًا لِلنَّقْدَيْنِ.

وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَرِيعَةٌ لِلْإِسْرَافِ عَلَى الْأَصَحِّ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَصَحُّ الطَّهَارَةُ بِهِمَا وَبِالْإِنَاءِ الْمَغْصُوبِ).

يَعْنِي تَصَحُّ الطَّهَارَةِ بِإِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْإِنَاءِ الْمَغْصُوبِ لِانْفِكَائِ الْجِهَةِ، فَلَا تَعْلُقُ بِالْإِنَاءِ وَلَوْ كَانَ مَغْصُوبًا بِالطَّهَارَةِ، فَيَأْتِي عَلَى الْغَضَبِ وَتَصَحُّ الطَّهَارَةُ وَلَوْ كَانَ الْإِنَاءُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْحَرَمَةِ.

١ - رواه البخاري - كتاب الأطعمة - باب الأكل في إناء مفضض، حديث رقم: ٥١١٦، ومسلم - كتاب اللباس

والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، حديث رقم: ٣٩٤٣

٢ - رواه البخاري - كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، حديث رقم: ٥٣١٩، ومسلم - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم

استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال، حديث رقم: ٣٩٣٩

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَبَاحُ إِثْمُ ضَبِّبِ بِضَبَّةٍ يَسِيرَةُ مِنَ الْفِضَّةِ لِغَيْرِ زِينَةٍ).

لما ثبت عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ» قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَنِيَةُ الْكَفَّارِ وَثِيَابُهُمْ طَاهِرَةٌ).

لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ فِي أَوَانِي الْكَفَّارِ فَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُبْزٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، فَأَجَابَهُ».^٢

وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ مِنْ مَرَادَةِ مُشْرَكَةٍ.

فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَأَذْجَنَّا لَيْلَتَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَسْنَا، فَعَلَبْتُنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ، وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَعَتْ، قَالَ: «ارْجُلُوا»، فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْعَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَابَتْني جَنَابَةٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رُكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَرَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا أَيُّهَا، لَا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةٌ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ، قُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ نُمْلِكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتَمَةٌ لَهَا صَبِيَانُ أَيْتَامٌ، فَأَمَرَ بِرَأْوِيَّتِهَا فَأُنِيحَتْ فَمَجَّ فِي الْعِزْلَاوِينَ الْعُلْيَاوِينَ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَأْوِيَّتِهَا، فَشَرَبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عَطِشًا حَتَّى رَوَيْنَا، وَمَلَأْنَا

١ - رواه البخاري - كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ٢٩٥٩

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٢٩٧٠، بسند صحيح

كُلَّ قَرَبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَغَسَلْنَا صَاحِبَنَا، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرُجُ مِنَ الْمَاءِ - يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ - ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ»، فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسْرٍ وَتَمْرٍ، وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا: «ادْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكَ، وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَزِرْ مِنْ مَائِكَ»، فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ، أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٍّ كَمَا زَعَمَ، كَانَ مِنْ أَمْرِ ذَيْتٍ وَذَيْتٍ، فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرَمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمُوا.^١

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةٍ نَصْرَانِيَّةٍ".^٢

وَأَمَّا ثِيَابُ الْكُفَّارِ، وَالْمَقْصُودُ بِهَا الَّتِي لَبَسُوهَا فَلَا بَدَّ فِيهَا مِنَ التَّفْصِيلِ فَنَقُولُ مَا عَلِمْتَ نَجَاسَتَهُ فَلَا يَجُوزُ لِبَسِهِ وَالصَّلَاةُ فِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَمَا لَمْ تَعْلَمْ نَجَاسَتَهُ فَلَا بَدَّ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا عَلَا مِنْهَا، وَمَا لَاقَى عَوْرَاتِهِمْ؛ فَمَا لَاقَى عَوْرَاتِهِمْ فَلَا يَجُوزُ لِبَسِهِ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَرَّعُونَ عَنِ النَّجَاسَةِ وَمَا عَلَا مِنْ ثِيَابِهِمْ فَلَا حَرَجَ فِي لِبَسِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ، فَلَا تَزُولُ بِالشَّلَكِ.

قَالَ أَحْمَدُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ، يَعْنِي: مَنْ صَلَّى فِيهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَنْجَسُ شَيْءٌ بِالشَّكِّ مَا لَمْ تَعْلَمْ نَجَاسَتَهُ).

لِلْقَاعِدَةِ الْفَقْهِيَّةِ: ﴿الْبَيَقِيُّ لَا يَزُولُ بِالشَّلَكِ﴾.

١ - رواه البخاري - كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم: ٣٣٩٨، ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم: ٦٨٢

٢ - رواه البيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب الأواني، باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة، حديث رقم:

ولما ورد عن عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»^١.

وَالْأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ، وَأَمَّا مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا.....»^٢.
فمحمول على من يتدينون باستعمال النجاسة فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة.

ودل على هذا رواية أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا نَجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَنِيزَ وَيَشْرَبُونَ فِي آيَاتِهِمُ الْحَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا»^٣.

قال ابن قدامة: فَصْلٌ: إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالْحَدَثَ مَعًا، وَلَمْ يَعْلَمْ الْآخِرَ مِنْهُمَا، مِثْلُ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ مُتَطَهِّرًا مَرَّةً وَمُحَدِّثًا أُخْرَى، وَلَا يَعْلَمْ أَيُّهُمَا كَانَ بَعْدَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ فَإِنْ كَانَ مُحَدِّثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ قَدْ انْتَقَلَ عَنْ هَذَا الْحَدَثِ إِلَى الطَّهَارَةِ، وَلَمْ يَتَيَقَّنْ زَوَالَهَا، وَالْحَدَثُ الْمُتَيَقَّنُ بَعْدَ الزَّوَالِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّهَارَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا، فَوُجُودُهُ بَعْدَهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَزُولُ عَنْ طَهَارَةِ مُتَيَقِّنَةٍ بِشَكٍّ، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ وَفَى زَيْدًا حَقَّهُ وَهُوَ مَائَةٌ، فَأَقَامَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً

١ - رواه البخاري-كتاب العلم، باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّلَكِ حَتَّى يَسْتَتِقِنَ، حديث رقم: ١٣٦، ورواه مسلم- كتاب الحيض، باب الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ، حديث رقم: ٥٦٦
٢ - رواه البخاري- كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، حديث رقم: ٥١٦٧، ومسلم- كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان- باب الصيد بالكلاب المعلمة، حديث رقم: ٣٦٦١
٣ - رواه أبو داود- كتاب الأطعمة، باب الأكل في آنية أهل الكتاب، حديث رقم: ٣٣٦٠، والترمذي- أبواب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار، حديث رقم: ١٧٦٦، كتاب الجهاد، باب الأكل في قدور المشركين، حديث رقم: ٢٨٢٨

بِإِقْرَارِ خَصْمِهِ لَهُ بِمِائَةٍ، لَمْ يَتُبْتُ لَهُ بِهَا حَقٌّ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ قَبْلَ الْإِسْتِيفَاءِ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُتَطَهَّرًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدَثٌ؛ لِمَا ذَكَّرْنَا فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَظُمَ الْمَيْتَةُ وَقَرْنُهَا وَظَفَرُهَا وَحَافِرُهَا وَعَصَبُهَا وَجِلْدُهَا نَجَسٌ وَلَا يَطْهَرُ بِالدَّبَاغِ).

فيه نظر ولا بد من التفصيل بين هذه الأشياء المذكورة، فَعَظُمَ الْمَيْتَةُ وَقَرْنُهَا وَظَفَرُهَا وَحَافِرُهَا الصَّحِيحُ طَهَارَتُهَا لِأَن قِيَاسَهَا عَلَى الشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالرِّيشِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ، وَلَا دَلِيلٌ فِي الشَّرْعِ عَلَى نَجَاسَتِهَا.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الأصلُ فِيهَا الطَّهَارَةُ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى النَّجَاسَةِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ هِيَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، لَيْسَتْ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَتَدْخُلُ فِي آيَةِ التَّحْلِيلِ؛ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْخَبَائِثِ لَا لَفْظًا، وَلَا مَعْنَى أَمَّا اللَّفْظُ فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، لَا يَدْخُلُ فِيهَا الشُّعُورُ وَمَا أَشَبَّهَهَا؛ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَيْتَ ضِدُّ الْحَيِّ، وَالْحَيَاةُ نَوْعَانِ: حَيَاةُ الْحَيَوَانَ وَحَيَاةُ النَّبَاتِ، فَحَيَاةُ الْحَيَوَانَ حَاصَّتُهَا الْحِسُّ، وَالْحَرَكَةُ الْإِرَادِيَّةُ، وَحَيَاةُ النَّبَاتِ الثَّمُ وَالْإِغْتِذَاؤُ.

وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، إِنَّمَا هُوَ بِمَا فَارَقَتْهُ الْحَيَاةُ الْحَيَوَانِيَّةُ، دُونَ النَّبَاتِيَّةِ، فَإِنَّ الزَّرْعَ وَالشَّجَرَ إِذَا يَبَسَ لَمْ يَنْجُسْ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ تَمُوتُ الْأَرْضُ وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ نَجَاسَتَهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا الْمَيْتَةُ الْمُحَرَّمَةُ: مَا كَانَ فِيهَا الْحِسُّ وَالْحَرَكَةُ الْإِرَادِيَّةُ، وَأَمَّا الشَّعْرُ فَإِنَّهُ يَنْمُو، وَيَعْتَدِي، وَيَطُولُ كَالزَّرْعِ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ فِيهِ حِسٌّ وَلَا يَتَحَرَّكُ بِإِرَادَةٍ، وَلَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ الْحَيَوَانِيَّةُ حَتَّى يَمُوتَ بِمُفَارَقَتِهَا، وَلَا وَجْهَ لِتَنْجِيسِهِ).^٢

١ - المغني لابن قدامة (١/ ١٤٥)

٢ - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٦٧)

وأما جلد الميتة وعصبها فنجس لما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ»^١.

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ»، جِلْدُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، هَكَذَا فَسَّرَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: إِنَّمَا يُقَالُ: الْإِهَابُ لَجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كاهر والفأر).

لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾^٣.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ أَوْ الْبَعِيرَ أَوْ الْبَقْرَةَ إِذَا قُطِعَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ غَضُوٌّ وَهُوَ حَيٌّ، أَنَّ الْمَقْطُوعَ مِنْهُ نَجِسٌ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِأَشْعَارِهَا، وَأَوْبَارِهَا، وَأَصْوَافِهَا جَائِزٌ، إِذَا أُخِذَ مِنْهَا ذَلِكَ، وَهِيَ أَحْيَاءٌ، فَفِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالْوَبَرِ بَيَانٌ عَلَى افْتِرَاقِ أَحْوَالِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الذَّكَاءِ هُوَ الَّذِي إِذَا فَاتَ أَنْ يُذَكَّى حَرَامٌ، وَأَنَّ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى الذَّكَاءِ وَلَا حَيَاةَ فِيهِ طَاهِرٌ أُخِذَ مِنْهَا ذَلِكَ وَهِيَ أَحْيَاءٌ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا، إِذْ لَا حَيَاةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِيهَا حَيَاةٌ كَانَتْ كَالْأَعْضَاءِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى الذَّكَاءِ، فَلَا بَأْسَ بِشَعْرِ الْمَيِّتَةِ وَصُوفِهَا وَوَبَرِهَا^٤.

الريش يقاس على الشعر والوبر والصوف بجامع أن كل واحد منها لا يَحْتَاجُ إِلَى الذَّكَاءِ وَلَا حَيَاةَ فِيهِ.

١ - رواه الترمذي - أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث رقم: ١٦٩٥، والنسائي - كتاب الفرع والعنبرة، جلود الميتة، حديث رقم: ٤١٩٠، وابن ماجه - كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت، حديث رقم: ٣٦٠٧، حديث صحيح

٢ - سنن الترمذي (٢٢١ / ٤)

٣ - سورة النحل: الآية / ٨٠

٤ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٢٧٣ / ٢)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية).

لما ثبت عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ، أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا صَبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوَكِ سِقَاءَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ شَيْئًا»^١.

١ - رواه البخاري- كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث رقم: ٣١٢١، ورواه مسلم- كتاب الأشربة،

باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، حديث رقم: ٢٠١٢

باب الاستنجاء وآداب التخلي

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السيلين بماء طهور، أو حجر طاهر مباح منق).

تعريف الاستنجاء:

الاستنجاء لُغَةً: استفعالٌ مِنَ النَّجْوِ، وَالنَّجْوُ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبُطْنِ مِنْ رِيحٍ وَعَائِطٍ.

وَالاستنجاء: الْإِغْتِسَالُ بِالْمَاءِ مِنَ النَّجْوِ وَالتَّمَسُّحُ بِالْحِجَارَةِ مِنْهُ.

وَقِيلَ: هُوَ مَنْ نَجَّوَتِ الشَّجَرَةُ وَأَنْجَيْتُهَا إِذَا قَطَعْتَهَا، كَأَنَّهُ قَطَعَ الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ، وَقِيلَ: هُوَ مِنَ النَّجْوَةِ، وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ كَأَنَّهُ يَطْلُبُهَا لِيَجْلِسَ تَحْتَهَا.

فَالاستنجاء هُوَ قَطْعُ الْأَذَى بِأَيِّهِمَا كَانَ. وَاسْتَنْجَيْتُ بِالْمَاءِ وَالْحِجَارَةِ أَي تَطَهَّرْتُ بِهَا.^١

وَمِنْ أَلْفَاظِهِ كَذَلِكَ انْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: انْتَقَاصُ الْمَاءِ غَسْلُ الذَّكَرِ بِالْمَاءِ، وَالتَّمَسُّعُ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَتَمَسَّعَ وَافْتَشَعَ إِذَا أزال عَنْهُ الْأَذَى، وَالانْتِضَاحُ، قَالَ شَمْرٌ: وَالانْتِضَاحُ الْاستِنْجَاءُ بِالْمَاءِ. وَالاستِجْمَارُ، وَهُوَ التَّمَسُّحُ بِالْجِمَارِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ، وَالاستِطَابَةُ، وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنِ الْاستِنْجَاءِ؛ وَاسْمِي بِهِمَا مِنَ الطَّيِّبِ، لِأَنَّهُ يُطِيبُ جَسَدَهُ بِإِزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَبَثِ بِالاستِنْجَاءِ أَيْ يُطَهِّرُهُ.

وَشَرْعًا: هُوَ إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّيْلَيْنِ بِمَاءٍ طَهُورٍ، أَوْ حَجَرٍ طَاهِرٍ مَبَاحٍ مَنْقٍ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَالْإِنْقَاءُ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا الْمَاءُ).

يَعْنِي أَنَّ حَصُولَ الْإِنْقَاءِ إِذَا كَانَ الْأَثَرُ الْبَاقِي بَعْدَ الْاسْتِجْمَارِ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا الْمَاءُ، فَلَا يَضُرُّ أَثَرُ النِّجَاسَةِ بَعْدَ زَوَالِ عَيْنِهَا، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثِ مَسْحَاتٍ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

وَيُجْزِيءُ كُلَّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْحِجَارَةِ مِمَّا يَزِيلُ الْأَذَى وَيَنْقِي الْمَحَلَّ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يُجْزَى أَقْلٌ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ تَعَمُّ كُلَّ مَسْحَةِ الْمَحَلِّ).

لما ثبت من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفعله فَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلُ «لَقَدْ نَحَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ»^١.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْخَلَاءَ، وَقَالَ: «اِئْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» فَالْتَمَسْتُ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدِ الثَّلَاثَ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرِّوْثَةَ، وَقَالَ: «إِنَّمَا رَكْسٌ»^٢.

ومعنى قوله: (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ) أَنَّهُ يُجْزَى فِي الْإِسْتِجْمَارِ الْحَجَرُ الْوَاحِدُ إِذَا كَانَ لَهُ ثَلَاثُ شُعَبٍ فَصَاعِدًا يَمْسَحُ بِكُلِّ شُعْبَةٍ مِنْهُ مَسْحَةً، وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ لَا يُجْزَى إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْإِنْقَاءُ بِالْمَاءِ عَوْدُ حُشُونَةِ الْمَحَلِّ كَمَا كَانَ).

وَهُوَ إِزَالَةُ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَبَلَّتْهَا، بِحَيْثُ يَخْرُجُ الْحَجَرُ نَقِيًّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرٌ إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَوَظْنُهُ كَافٍ).

لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْيَقِينِ فِيهِ حَرْجٌ وَمَشَقَّةٌ وَالْحَرْجُ مُنْتَفٍ شَرْعًا، فَلَوْ أَتَى بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ اكْتَفَى فِي زَوَالِهَا بِغَلْبَةِ الظَّنِّ. وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَسْنُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ بِالْمَاءِ).

لِأَنَّ الْحَجَرَ يُزِيلُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ فَلَا تُصِيبُهَا يَدُهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَاءِ فَيُطَهِّرُ الْمَحَلَّ، فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي التَّنْظِيفِ وَأَحْسَنَ، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "مُرَّنْ أَرْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا

١ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب الاستطابة، حديث رقم: ٤١١

٢ - رواه البخاري - كتاب الوضوء، باب: لا يستنجى بروت، حديث رقم: ١٥٤

عَنْهُمْ أَثَرُ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحِي مِنْهُمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنْ عَكَسَ كَرِهَ).

لأن استعمال الحجر بعد الماء يقذر المحل.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَجْزِي أَحَدَهُمَا).

لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ وَفِيهِ وَقَالَ: «أَتْنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْمَاءُ أَفْضَلُ).

لما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾» [التوبة: ١٠٨] قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمْ»^٣.

وَلِأَنَّهُ يُطَهَّرُ الْمَحَلُّ، وَيُزِيلُ الْعَيْنَ وَالْأَثَرَ، وَهُوَ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيفِ، وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "مُرَنَ أَرْوَاجُكُمْ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ"^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَكْرَهُ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا فِي الْاسْتِنْجَاءِ).

تعظيماً لها، ولأنها هيئة قضاء الحاجة.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٤١١٥، والترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب الاستنجاء بالماء، حديث رقم: ٢٠، والنسائي - كتاب الطهارة، ذكر الفطرة، الاستنجاء بالماء، حديث رقم: ٤٦، بسند صحيح

٢ - تقدم تخريجه

٣ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء، حديث رقم: ٤٠، وَابْنُ مَاجَةَ - كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالماء، حديث رقم: ٣٥٤، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب: ومن سورة التوبة، حديث رقم: ٣١٠٨

٤ - تقدم تخريجه

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحرم بروت وعظم).

لما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ مِنَ الْجِنَّ».^١

ولحديث سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه قَالَ: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ».^٢
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا تُطَهَّرَانِ».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وطعام ولو لبهيمة).

لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ النَّهْيَ عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَمِ بِأَنَّهُ زَادَ الْجِنَّ، فَزَادَنَا وَزَادَ دَوَائِبَنَا أَوَّلَى؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء).

قال ابن قدامة: فَإِنْ اسْتَنْجَى بِنَجَسٍ اخْتَمَلَ أَنْ لَا يُجْزئُهُ الْإِسْتِجْمَارُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ تَنَجَّسَ بِنَجَاسَةٍ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرَجِ، فَلَمْ يُجْزِئْ فِيهَا غَيْرُ الْمَاءِ، كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ ابْتِدَاءً، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ تَابِعَةٌ لِنَجَاسَةِ الْمَحَلِّ، فَزَالَتْ بِزَوَالِهَا.^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (كما لو تعدى الخارج موضع العادة).

لِأَنَّ الْأَصْلَ وَجُوبُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ، وَإِنَّمَا رَحَّصَ فِي الْإِسْتِجْمَارِ لِتَكَرُّرِ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَحَلِّ الْمُعْتَادِ، فَإِذَا جَاوَزَتْهُ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الرُّخْصَةِ، فَوَجَبَ غَسْلُهَا كَسَائِرِ الْبَدَنِ، وَالْغَسْلُ لِلْمُتَعَدِّي نَصٌّ عَلَيْهِ.^٥

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٤٠١٦، والترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب كراهية ما يستنجى به، حديث رقم: ١٩، بسند صحيح

٢ - رواه مسلم - وتقدم

٣ - رواه الدارقطني - كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، حديث رقم: ١٢٩، بإسناد صحيح

٤ - المغني لابن قدامة (١/ ١١٦)

٥ - المبدع في شرح المقنع (١/ ٦٩)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَجِبُ الْإِسْتِنْجَاءُ لِكُلِّ خَارِجٍ).

لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْعَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ».^١

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِلَّا الطَّاهِرُ).

كَالرَّيْحِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ وَلَا تَصْحَبُهَا نَجَاسَةٌ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنَّجَسُ الَّذِي لَمْ يَلُوثِ الْمَحَلَّ).

لِأَنَّ الْإِسْتِنْجَاءَ إِنَّمَا شُرِعَ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَا نَجَاسَةَ هُنَا.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٤٤٨٦، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، حديث رقم: ٣٦،

بسند صحيح

٢ - رواه مسلم - كتاب الحيض، باب المذي، حديث رقم: ٤٨٢

فَصْلٌ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول: «بِسْمِ اللَّهِ» أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ).

لما ثبت عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجَنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ».^١
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإذا خرج قدم اليمنى وقال: «غُفْرَانُكَ»، «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»).

لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانُكَ».^٣

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي».^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح).
قال ابن القيم: لم ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع.^٥
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومهب الريح).

١ - رواه الترمذي - أبواب الجمعة، أبواب السفر، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، حديث: ٥٨٢ بسند صحيح

٢ - رواه البخاري - كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، حديث رقم: ١٤١

٣ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، حديث رقم: ٢٨

٤ - رواه ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، حديث رقم: ٢٩٩، بسند ضعيف

٥ - مفتاح دار السعادة (٢/٢٠٥ - ٢٠٦)

لغلا يرتد إليه رشاش البول.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والكلام).

يكره الكلام حال قضاء الحاجة لما روي عن أبي سعيد الخدري، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْعَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُتُّ عَلَى ذَلِكَ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والبول في إناء).

إلا لحاجة؛ لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لما ثبت عن أُمِّمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْخٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يُبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وشق).

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ونار).

قيل لأنه يورث البرص.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يكره البول قائماً).

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله).

عن أبي أيوب الأنصاري، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ بُنِيَتْ قَبْلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى»^٣.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ١١٣١٠، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة، حديث رقم:

١٥

٢ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب في الرجل يبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ، حديث رقم: ٢٤، والنسائي -

كتاب الطهارة، باب البول في الإناء، حديث رقم: ٣٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَنْ يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ بِطَرِيقِ مَسْلُوكِ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ»^١.

وَالْمَلَاعِنُ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ جَمْعُ مَلْعَنَةٍ كَمَقْبَرَةٍ وَمَجْزَرَةٍ مَوْضِعِ الْقَبْرِ وَالْجُزْرِ.

وَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»^٢.

وَاللَّعَانَانِ هُمَا صَاحِبَا اللَّعْنِ أَيُّ الَّذِي يَلْعَنُهُمَا النَّاسُ كَثِيرًا، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ اللَّاعِنَانِ وَمَعْنَاهُ الْأُمْرَانِ الْجَالِبَانِ لِلْعَنْ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَهُمَا لَعَنَهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَلَمَّا صَارَا سَبَبًا لِلْعَنْ أُضِيفَ الْفِعْلُ إِلَيْهِمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ يَكُونُ اللَّاعِنُ بِمَعْنَى الْمَلْعُونِ فَالتَّقْدِيرُ اتَّقُوا الْمَلْعُونِ فَاعْلُهُمَا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وُظِلَ نَافِع).

لَمَّا تَقَدَّمَ، وَالْمُرَادُ بِالظِّلِّ مُسْتَظِلُّ النَّاسِ الَّذِي اتَّخَذُوهُ مَقِيلًا وَمُنَاحًا يَنْزِلُونَهُ أَوْ يَقْعُدُونَ تَحْتَهُ قَالُوا وَلَيْسَ كُلُّ ظِلٍّ يَمْنَعُ قِضَاءَ الْحَاجَةِ تَحْتَهُ فَقَدْ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ حَائِشِ النَّخْلِ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلِلْحَائِشِ ظِلٌّ بِلَاشِكٍ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرٌ يَقْصَدُ).

لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ وَتَعَافَهُ الْأَنْفُسُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَمَرٌ جَازَ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَبَيْنَ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ).

٣ - رواه البخاري - كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، حديث رقم:

٣٨٩، ومسلم - كتاب الطهارة، باب الاستطابة، حديث رقم: ٤١٤

١ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البول - حديث: ٢٤، بسند

حسن

٢ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق - حديث: ٤٢٣

لما ثبت عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَحْصِفَ نَعْلِي بِرَجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوْسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَنْ يَلْبَثَ فَوْقَ قَدَرٍ حَاجَتِهِ).

لِأَنَّهُ كَشَفَ لِلْعَوْرَةِ بِلَا حَاجَةٍ وَهُوَ مُضِرٌّ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ قِيلَ: إِنَّهُ يَدْمِي الْكَبِدَ وَيُورِثُ الْبَاسُورَ.

١ - رواه ابن ماجه- كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور، حديث رقم: ١٥٦٢، بسند صحيح

بَابُ السَّوَاكِ

السَّوَاكُ بِكَسْرِ السِّينِ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ وَهُوَ الْإِسْتِيَاكُ، وَعَلَى الْآلَةِ الَّتِي يَسْتَاكُ بِهَا وَيُقَالُ فِي الْآلَةِ أَيْضًا مَسْوَاكُ بِكَسْرِ الْمِيمِ، يُقَالُ سَاكٌ فَاهُ يَسْوُكُهُ سَوَاكًا.

ورد في فضل السواك جملة من الأحاديث منها:

ما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»^١.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»^٢.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ»^٣.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ»^٤.

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ»^٥.

١ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، حديث رقم: ٥، رَوَاهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ - كتاب الوضوء، جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل - باب فضل السواك وتطهير الفم به حديث: ١٣٦، وابن حبان - كتاب الطهارة، باب سُنَنِ الْوُضوءِ، ذَكَرُ إِثْبَاتِ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسَوِّكِ، حديث رقم: ١٠٦٧، وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ تَعْلِيقًا، بسند صحيح

٢ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، حديث رقم: ٨٦١، وَمُسْلِمٌ - كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم: ٣٩٦

٣ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، حديث رقم: ٨٦١

٤ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، حديث رقم: ٨٦٢

٥ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب الوضوء، باب السواك، حديث رقم: ٢٤٢، وَمُسْلِمٌ - كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم: ٤٠١

وَعَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: «بِالسَّوَاكِ».^١

وَعَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكِ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَتَنْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ زَادَ قُتَيْبَةُ، قَالَ وَكَيْعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ: يَعْنِي الْاسْتِنْجَاءَ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (يسن بعود رطب لا ينفقت).

لأنه أبلغ في التنظيف ولئلا يجرح الفم.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهو مسنون مطلقاً).

حُكْمُ السَّوَاكِ:

السَّوَاكِ سُنَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا سَيَأْتِي وَدَلِيلُهُ مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».^٣

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَوْ كَانَ السَّوَاكِ وَاجِبًا أَمَرْتُهُمْ بِهِ شَقَّ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقَّ.^٤

ومما يدل على استحبابه كذلك ما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّوَاكِ مَطْهَرَةٌ لِلْقَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».^٥

١ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم: ٣٩٧

٢ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم: ٤١٠

٣ - تقدم تخريجه.

٤ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٣٨٠)

٥ - تقدم تخريجه.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ فِيكَرِهِ).

استدل من قال بالكراهة بعد الزوال للصائم بحديثين الأول صريح غير صحيح، والثاني صحيح غير صريح.

أما الأول فعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْعِدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ يَسَّ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتْ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».^١

وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

وَالثَّانِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».^٢

قَالُوا وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ إِنَّمَا يَظْهَرُ غَالِبًا بَعْدَ الزَّوَالِ، فَوَجَبَ اخْتِصَاصُ الْحُكْمِ بِهِ، وَلَئِنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ مُسْتَطَابَةٍ شَرْعًا، فَتُسْتَحَبُّ إِدَامَتُهُ، كَدَمِ الشَّهِيدِ، والقول بعدم الكراهة مطلقاً رواية عن أحمد ودليل ذلك مَا رَوَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ، وَهُوَ صَائِمٌ».^٣

وَعَنْهُ: يُسْتَحَبُّ مُطْلَقًا، اخْتَارَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

١ - رواه البزار - حديث رقم: ١٨٨٢، والبيهقي - كتاب الصيام، باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائماً، حديث رقم: ٧٨٣٣، والطبراني في الكبير - حديث رقم: ٣٦٠٥ والدارقطني كتاب الصيام، باب السواك للصائم، حديث رقم: ٢٠٨١، وسنده ضعيف

٢ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب الصوم، باب فضل الصوم، حديث رقم: ١٨٠٤، ومُسْلِمٌ - كتاب الصيام، باب فضل الصيام، حديث رقم: ٢٠١٨

٣ - تقدم تخريجه

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَسُنُّ لَهُ قَبْلَهُ بَعْدُ يَابِسُ وَيَبَاحُ بِرُطْبٍ).

يعني قبل الزوال، لما ورد عَنْ عَامِرِ بْنِ رَيْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ»^١.

وقوله بعد يابس ليأمن من أن يفصل منه شيء يَدْخُلُ جَوْفَهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَمْ يُصَبِّ السُّنَّةُ مَنْ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ).

كَمَنْ اسْتَاكَ بِأَصْبُعِهِ أَوْ خِرْقَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْقَاءُ كَمَا يَحْصُلُ بِالْعُودِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ وَضُوءٍ).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوءٍ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَصَلَاةٍ).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَنْبَاهٍ مِنْ نَوْمٍ).

لما ثبت عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ»^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعِنْدَ تَغْيِيرِ رَائِحَةِ فَمٍ).

لِأَنَّ السَّوَاكَ مَشْرُوعٌ لِإِزَالَةِ رَائِحَتِهِ وَتَطْيِيبِهِ.

١ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حديث رقم: ١٥٤٠١، والترمذي - أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في السواك للصائم، حديث رقم: ٦٨٩، وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيلًا - كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، وَقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٢ - تقدم تخريجه

٣ - تقدم تخريجه

٤ - تقدم تخريجه

وَمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، فَيَسْتَقِظُ إِلَّا تَسْوَكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ»^١.

وَالْقَمُّ قَدْ يَتَغَيَّرُ فِي أَحْوَالٍ: عِنْدَ النَّوْمِ لِأَنَّهُ إِذَا نَامَ يَنْطَبِقُ فُوهُ فَتَتَغَيَّرُ رَائِحَتُهُ، وَعِنْدَ كَثْرَةِ الْكَلَامِ، وَعِنْدَ طُولِ السُّكُوتِ، وَعِنْدَ شِدَّةِ الْجُوعِ، وَعِنْدَ أَكْلِ مَا يُغَيِّرُ الْقَمَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُرِيحَةِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذا عند دخول مسجد ومنزل)

لَمَّا ثَبَتَ عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: «بِالسَّوَاكِ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإطالة سكوت وصفرة أسنان).

لأنه مظنة تغير رائحة الفم، ولما روي عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَسْتَاكُونَ، فَقَالَ: «تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا وَلَا تَسْتَاكُونَ؟ اسْتَاكُوا. لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعداً).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤَيِّ فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرَيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبِيَدِهِ السَّوَاكَ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخِذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَنْ نَعَمْ» فَتَنَاوَلْتُهُ، فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: أَلَيْسَ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: «أَنْ نَعَمْ» فَلَيْنَتْهُ، فَأَمَرَهُ^٤.

١ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حديث رقم: ٢٤٣٧٣، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب السواك لمن قام من الليل، حديث رقم:

٥٢، بسند حسن

٢ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم: ٣٩٧

٣ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٥٣٧٨، والبخاري - حديث رقم: ١١٥٩، والطبراني في الكبير حديث، رقم: ١٢٨٨،

بسند صحيح

٤ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب المغازي، باب مرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، حديث رقم: ٤١٩٣

فَصْلٌ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (يُسْنُ حَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الْإِيطِ وَتَقْلِيمُ الْأَطَافِرِ).

دليل ذلك ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْإِخْتِائُنُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِيطِ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنَّظَرُ فِي الْمِرَاةِ).

لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرَاةِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَتِي وَأَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنَّظَرُ فِي الطَّيْبِ).

لقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ، حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ، وَبَسَطْتُ يَدَيْهَا».^٣

ولما ثبت عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيْبَ».^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالِاكْتِحَالُ كُلِّ لَيْلَةٍ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا).

لما ثبت عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ».^٥

١ - رواه البخاري - كتاب اللباس، باب قص الشارب، حديث رقم: ٥٥٥٨، ومسلم - كتاب الطهارة، باب خصال

الْفِطْرَةِ، حديث رقم: ٤٠٣

٢ - رواه الطبراني في الكبير - حديث رقم: ١٠٥٧٢ وأبو يعلى - حديث رقم: ٢٥٥٤، وفي سنده ضعف

٣ - رواه البخاري - كتاب الحج، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، حديث رقم: ١٦٧٥، ومسلم -

كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث رقم: ٢١٢٢

٤ - رواه البخاري - كتاب اللباس، باب من لم يرد الطيب، حديث رقم: ٥٥٩٣

٥ - رواه ابن ماجه - كتاب الطب، باب الكحل بالإثمد، حديث رقم: ٣٤٩٤، بسند صحيح

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها).

لما ثبت عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللَّحَى»^٢.

لما ثبت عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُزُوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْحُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»^٣.

والأمر يفيد الوجوب، ولأن في حلق اللحية تشبه بالمشركون.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها).

ولفعل ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ: كَانَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ^٤.

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ أَشَدَّ الصَّحَابَةِ تَأْسِيًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَا رَأَيْتُ أَلَزَمَ لِلْأَمْرِ الْأَوَّلِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»^٥.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٣٢٢٠، والترمذي - أبواب اللباس، باب ما جاء في الاكتحال، حديث رقم: ١٧٢٤، بسند حسن

٢ - رواه البخاري - كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر وتنف الإبط، حديث رقم: ٥٩٤٩ كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، حديث رقم: ٥٥٦١، ومسلم - كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم: ٤٠٨

٣ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم: ٤٠٩

٤ - رواه البخاري - كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، حديث رقم: ٥٨٩٢

٥ - رواه الحاكم - كتاب معرفة الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حديث رقم: ٦٣٩٥

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ».^١

فهو سنة إبراهيم الخليل وقد أمرنا الله تعالى بالتأسي به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولما ورد عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُليبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» يَقُولُ: اخْلُقْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرِ مَعَهُ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتَنِ».^٢

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُمْ كَانُوا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجِبَ الْغُسْلُ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا حَتَّى يَذْفُقَ قَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحِ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ تَسْأَلُ عَنْهُ أُمُّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ. قَالَ: قُلْتُ: مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجِبَ الْغُسْلُ».^٣

وَعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ، فَعَلَّيْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا».^٤

١ - رواه البخاري - كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر وتنف الإبط، حديث رقم: ٥٩٤٩، ومسلم - كتاب

الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ٤٤٧٢

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٥١٦٠، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل - حديث رقم: ٣٠٥، بسند حسن

٣ - رواه البخاري - كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، حديث رقم: ٢٨٧، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث رقم: ٥٥٢

٤ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٥٤٨٧، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم - باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث رقم: ٦٠٥، بسند صحيح وهذا لفظ ابن ماجه

- وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا.^١
- وَالْحِتَّانُ هُوَ قِطْعُ جِلْدَةٍ غَاشِيَةٍ عَلَى الْحَشْفَةِ، وَلِلْأُنْثَى: وَهُوَ قِطْعُ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ تُشَبِّهُ عُرْفَ الدِّيكِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا، نَصَّ عَلَيْهِ.
- وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ.
- لَمَّا وَرَدَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْفِضِي، وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ».^٢
- وَلَمَّا رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «الْحِتَّانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».^٣

١ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمَفْرَدِ - بَابُ الْخِتَانِ لِلْكَبِيرِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ١٢٩٣، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ - حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٦٢٣٦، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ - حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٨١٣٧

٣ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السَّنَنِ وَالْأَثَارِ - كِتَابُ الْأَشْرِيَّةِ، بَابُ الْخِتَانِ وَاجِبٌ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ١٧٤٨٢

بَابُ الْوُضُوءِ

تعريف الوُضُوءِ:

الْوُضُوءُ لغة: مَاخُودٌ مِنَ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالْحُسْنُ وَالنَّصَارَةُ لِإِزَالَتِهِ لِظُلْمَةِ الذُّنُوبِ.
وَالْوُضُوءُ بِضَمِّ الْوَاوِ: فِعْلٌ الْمُتَوَضِّعِ مِنَ الْوَضَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ يُنَظِّفُ الْمُتَوَضِّعُ وَيُحَسِّنُهُ، وَبِفَتْحِهَا اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ.

وَفِي الشَّرْعِ: اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءِ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحًا بِنِيَّةٍ.

فضل الوُضُوءِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ»^١.

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ»^٢.

وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحَجِّلْهُ»^٣.

١ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، حديث رقم: ٣٨٦

٢ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، حديث رقم: ٣٨٧

٣ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث رقم: ٣٨٨

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ مِنْ عَدَنِ هُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلَا نَيْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ، كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا، مُحْجَلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»^١.

وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُوحَ أَنْتُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحَلِيَّةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ»^٢.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكَ رَبَّاطٌ»^٣.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ: قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالْوُضُوءَ حَدَّثَنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضَّمُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَشِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ وَخْيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أُنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أُنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاتَّقَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^٤.

١ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتججيل في الوضوء، حديث رقم: ٣٩٠

٢ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، حديث رقم: ٣٩٤

٣ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، حديث رقم: ٣٩٥

٤ - رواه مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، حديث رقم: ٨٣٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (تَجِبُ فِيهِ التَّسْمِيَةُ).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَسْقُطُ سَهْوًا).

لما ثبت عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»^٢.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: إِذَا نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنَّ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنْ ذَكَرَهَا فِي أَثْنَاءِ ابْتِدَاءِ).

إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ فَعَلِيَ قَوْلَيْنِ: الْأَوَّلُ: إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ يَأْتِي بِهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَيَبْنِي عَلَى وُضُوئِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَفِيَ عَنْهَا مَعَ السَّهْوِ فِي جُمْلَةِ الْوُضُوءِ فَفِي بَعْضِهِ أَوَّلٍ، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا حَتَّى غَسَلَ غُضُوًّا لَمْ يَغْتَدِّ بِغَسَلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ الْعَمْدِ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ: إِذَا سَمِيَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ. يَعْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ.

الثَّانِي: لَا تَسْقُطُ بِالسَّهْوِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ، وَقِيَاسًا لَهَا عَلَى سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ؛ وَلِأَنَّهُ أَمَكَّنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَى جَمِيعِهِ، فَوَجَبَ كَمَا لَوْ ذَكَرَهَا فِي أَوَّلِهِ، وَهُوَ الْأَوَّلُ أَوَّلًا^٣.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٩٢٣٥، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، حديث رقم: ٩٣،

وابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، حديث رقم: ٣٩٦، بسند صحيح

٢ - رواه ابن ماجه - كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم: ٢٠٣٩، بسند صحيح

٣ - انظر المغني لابن قدامة (١/ ٧٧)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفروضه ستة: غسل الوجه).

الفروض جمع فرض المراد بها الأركان، والركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهو داخل ماهية العبادة، ولا يسقط سهواً ولا جهلاً ولا عمداً، والواجب يسقط سهواً وجهلاً، والمستحب يسقط سهواً وجهلاً وعمداً.

أول أركان الوضوء غَسْلُ الْوَجْهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾^١.

وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا إِلَى النَّازِلِ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقْنِ طُولًا، وَمِنْ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا.

وَفِي الْمُسْتَرَسِلِ مِنَ اللَّحْيَةِ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجِبُ إِفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ مِنَ الْوَجْهِ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ الْعَرَبِ فِي الْعُلَامِ إِذَا نَبَتَتْ لِحْيَتُهُ: طَلَعَ وَجْهُهُ.

والثاني: لا يجب غسله؛ لأنه شعر نازل عن محل الفرض، أشبه الذؤابة في الرأس.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومنه المضمضة والاستنشاق).

وَمِنْهُ أَيُّ: الْوَجْهِ فَمَ وَأَنْفٌ لِدُخُولِهِمَا فِي حَدِّهِ.

عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»^٢.

١ - سورة المائدة: الآية/ ٦

٢ - رواه البخاري- كتاب الوضوء، باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، حديث رقم: ١٥٧، ومسلم- كتاب الطهارة، باب صفة

الوضوء وكماله، حديث رقم: ٣٥٧

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ». رواه النسائي وابن حبان والطبراني في الكبير بسند صحيح

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضٌ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَسَلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ).

الرَّكْنُ الثَّانِي غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.^٢

وَكَلِمَةُ (إِلَى) تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى (مَعَ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾.^٣

وَفِعْلُهُ أَيْضًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَيِّنُهُ.

فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَذَارَ الْمَاءِ عَلَى مِرْفَقَيْهِ».^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ)

الرَّكْنُ الثَّلَاثُ مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.^٥

وَالْبَاءُ هُنَا لِلِلِصَاقِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ. وَالْبَاءُ لَهَا ثَلَاثُ اسْتِعْمَالَاتٍ تَأْتِي لِلِلِصَاقِ، وَتَأْتِي لِلِاسْتِغْرَاقِ، وَتَأْتِي لِلتَّبْعِيضِ، وَقَدْ بَيَّنْتَ السَّنَةَ الْمُرَادَ مِنَ الْبَاءِ هُنَا.

فَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ

١ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، حديث رقم: ١٢٥، وصححه الألباني

٢ - سورة المائدة: الآية/ ٦

٣ - سورة النساء: الآية/ ٢

٤ - رواه البيهقي - كتاب الطهارة، جُمَاعُ أَبْوَابِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ، بَابُ التَّكْرَارِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ، حديث رقم:

٢٥٦، والدارقطني - كتاب الطهارة، بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ٢٧٢

٥ - سورة المائدة: الآية/ ٦

يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " ١.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي وَضُوئِهِ مِنْ نَاصِيَّتِهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إِلَى نَاصِيَّتِهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ» ٢.

وَمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ مَسَحَ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَعَ الْعِمَامَةِ، كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

فَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ» ٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمِنْهُ الْأُذُنَانِ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» ٤.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» ٥.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَسَلَ الرَّجُلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ).

الرَّابِعُ غَسَلَ الرَّجُلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» ٦.

١ - رواه البخاري - كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، حديث رقم: ١٨٢، ومسلم - كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ٣٧٢

٢ - رواه ابن خزيمة - كتاب الوضوء، جماع أبواب الوضوء وسننه - باب مسح جميع الرأس في الوضوء، حديث رقم: ١٥٨، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور - باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه، حديث رقم: ٢٩٨، بسند صحيح

٣ - رواه ابن حبان - كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما - حديث رقم: ١٣٦٢، بسند صحيح

٤ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ١١٧، والترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس - حديث رقم: ٣٧، وابن

ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس - حديث: ٤٤١، بسند صحيح

٥ - رواه ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس - حديث رقم: ٤٤٢، بسند صحيح

٦ - سورة المائدة: الآية / ٦

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالتَّرْتِيبُ).

وَالْخَامِسُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ.

كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَدْخَلَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَيْنِ، وَقَطَعَ النَّظِيرَ عَنْ نَظِيرِهِ، وَهَذَا قَرِينُهُ إِزَادَةَ التَّرْتِيبِ، بَلْ لَا يُعْلَمُ لِهَذَا فَائِدَةٌ غَيْرُ التَّرْتِيبِ، وَالْآيَةُ سَيِّقَتْ لِيَبَيِّنَ الْوَاجِبَ، وَتَوْضُأَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْتَبًا وَقَالَ: «هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ» أَيِّ مِثْلِهِ. وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ «مَا أَبَالِي إِذَا أَتَمَمْتُ وَضُوءِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ».^١

فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ هَنْدٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا عَنَى بِهِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمَا فِي الْكِتَابِ وَاحِدٌ.

قال ابن قدامة: قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَحَدُنَا يَسْتَعْجِلُ، فَيَغْسِلُ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا. حَتَّى يَكُونَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالرَّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهَا أَصْلٌ.^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْمُؤَالَاةُ).

السَّادِسُ الْمُؤَالَاةُ وَهِيَ أَنْ لَا يُؤَخَّرَ غَسْلُ غُضُوٍّ حَتَّى يَجِفَّ الْغُضُوُّ قَبْلَهُ بِزَمَنٍ مُعْتَدِلٍ أَوْ قَدَرُهُ مِنْ غَيْرِهِ.

ودليها ما ثبت عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدَرُ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصْبِهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».^٣

١ - رواه البيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، باب الرخصة في البداءة باليسار، حديث رقم:

٣٨٤، والدارقطني - كتاب الطهارة، باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى، حديث رقم: ٢٥١،

وابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الطهارات، في الرجل يتوضأ بيداً برجليه قبل يديه، حديث رقم: ٤١٧، وابن المنذر -

كتاب صفة الوضوء، ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء، حديث رقم: ٤١٢

٢ - المغني لابن قدامة (١/ ١٠١)

٣ - رواه أحمد - حديث: ١٥٢٢٤، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، حديث رقم: ١٥١، بسند

وَلَوْ لَمْ تَجِبِ الْمُؤَالَاةُ لِأَمْرِهِ بِغَسْلِ اللُّمَعَةِ فَقَطُّ. وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْحَدَثُ. فَاشْتَرَطَتْ هَا الْمُؤَالَاةُ كَالصَّلَاةِ. وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ إِلَّا مُتَوَالِيًا. وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْغُسْلِ تَرْتِيبٌ وَلَا مُؤَالَاةٌ ; لِأَنَّ الْمَغْسُولَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ غُضُوِّ وَاحِدٍ.^١

شُرُوطُ الْوُضُوءِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وشروطه ثمانية: انْقِطَاعُ مَا يُوجِبُهُ).

الشَّرْطُ فِي اللَّعَةِ: الْعَلَامَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾^١.

وينقسم إلى أقسام ثلاثة: عَقْلِيٌّ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ، وَلُغَوِيٌّ كَ: (إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ)، وَشَرْعِيٌّ كَالطَّهَّارَةِ لِلصَّلَاةِ.

وَفِي الْإِصْطِلَاحِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِدَاتِهِ.

أول شروط الوضوء انْقِطَاعُ مَا يُوجِبُهُ، فلا يصح الوضوء مع ملابسة الحدث ونحوه، فمن كان يأكل لحم إبل مثلاً لا يجوز له الوضوء أثناء أكله لأنه من موجبات الوضوء، وكذا خروج الريح وكل خارج من السبيلين لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنِّيَّةُ).

يَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَّارَةِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهَا شَرْطُهَا، فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فِي جَمِيعِهَا، فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّهَّارَةِ قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدَ بِهِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ غَسْلِ كَفَّيْهِ، لِتَشْمَلِ النِّيَّةُ مَسْنُونِ الطَّهَّارَةِ وَمَفْرُوضَهَا. فَإِنْ غَسَلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ النِّيَّةِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَّارَةِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ، كَقَوْلِنَا فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ.^٢

لما ثبت عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».^٣

وَهِيَ شَرْطٌ لِكُلِّ عِبَادَةٍ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ، فَلَا يَشْرَعُ الْجَهْرُ بِهَا، وَلَا يَضُرُّ سَبْقُ لِسَانٍ بَعْدَ مَنْوِيٍّ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْإِسْلَامُ).

١ - سورة محمد: الآية / ١٨

٢ - المغني لابن قدامة (١ / ٨٤)

٣ - رواه البخاري - باب بدء الوحي حديث: ١، ومسلم - كتاب الإمارة، باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ"، حديث رقم: ٣٦٢١

لَأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ تَقْتَضِي إِلَى النِّيَّةِ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِسْلَامُ كَالصَّلَاةِ، وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾^١.

وَالطَّهَارَةُ عَمَلٌ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ حُكْمًا تَبْطُلُ بِمُبْطَلَاتِهَا فَيَحِبُّ أَنْ تَحْبَطَ بِالشِّرْكِ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْحَدَثُ فَأَفْسَدَهَا الشِّرْكُ، كَالصَّلَاةِ وَالتَّيَمُّمِ؛ وَلِأَنَّ الرِّدَّةَ حَدَثٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَدَثُ حَدَثَانٍ؛ حَدَثُ اللِّسَانِ، وَحَدَثُ الْفَرْجِ، وَأَشَدُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِ^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْعَقْل).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْتَمِيز).

لِأَنَّهُ أَدْنَى سَنٍّ يُعْتَبَرُ قَصْدًا لِصَغِيرٍ فِيهِ شَرْعًا؛ فَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا غُسْلٌ مِمَّنْ لَمْ يُمَيِّزْ، وَاخْتَلَفَ فِي سَنِ التَّمْيِيزِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ، وَضَابِطُ التَّمْيِيزِ، أَنَّ الْمُمَيِّزَ هُوَ مَنْ يَفْهَمُ الْخَطَابَ وَيَحْسُنُ الْجَوَابَ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْمَاءُ الطَّهُورُ الْمُبَاح).

فَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا غُسْلٌ بِغَيْرِ مَاءٍ طَهُورٍ، وَتَقَدَّمَ صِفَتُهُ، وَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا غُسْلٌ بِنَحْوِ مَاءٍ مَعْصُوبٍ؛ لِعَدَمِ انْفِكَافِ الْجَهَةِ، وَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^٤.

١ - سورة الزُّمَرِ: الْآيَةُ/ ٦٥

٢ - الْمَغْنِي لِابْنِ قَدَامَةَ (١/ ١٣٠)

٣ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حَدِيثٌ رَقْمُ: ٢٤١٧١، وَأَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الْحُدُودِ، بَابُ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يَصِيبُ حَدًّا، حَدِيثٌ رَقْمُ: ٣٨٤٣، وَالنَّسَائِيُّ كِتَابُ الطَّلَاقِ، بَابُ مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ٣٣٩٥، وَابْنُ مَاجَهَ - كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ٢٠٣٧، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٤ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صَلَاحٍ جَوْرٍ فَالْصَّلَاحُ مُرَدُّودٌ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ٢٥٧١، وَمُسْلِمٌ - كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ٣٣٢٩

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإزالة ما يَمْنَعُ وُضُوءَهُ).

لما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبَعُوا الْوُضُوءَ»^١.

ولا يتحقق الإسْبَاحُ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا بِإِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ وُضُوءَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشْرَةِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالِاسْتِجْمَارُ).

يعني الْفَرَاغُ مِنْ اسْتِنْجَاءِ بَمَاءٍ أَوْ اسْتِجْمَارٍ بِنَحْوِ حَجَرٍ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

١ - رواه البخاري- كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين، حديث رقم: ١٦٠، رواه مسلم- كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما، حديث رقم: ٣٨٠

فصل

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فالنية هنا قصد رفع الحدث).

النِّيَّةُ مَعْنَاهَا فِي اللَّغَةِ: الْقَصْدُ وَهُوَ عَزَمُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّيْءِ.

وفي الشرع: العزم على فعل الشيء تقرباً إلى الله تعالى.

وقصد رفع الحدث مَعْنَاهُ إِزَالَةُ الْمَانِعِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ يَفْتَقِرُ إِلَى الطَّهَارَةِ، ولم يذكر زوال الخبث لأنه لا يحتاج إلى نية، ولأن الكلام هنا على الطهارة.

والعبرة في النية بعزم القلب لا بما تلفظ به بلسانه ولم يعتقده بقلبه.

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللَّهُ: فَمَتَى اعْتَقَدَ بِقَلْبِهِ أَجْزَأُ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ تَخْطُرِ النِّيَّةُ بِقَلْبِهِ لَمْ يُجْزِهِ. وَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى غَيْرِ مَا اعْتَقَدَهُ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ صِحَّةَ مَا اعْتَقَدَهُ بِقَلْبِهِ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف).

والقصد هو: ما يراد ويرمى إليه، والمعنى هنا بيان النية فيما تشترط له الطهارة ولا تصح العبادة إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو قصد ما تسن له).

أي لو قصد ما تستحب له الطهارة.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (كقراءة).

المراد كقراءة القرآن فإنه يستحب لها الطهارة لما ثبت عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَدْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ».^٢

١ - المغني لابن قدامة (١/ ٨٣)

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٩٠٣٤، وابن ماجه - كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا، بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ، حديث رقم: ٣٥٠ بسند صحيح

قال ابن قدامة رحمه الله: وَإِنْ نَوَى مَا تُشَرِّعُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَلَا تُشْتَرِطُ، كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالنَّوْمِ، فَهَلْ يَرْتَفِعُ حَدُّهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَصْلُهُمَا، إِذَا نَوَى تَجْدِيدَ الْوُضُوءِ وَهُوَ مُحْدَثٌ، وَالْأَوَّلَى صِحَّةُ طَهَارَتِهِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى شَيْئًا مِنْ ضَرُورَةِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ الْفَضِيلَةُ الْحَاصِلَةُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ، فَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ، كَمَا لَوْ نَوَى بِهَا مَا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِهَا؛ وَلِأَنَّهُ نَوَى طَهَارَةً شَرْعِيَّةً، فَصَحَّتْ لِلْخَبَرِ^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَذَكَرَ).

لحديث المَهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَذَانِ).

لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُؤْذَنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا»^٣.

ولأنه ذكر لله تعالى فيستحب الوضوء له؛ المَهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد تقدم.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَنَوْمِ).

لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ»^٤.

١ - المغني لابن قدامة (١/ ٨٤)

٢ - رواه أحمد، وابن ماجه وتقدم تخريجه

٣ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وَضُوءٍ، حديث رقم: ١٨٩، والبيهقي - كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب لا يؤذن إلا طاهر، حديث رقم: ١٧٢٠، بسند ضعيف

٤ - رواه البخاري - كِتَابُ الْغُسْلِ، بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ، حديث رقم: ٢٨٨، ومسلم - كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ، وَعَسَلِ الْفَرْجَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ، حديث رقم: ٢١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَرَفَعَ شَكًّا).

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّكَتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، وَإِذَا شَكَّكَتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاْمُضِ»^١.

فَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ، حَتَّى وَصَلَ الْأَمْرَ بِهِ إِلَى الْوَسْوَاسَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ، مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَعَنْ مُغِيرَةَ بْنِ حَيْثَمَةَ، شَكَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ، أَمَّ شَكًّا فِي الْوُضُوءِ يَقُولُ: وَسْوَسةً لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا قَالَ: «ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَمْضِي»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ يُقَالُ: «إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ فَإِذَا جَعَلَهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَضَبَ).

لِأَنَّ الْعَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ مِنَ النَّارِ، وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ لَمَّا وَرَدَ عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا عَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكَلَامٍ مُحَرَّمٍ).

يَسْتَحَبُّ الْوُضُوءَ عَقِبَ الذَّنْبِ لِعُمُومِ الْأَدْلَةِ الَّتِي تَبَيَّنَ أَثَرُ الْوُضُوءِ فِي تَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ وَمَحْوِ الْخَطَايَا وَمِنْهَا مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ»^٤.

١ - رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الشَّكِّ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، رَقْم: ٥٣٩

٢ - رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَنْ شَكَّ فِي أَعْضَائِهِ، رَقْم: ٥٤٢

٣ - رواه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني - وهو عَطِيَّةٌ هُوَ بَنُ عُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدِيثٌ رَقْم: ١٢٦٧

٤ - رواه مسلم - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ، حَدِيثٌ رَقْم: ٣٢

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: «يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُولُهَا»^١.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْحَبِيثَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَجُلُوسٍ بِمَسْجِدٍ).

لأنه في صلاة ما دام في المسجد يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ» فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الْحَدَّثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ^٣.

ولأن المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ»^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَدْرِيسٍ عِلْمٍ).

لما يشتمل عليه من ذكر الله تعالى فعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ"^٥.

١ - رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَلَامِ، حديث رقم: ٤٧٠

٢ - رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْكَلَامِ، حديث رقم: ٤٦٩

٣ - رواه البخاري - كِتَابُ الْوُضُوءِ، بَابُ مَنْ لَمْ يَرِ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبْلِ وَالْأُخْرَى، حديث رقم: ١٧٦، ومسلم - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ، حديث رقم: ٢٧٤

٤ - رواه البخاري - كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلُ الْمَسَاجِدِ، حديث رقم: ٦٥٩،

ومسلم - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ، حديث رقم: ٢٧٣

٥ - رواه أحمد، وابن ماجه، بسند صحيح وتقدم تخريجه

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَكَل).

لما روي عَنْ سَلَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكََةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بَرَكََةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ».^١
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ».^٢

وفيما قاله المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ نظر فإن الأحاديث التي اعتمد عليها من قال: إن الوضوء قبل الأكل سنة إنما هي أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وعلى فرض صحتها فإن الوضوء المراد فيها إنما هو الوضوء اللغوي وليس الشرعي، قال ابن قدامة بعد ذكر هذه الأحاديث يَغْنِي بِهِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ.^٣

وأيضاً فإن هذه الأحاديث معارضة بما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فمضى نوى شيئاً من ذلك ارتفع حدثه).

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».^٥

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٣٧٣٢، وأبو داود - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ، بَابُ فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ، حديث رقم:

٣٧٦١، والترمذي - أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ،

حديث رقم: ١٨٤٦، بسند ضعيف

٢ - رواه ابن ماجه - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ، عِنْدَ الطَّعَامِ، حديث رقم: ٣٢٦٠، بسند ضعيف

٣ - المغني لابن قدامة (٧/ ٢٨٩)

٤ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٥٤٩، والترمذي - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ، بَابُ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ، حديث رقم:

٣٧٦٠، والنسائي - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، حديث رقم: ١٣٢، وصححه الألباني

٥ - رواه البخاري - باب بدء الوحي حديث: ١، ومسلم - كتاب الإمارة، باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما

الأعمال بالنية"، حديث رقم: ٣٦٢١

ورد عن الإمام أحمد فيما تُشَرِّعُ أو تستحب له الطَّهَارَةُ رويتان إحداهما: يَرْتَفِعُ حدثه، وَهُوَ الصَّحِيحُ وعليه الأكثر، وقدمنا كلام ابن قدامة في ذلك، وَالرَّوَايَةُ الثَّانِيَّةُ: لَا يَرْتَفِعُ حدثه، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ حدثه؛ لِأَنَّهُ نَوَى طَهَارَةً شَرْعِيَّةً.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَضُرُّ سَبْقُ لِسَانِهِ بِغَيْرِ مَانَوِي).

لأن محلَّها القلب، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ، وَمَحَلُّ الْقَصْدِ الْقَلْبُ، فَمَتَى اعْتَقَدَ بِقَلْبِهِ أَجْزَأَهُ، فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى غَيْرِ مَا اعْتَقَدَهُ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ صِحَّةَ مَا اعْتَقَدَهُ بِقَلْبِهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا شَكُّ فِي النَّيَّةِ أَوْ فِي فِرَاقِ بَعْدَ فَرَغِ كُلِّ عِبَادَةٍ).

لَا أَثَرُ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَقُوعُهَا عَنْ تَمَامٍ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ الشَّكُّ بَعْدَهُ لَعَسَرَ الْأَمْرُ لِكثَرَةِ عُرُوضِهِ.

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا شَكَّ فِي النِّيَّةِ بَعْدَ فَرَاقِهِ مِنَ الطَّهَارَةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى شَكِّهِ؛ لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي الْعِبَادَةِ بَعْدَ فَرَاقِهِ مِنْهَا، أَشْبَهَ الشَّكَّ فِي شَرْطِ الصَّلَاةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَبْطُلَ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا بَاقٍ، بِدَلِيلِ بُطْلَانِهَا بِمُبْطِلَاتِهَا، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ.

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَتْ مُحْكُمًا؛ بِصِحَّتِهَا قَبْلَ شَكِّهِ، فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِالشَّكِّ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الْحَدَثِ الْمُبْطِلِ^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنْ شَكَّ فِي النَّيَّةِ فِي الْأَثْنَاءِ اسْتِنَافٍ).

لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ شَكٌّ فِي شَرْطِهَا وَهُوَ فِيهَا، فَلَمْ تَصَحَّ؛ فَلَزِمَهُ اسْتِنَافُهَا، وَالِاسْتِنَافُ هُوَ الْإِبْدَاءُ. وَيُسْتَحَبُّ اسْتِصْحَابُ ذِكْرِ النَّيَّةِ إِلَى آخِرِ طَهَارَتِهِ؛ لِتَكُونَ أَفْعَالُهُ مُقْتَرَنَةً بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ اسْتِصْحَبَ حُكْمَهَا أَجْزَأَهُ. وَمَعْنَاهُ: أَنَّ لَا يَنْوِي قَطْعَهَا.

وَإِنْ عَزَبَتْ عَنْ خَاطِرِهِ، وَذَهَلَ عَنْهَا، لَمْ يُؤْثَرِ ذَلِكَ فِي قَطْعِهَا؛ لِأَنَّ مَا أُشْتُرِطَتْ لَهُ النَّيَّةُ لَا يَبْطُلُ بِعُزُوبِهَا، وَالذُّهُولُ عَنْهَا، كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ^٢.

فصل في صفة الوضوء

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهي أن ينوي ثم يسمي).

لأنه لا يتصور عمل بلا نية ولأنها شرط فيقدم على المشروط، ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمر بالتسمية عند الوضوء، وقد تقدم الكلام عليها.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد).

لما ثبت عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَمَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضَّمْ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة).

الشَّعْرُ تَبَعًا لِلْمَحَلِّ فَإِنْ كَانَ الْوَجْهَ فِيهِ شَعْرٌ خَفِيفٌ يَصِفُ الْبَشْرَةَ، وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ يَسْتُرُهَا أَجْزَأُهُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ، وَيُسْتَحَبُّ تَحْلِيلُهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم يغسل يديه مع مرفقيه).

لما ثبت من حديث عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ: «ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا».^٢

١ - تقدم تحريجه

٢ - تقدم تحريجه

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَضُرُّ وَسْخُ يَسِيرٍ تَحْتَ ظَفَرٍ وَنَحْوِهِ).

كَدَاحِلِ أَنْفٍ يَمْنَعُ وَضُوءَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ وَفُوعُهُ عَادَةً، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ مَعَهُ لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَالْحَقُّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِهِ كُلَّ يَسِيرٍ مَنَعَ حَيْثُ كَانَ بِالْبَدَنِ، كَدَمٍ وَعَجِينٍ وَنَحْوِهِمَا، وَاخْتَارَهُ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ يَمْسَحُ جَمِيعَ ظَاهِرِ رَأْسِهِ مِنْ حَدِّ الْوَجْهِ إِلَى مَا يَسْمَى قَفَاً وَالْبَيَاضَ فَوْقَ الْأُذُنَيْنِ مِنْهُ).

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.^٢

وَالْبَاءُ هُنَا لِلْإِلْصَاقِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ.

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأْسَهُ فِي وَضُوئِهِ مِنْ نَاصِيَّتِهِ إِلَى قَفَا، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إِلَى نَاصِيَّتِهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَدْخُلُ سَبَابَتِيهِ فِي صِمَاخِي أَذْنِيهِ وَيَمْسَحُ بِإِبْهَامِيهِمَا ظَاهِرَهُمَا).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامِيهِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى».^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبِيهِ وَهُمَا الْعِظْمَانِ النَّاتِئَانِ).

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».^٥

١ - شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٧)

٢ - سورة المائدة: الآية/ ٦

٣ - رواه ابن خزيمة - كتاب الوضوء، جماع أبواب الوضوء وسننه، باب مسح جميع الرأس في الوضوء، حديث رقم:

١٥٨، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور - باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه، حديث رقم: ٢٩٨، بسند صحيح

٤ - رواه النسائي - كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من، حديث رقم: ١٠١،

والبيهقي - كتاب الطهارة جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه، باب غسل اليدين، حديث رقم: ٢٣٧، بسند صحيح

٥ - سورة المائدة: الآية/ ٦

لحديث عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفيه: « ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ».^١
 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْكَعْبُ هُوَ الَّذِي فِي أَصْلِ الْقَدَمِ مُنْتَهَى السَّاقِ، بِمَنْزِلَةِ كِعَابِ الْقَنَا،
 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، حُجَّةٌ لِدَلِكِ أَيُّ كُلِّ رِجْلٍ تُغْسَلُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَلَوْ أَرَادَ جَمْعُ
 أَرْجُلٍ لَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ.^٢

١ - تقدم تحريجه

٢ - شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٩)

فَصْلٌ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسننه ثمانية عشر).

السنة لغة: الطريقة.

واصطلاحاً: «كل ما أثر عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَلْقِيَّةٍ أو خُلُقِيَّةٍ، أو سيرة.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ).

فيه نظر لأنه لم ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عن أحد من أصحابه تحرى استقبالتها عند الوضوء.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالسَّوَاكُ).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَسَلُ الْكَفَيْنِ ثَلَاثًا).

لحديث عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْبَدَاءَةُ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْمُضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ).

لحديث عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».^٣

١ - تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ

٢ - تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ

٣ - تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمبالغة فيهما لغير الصائم).

لما ثبت عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقاً).

لما ثبت عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والزيادة في ماء الوجه).

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللَّهُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ فِي مَاءِ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ غُضُونًا وَشُعُورًا وَدَوَاحِلَ وَخَوَارِجَ، لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِهِ، وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِزْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فِي صِفَةِ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا، فَأَخَذَ بِحَمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِحَمَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى فَبُضْءَةً مِنْ مَاءٍ فَتَرَكَهَا تَسْتَنْ عَلَى وَجْهِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَوْلُهُ: (تَسْتَنْ) أَيُّ: تَسِيلُ وَتَنْصَبُ. قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُؤْخَذُ لِلْوَجْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُؤْخَذُ لِعُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ.^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتخليل اللحية الكثيفة).

اللِّحْيَةُ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَصِفُ الْبَشَرَةَ وَجَبَ غَسْلُ بَاطِنِهَا. وَإِنْ كَانَتْ كَثِيفَةً لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا، وَيُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُهَا.

١ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، حديث رقم: ١٢٥، والنسائي - كتاب الطهارة، الأمر بتخليل الأصابع حديث رقم: ١١٣، وابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع، حديث رقم: ٤٤٥، بسند صحيح

٢ - تقدم تحريجه

٣ - المغني لابن قدامة (١/ ٨٨)

وذلك لما ثبت عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ».^١
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضِيهِ بَعْضَ الْعَرَكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا».^٢
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ).

تَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ مَسْنُونٌ، وَهُوَ فِي الرَّجُلَيْنِ آكُدُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلْقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ».^٣
وَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا تَوَضَّأَ ذَلِكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخُنْصَرِهِ».^٤
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا لِلْأَذْنَيْنِ).

قَالَ أَحْمَدُ: أَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا.^٥
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَقْدِيمُ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى).

غَسَلُ الْيَمَانِ قَبْلَ الْمَيْسَرِ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ - فِيمَا عَلِمْنَا - فِي اسْتِحْبَابِ الْبُدَاةِ بِالْيَمْنَى، وَمِنْ رُؤْيٍ ذَلِكَ عَنْهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَأَهْلُ الشَّامِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ بَدَأَ بَيْسَارِهِ قَبْلَ يَمْنِهِ. وَأَصْلُ الْاسْتِحْبَابِ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ

١ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ١٢٦، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٢ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسَنَنُهَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ٤٢٩، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

٣ - تَقْدِيمُ تَحْرِيجِهِ

٤ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حَدِيثٌ رَقْمُ: ١٧٦٩٨، أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ١٢٩، وَالتِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ٤٠، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٥ - الْمَغْنَى لِابْنِ قَدَامَةَ (١/ ٧٩)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ، وَيَفْعَلُهُ، فَرَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُحِبُّ التَّيْمَنَ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».^١
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدَءُوا بِمِائِمِنِكُمْ».^٢

وَحَكَى عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَدَأَ بِالْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى».^٣

وَلَا يَحِبُّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْيَدَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ، وَكَذَا الرَّجْلَانِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: وَأَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. وَلَمْ يُفَصِّلْ، وَالْفَقَهَاءُ يُسَمُّونَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةً، يَجْعَلُونَ الْيَدَيْنِ عُضْوًا، وَالرَّجْلَيْنِ عُضْوًا، وَلَا يَحِبُّ التَّرْتِيبُ فِي الْعُضْوِ الْوَاحِدِ.^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومجاوزه محل الفرض).

لما ثبت عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَتَوَضَّأُ فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضْدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضْدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ".^٥

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والغسلة الثانية والثالثة).

لما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً».^٦

١ - رواه البخاري - كتاب اللباس، باب يبدأ بالنعْل اليمنى، حديث رقم: ٥٥٢٤، ومسلم - كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، حديث رقم: ٤٢١

٢ - رواه ابنُ مَاجَه - كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء، حديث رقم: ٣٩٩، بسند صحيح

٣ - تقدم تخريجه

٤ - المغني لابن قدامة (٨١ / ١)

٥ - تقدم تخريجه

٦ - رواه الترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، حديث رقم:

٤٢، بسند صحيح

فدل على أن المرة هي الفرض وما زاد إلى الثالثة فمستحب.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَاسْتِصْحَابُ ذِكْرِ النِّيَّةِ إِلَى آخِرِ الْوُضُوءِ).

يُسْتَحَبُّ اسْتِصْحَابُ ذِكْرِ النِّيَّةِ إِلَى آخِرِ طَهَارَتِهِ؛ لِتَكُونَ أَعْمَالُهُ مُقْتَرَنَةً بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ اسْتِصْحَبَ حُكْمَهَا أَجْزَأَهُ. وَمَعْنَاهُ: أَنْ لَا يَنْوِي قَطْعَهَا.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالِإِتْيَانُ بِهَا عِنْدَ غَسْلِ كَفِّهِ).

لأنه أول أفعال الوضوء؛ لِتَشْمَلَ النِّيَّةُ مَسْنُونَ الطَّهَارَةِ وَمَقْرُوضَهَا. فَإِنْ غَسَلَ كَفِّهِ قَبْلَ النِّيَّةِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنَّطْقُ بِهَا سِرًّا).

لا يصح بل التلفظ بالنية بدعة كما قال شيخ الإسلام وغيره.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَوْلُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).

لما ثبت عَنْ عُمَرَ يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِعُ - أَوْ فَيَسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (مَعَ رَفْعِ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ: بَعْدَ فَرَاغِهِ).

ورفع البصر إلى السَّمَاءِ بعد فراغه من الوضوء فيه نظر وإنما ذكروا ذلك لرواية لِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقِ وَفِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ - أَوْ قَالَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ - فَقَالَ:».^٣

١ - المغني لابن قدامة (١/ ٨٤)

٢ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، حديث رقم: ٣٧١

٣ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا تَوَضَّأَ - حديث: ١٤٧، والنسائي في الكبرى - كتاب عمل اليوم والليلة ما يقول إذا فرغ من وضوئه - حديث: ٩٥٧٤ بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَنْ يَتَوَلَّى وُضُوئَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَنَةٍ)

لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِلُ طَهْرَهُ إِلَى أَحَدٍ وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَى أَحَدٍ يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاها بِنَفْسِهِ».^١

وفيه نظر لما ثبت من الأحاديث التي تدل على خلافه.

ومنها ما ثبت عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ، فَتَوَضَّأَ»، فَلَقِيَتْ ثُوبَانٌ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوئَهُ.^٢

وَعَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ»، فَأَخَذْتُهَا، فَاْنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَضُوئَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.^٣

١ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسَنَنُهَا، بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ - حَدِيث: ٣٥٩، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حَدِيثٌ رَقْم: ٢١٧٠١، وَالتِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ الْقِيَاءِ وَالرُّعَافِ، حَدِيثٌ رَقْم: ٨٧، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٣ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ، حَدِيثٌ رَقْم: ٣٦٣، وَمُسْلِمٌ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَدِيثٌ رَقْم: ٢٧٤

بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اخْتِلَافٌ أَنَّهُ جَائِزٌ.^١

قَالَ الْحَسَنُ: حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ».^٢

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّمَا أَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَنْكَرَ الرَّجْمَ وَأَبَاحَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَأَبَاحَ لِلْمُطَلَّقةِ ثَلَاثًا الرُّجُوعَ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا نَكَحَهَا الثَّانِي، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَسْقَطَ الْجُلْدَ عَمَّنْ قَذَفَ مُحْصَنًا مِنَ الرِّجَالِ، وَإِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ بِالسُّنَّةِ وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عُذْرٌ فِي تَرْكِهِ، وَلَا التَّخَلُّفُ عَنْهُ.^٣

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ جَرِيرًا، بَالَ، ثُمَّ «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» وَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُمَسِّحَ وَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسِّحُ»، قَالُوا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.^٤

وَفِي رِوَايَةٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.^٥

قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنَ الْمَسْحِ شَيْءٌ، فِيهِ أَرَبْعُونَ حَدِيثًا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا رَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا وَقَفُوا.

١ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٤٣٣)

٢ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٤٣٣)

٣ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٤٣٤)

٤ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، حديث: ١٣٤، بسند حسن

٥ - رواه البخاري - كتاب الصلاة، باب الصلاة في الخفاف - حديث: ٣٨٣، ومسلم - كتاب الطهارة، باب المسح

على الخفين، حديث: ٤٢٧

أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْ الْغُسْلُ؟

اختلفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْغُسْلُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ الْمُفْتَرَضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ فَالْعَاسِلُ لِرِجْلَيْهِ مُؤَدٍّ لِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَاسِحُ عَلَى خُفَّيْهِ فَاعِلٌ لِمَا أُبِيحَ لَهُ.

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى خِفَافِهِمْ، وَخَلَعَ هُوَ خُفَّيْهِ وَتَوَضَّأَ، وَقَالَ: إِنَّمَا خَلَعْتُ؛ لِأَنَّهُ حَبَّبَ إِلَيَّ الطُّهُورَ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، وَيَقُولُ: أَحَبُّ إِلَيَّ الْوُضُوءُ، وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَمَوْلَعٌ بِغَسْلِ قَدَمَيَّ، فَلَا تَقْتَدُوا بِي.^١

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ قَالَ: "بِئْسَ مَا لِي أَنْ كَانَ مَهْنَاهُ لَكُمْ وَمَأْتَمُّهُ عَلَيَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ، وَيَأْمُرُ بِهِ، وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيَّ الْوُضُوءَ".^٢

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلُ مِنْ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمَا مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَعَنَ فِيهَا طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ، فَكَانَ إِحْيَاءُ مَا طَعَنَ فِيهِ الْمُخَالِفُونَ مِنَ السُّنَنِ أَفْضَلُ مِنْ إِمَاتَتِهِ، وَقَدْ اخْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِالَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخْصَتُهُ» وَتَقُولُ عَائِشَةُ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، وَمِمَّنْ رَوَى أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلُ مِنْ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ الشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنُّعْمَانُ يَقُولَانِ: إِنَّا لَنُرِيدُ الْوُضُوءَ فَتَلَبَّسَ الْخُفَّيْنِ حَتَّى نَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، وَرَوَيْنَا عَنِ النَّحْعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^٣

١ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٤٣٩)

٢ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٤٤٠)

٣ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٤٤٠)

وَلَأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةً أَهْلِ الْبِدْعِ، وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: الْمَسْحُ أَفْضَلُ. يَعْنِي مِنَ الْعَسَلِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إِنَّمَا طَلَبُوا الْفَضْلَ. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ^١.
وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَسَلِ، لِمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ قَدَامَةَ.

شروط المسح على الخفين:

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء).

لما ثبت عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ حُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.^١

قال ابن قدامة: لَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّهَارَةِ لِحَوَازِ الْمَسْحِ خِلَافًا.^٢

وإنَّ غَسَلَ إْحْدَى رِجْلَيْهِ، فَأَدْخَلَهَا الْحُفَّ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الْحُفَّ، رَوَيَاتَانِ عَنْ أَحْمَدِ الْأُولَى: لَمْ يَجْزِ الْمَسْحُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ، وَنَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ.

قالوا: لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعِلَّةَ وَجُودَ الطَّهَارَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا وَقَتَ إِدْخَالِهِمَا، وَلَمْ تَوْجَدْ طَهَارَتَهُمَا وَقَتَ لُبْسِ الْأَوَّلِ؛ وَلَآنَ مَا أُعْتَبِرَتْ لَهُ الطَّهَارَةُ أُعْتَبِرَ لَهُ كَمَالُهَا؛ كَالصَّلَاةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ.^٣

والثانية: يَجُوزُ الْمَسْحُ. رَوَاهَا أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَتْ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَاللُّبْسِ، فَجَازَ الْمَسْحُ، كَمَا لَوْ نَزَعَ الْحُفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ عَادَ فَلَبَسَهُ، وَقِيلَ أَيْضًا، فِيمَنْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَلَبَسَ حُفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ بَقِيَّةَ أَعْضَائِهِ: يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ.

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَقَطُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَطَهَّرَ فَأَكْمَلَ طَهْوَرَهُ، ثُمَّ لَبَسَ الْحُفَّيْنِ، ثُمَّ أَخَذَتْ فَتَوَضَّأَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى حُفَّيْهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ غَسْلُ إْحْدَى رِجْلَيْهِ، فَأَدْخَلَ الرَّجُلُ الْمَغْسُولَةَ فِي الْحُفِّ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى، وَأَدْخَلَهَا الْحُفَّ أَنَّهُ طَاهِرٌ، وَلَهُ أَنْ يَصَلِّيَ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَاحْتَلَفُوا فِيهِ إِنْ أَخَذَتْ وَهَذِهِ حَالَتُهُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ إْحْدَى رِجْلَيْهِ الْحُفَّ قَبْلَ أَنْ يُكْمَلَ الطَّهَارَةَ، وَيَجِلُّ لَهُ الصَّلَاةُ هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْحُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَهُمَا، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، وَهُوَ أَنَّ لِمَنْ هَذِهِ حَالَتُهُ أَنْ

١ - رواه البخاري - كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجله وهما طاهرتان - حديث: ٢٠٢، ومسلم - كتاب الطهارة،

باب المسح على الخفين، حديث: ٤٣٤

٢ - المغني لابن قدامة (١/٢٠٧)

٣ - انظر المغني لابن قدامة (١/٢٠٧)

يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، هَذَا قَوْلُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَالْمَرْيُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَدْ اِحتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ، بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَّ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، فَقَدْ طَهَّرَتْ رِجْلَهُ الَّتِي غَسَلَهَا، فَإِذَا أَدْخَلَهَا الْخُفَّ فَقَدْ أَدْخَلَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ الْأُخْرَى مِنْ سَاعَتِهِ وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ، فَقَدْ أَدْخَلَهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ، فَقَدْ أَدْخَلَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ رِجْلَيْهِ الْخُفَّ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا بِظَاهِرِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْخَلَ قَدَمَيْهِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، قَالَ الْقَائِلُ بِخِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ قَائِلٌ بِخِلَافِ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ يَخْلَعُ هَذَا خُفَّيْهِ، ثُمَّ يَلْبَسُهُمَا مَعْنًى^١.

وهنا نقول الخروج من الخلاف مستحب وإن كان الرأي الثاني أرجح.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسترهما لحل الفرض ولو بربطهما).

يعني إِذَا كَانَ فِي الْخُفِّ خَرَقٌ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ، لَمْ يَجْزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا مِنْ مَوْضِعِ الْخُرْزِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، إِذَا كَانَ يُرَى مِنْهُ الْقَدَمُ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَقٌّ يَنْضُمُ وَلَا يَبْدُو مِنْهُ الْقَدَمُ، لَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ، نَصَّ عَلَيْهِ.

والراجح جواز المسح على كُلِّ خُفٍّ؛ وَلِأَنَّ الْعَالِبَ عَلَى خِفَافِ الْعَرَبِ كَوْنُهَا مُحَرَّقَةً. لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَسْحِهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْخِفَافِ الْمَلْبُوسَةِ عِنْدَهُمْ غَالِبًا، وَبِأَنَّهُ خُفٌّ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ، فَأَشَبَّهُ الصَّحِيحَ.

قال ابنُ الْمُنْذِرِ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى كُلِّ خُفٍّ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ الْمُحَرَّقِ، وَعَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ رِجْلِهِ.

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإمكان المشي بهما عرفاً).

قال الزركشي رَحِمَهُ اللَّهُ: فلو تعذر لضيقه، أو ثقل حديده، أو تكسيه كرقيق الزجاج ونحو ذلك، لم يجز المسح، إذ ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص.

وفيه نظر إذ لا دليل عليه وذهب شيخ الإسلام إلى جواز المسح عليهما ما دام على القدم لإطلاق النصوص.

وتقدم قول ابنِ المُنْذِرِ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى كُلِّ حُفٍّ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وثبوتهما بنفسهما).

قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ كَانَ يَمْشِي فِيهِ فَلَا يَنْتَنِي، فَلَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا انْتَنَى ظَهَرَ مَوْضِعُ الْوُضُوءِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإباحتهما).

لِلْقَاعِدَةِ (الرَّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي)، فَمَنْ غَضِبَ خَفًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَسْحَ رَخْصَةٌ وَالرَّخْصُ لَا تَسْتَبَاحُ بِالْمَعَاصِي.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وطهارة عينهما).

لاشترط الطهارة في الثوب والبدن والمحل.

قال المرداوي: فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى جِلْدِ الْكَلْبِ. وَالْحَنْزِيرِ، وَالْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبْعِ فِي بِلَادِ الثُّلُوجِ إِذَا خَشِيَ سَقُوطَ أَصَابِعِهِ بِخَلْعِهِ وَنَحْوِهِ، بَلْ يَتَيَمَّمُ لِلرَّجُلَيْنِ^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعدم وصفهما بالبشرة).

إِنْ كَانَ يَصِفُ الْقَدَمَ لِصَفَائِهِ كَالرُّجَاجِ الرَّقِيقِ، وَكَذَا مَا يَصِفُ الْبَشْرَةَ لِحَقَّتِهِ، فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ سَاتِرٍ لِمَحَلِّ الْقَرْضِ.

واختار بعضهم جواز المسح.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ وَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللِّبْسِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ، فَقَالَتْ: أَتَيْتُ عَلِيًّا، فَسَلَّمْتُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمَ بِذَلِكَ مِنِّي، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ، لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»^١.

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمَسَافِرِ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً»^٢.
وَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ الرِّخْصَةُ عَلَى الرَّاجِعِ، فَيَمْسَحُ مَسْحَ مُقِيمٍ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَلَوْ مَسَحَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أَوْ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ شَكَ فِي ابْتِدَاءِ الْمَسْحِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ الْمُقِيمِ).

الحالة الأولى:

أَنْ يَمْسَحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَهَذَا يُتِمُّ مَسْحَ الْمَسَافِرِ بغير خلاف للحديث.
قال ابن قدامة: لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ حَتَّى سَافَرَ، أَنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ الْمَسَافِرِ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمْسَحُ الْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ» وَهُوَ حَالُ ابْتِدَائِهِ بِالْمَسْحِ كَانَ مُسَافِرًا^٣.

الحالة الثانية:

أَنْ يُحْدِثَ مُقِيمًا، ثُمَّ يَمْسَحَ مُقِيمًا، ثُمَّ يَسَافِرُ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَوَيْتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.
قال ابن قدامة: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ فَرُوي عَنْهُ: مِثْلُ مَا ذَكَرَ الْحَرَقِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

١ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، حديث رقم: ٤٤٠

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٣٣٨٥، بسند صحيح

٣ - المغني لابن قدامة (١/ ٢١٢)

وَرُوي عَنْهُ: أَنَّهُ يَمْسَحُ مَسْحَ الْمُسَافِرِ، سَوَاءً مَسَحَ فِي الْحَضَرِ لِصَلَاةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ لَا تَنْقُضِي مُدَّةَ الْمَسْحِ، وَهُوَ حَاضِرٌ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ» وَهَذَا مُسَافِرٌ؛ وَلَئِنَّهُ سَافَرَ قَبْلَ كَمَالِ مُدَّةِ الْمَسْحِ، فَأَشْبَهَ مَنْ سَافَرَ قَبْلَ الْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ.^١

الحالة الثالثة:

أَنْ يَمْسَحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ يَقِيمُ، فَهَذَا يُتِمُّ مَسْحَ مُقِيمٍ، قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ مَسْحِ الْمُقِيمِ، وَهِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِلَّا خَلَعَ فِي الْحَالِ.

الحالة الرابعة:

إِذَا شَكَّ هَلْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ فِي السَّفَرِ، أَوْ الْحَضَرِ، بَنَى عَلَى مَسْحِ حَاضِرٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ مَعَ الشَّكِّ فِي إِبَاحَتِهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْغَسْلُ، وَالْمَسْحُ رُحْصَةً، فَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي شَرْطِهَا رُدَّ إِلَى الْأَصْلِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ أَعْلَى الْخَفِ).

لِيَتَحَقَّقَ بِهِ الْمَسْحُ، فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الْأَصَابِعِ، ثُمَّ يَجْرُهَا إِلَى سَاقِهِ خَطًّا بِأَصَابِعِهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَجْزِي مَسْحُ أَسْفَلِهِ، وَعَقْبِهِ وَلَا يُسْنُ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ».^٢

١ - المغني لابن قدامة (٢١٣/١)

٢ - رواه وأبو داود - كتاب الطهارة، باب كيف المسح، حديث رقم: ١٤٢، بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومتى حصل ما يوجب الغسل).

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو ظهر بعض محل الفرض).

بطل الوضوء كأن ينزع الخفين أو أحدهما.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو انقضت المدة بطل الوضوء).

للأحاديث السابقة وفيها التوقيت، وقيل لا يبطل ما لم ينتقض الوضوء بحدث.

١ - رواه الترمذي - أبواب الدعوات عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده، حديث رقم: ٣٥٤٠، والنسائي - كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، حديث رقم: ١٢٦، وابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم، حديث رقم: ٤٧٥، بسند حسن

حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجُورَيْنِ:

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجُورَيْنِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَمْسَحُ عَلَى الْجُورَيْنِ، رُويَ إِبَاحُهُ الْمَسْحِ عَلَى الْجُورَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَبِلَالٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.^١

وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجُورَيْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ.^٢

قال ابن قدامة: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا، إِلَّا أَنْ يُنْعَلَا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُمَكِّنُ مُتَابَعَةُ الْمَشِيِّ فِيهِمَا، فَلَمْ يَجْزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا، كَالرَّقِيقَيْنِ وَلَنَا: مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجُورَيْنِ وَالتَّغْلَيْنِ».

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّغْلَيْنِ لَمْ يَكُونَا عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا كَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ: مَسَحْتُ عَلَى الْحُفِّ وَنَعْلِهِ؛ وَلَئِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالَفٌ فِي عَصَرِهِمْ، فَكَانَ إِجْمَاعًا.^٣

والراجح جواز المسح على الجُورَيْنِ لأنهما في معنى الحُفَّيْنِ.

١ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٤٦٢)

٢ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ٤٦٤)

٣ - المغني لابن قدامة (١/ ٢١٥)

فصل

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل - أن يتيمم لها).

الْجَبِيرَةُ هِيَ مَا يُرْبَطُ عَلَى الْكَسْرِ أَوْ نَحْوِهِ كَالْجُرْحِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَفَاؤُلًا.

دليل المسح على الجبيرة ما ثبت عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ اخْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ بَجِدُونَ لِي رُحْصَةً فِي التَّيْمَمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَحْدُ لَكَ رُحْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاعْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ فَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ»^١.

وَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ كَمَا سَيَأْتِي.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل).

فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ رَوَاتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، الْأُولَى: لَا يُشْتَرَطُ لَهَا تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ لِلْأَخْبَارِ، وَلِلْمَشَقَّةِ، لِأَنَّ الْجُرْحَ يَقَعُ فَجْأَةً، أَوْ فِي وَقْتٍ لَا يَعْلَمُ الْمَاسِحُ وَقُوعَهُ فِيهِ.

وَالثَّانِيَةُ: يُشْتَرَطُ يُشْتَرَطُ لَهَا تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّهُ مَسْحٌ عَلَى حَائِلٍ، أَشْبَهَ الْخُفِّ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْخُفِّ فِي الطَّهَارَةِ، فَإِنْ شَدَّ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ نَزَعَ، وَإِنْ شَقَّ نَزَعَهَا تَيَمَّمَ لَهَا.

وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي صَاحِبِ الشَّجَةِ فَإِنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُهُ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا». وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّهَارَةَ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهَا جَازَ دَفْعًا لِمَشَقَّةِ نَزْعِهَا، وَلِأَنَّ الْجُرْحَ يَقَعُ فَجْأَةً.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبمسح ويتيمم).

لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ إِذَا شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، كَانَ فَرَضُهَا التَّيْمَمَ. وَإِذَا شَدَّهَا عَلَى طَهَارَةٍ، يَكُونُ فَرَضُهَا الْمَسْحَ، فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا خَرَجَ مِنَ الْخِلَافِ.

١ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، حديث رقم: ٢٨٧، بسند حسن

يُفَارِقُ مَسْحَ الْجَبِيْرَةِ مَسْحَ الْخُفِّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

يُفَارِقُ مَسْحَ الْجَبِيْرَةِ مَسْحَ الْخُفِّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا إِلَّا عِنْدَ الضَّرَرِ بِنَزْعِهَا، وَالْخُفُّ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِعَاثُهَا بِالْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَعْمِيمِهَا بِهِ، بِخِلَافِ الْخُفِّ؛ فَإِنَّهُ يَشُقُّ تَعْمِيمُ جَمِيعِهِ، وَيُثْلِفُهُ الْمَسْحُ. وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا فِي مَحَلِّ الْفَرَضِ، وَبَعْضُهَا فِي غَيْرِهِ، مَسَحَ مَا حَادَى مَحَلَّ الْفَرَضِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ مَسْحَهَا لِلضَّرُورَةِ، فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَالضَّرُورَةُ تَدْعُو فِي مَسْحِهَا إِلَى حُلِّهَا، فَيُقَدَّرُ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهَا فِي الطَّهَّارَةِ الصَّغْرَى وَالْكُبْرَى؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ بِنَزْعِهَا، بِخِلَافِ الْخُفِّ.

الخَامِسُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الطَّهَّارَةِ عَلَى شِدِّهَا فِي أَرْجَحِ الرَّوَايَتَيْنِ.

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

نَوَاقِضُ جَمْعُ نَاقِضَةٍ بِمَعْنَى نَاقِضٍ، مِثْلُ صَوَاحِبِ جَمْعٍ صَاحِبَةٍ إِنْ قِيلَ: لَا يُجْمَعُ فَاعِلٌ وَصَفًا مُطْلَقًا عَلَى فَوَاعِلٍ إِلَّا مَا شَذَّ أَوْ جَمْعُ نَاقِضٍ إِنْ حُصَّ الْمَنْعُ بِوَصْفِ الْعَاقِلِ، وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ وَالنَّقْضُ حَقِيقَةٌ فِي الْبِنَاءِ: وَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعَانِي كَنَقْضِ الْوُضُوءِ، وَالْعِلَّةُ: مَجَازٌ. قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ).

بِالِاسْتِقْرَاءِ وَالتَّبَعِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَحَدُهَا: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا طَاهِرًا كَانَ أَوْ نَجَسًا).

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾^١.

وَمَا ثَبَتَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ»^٢.

وَمَا ثَبَتَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ»^٣.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يُخْرِجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»^٤.

١ - سورة المائدة: الآية/ ٦

٢ - تقدم تخريجه

٣ - تقدم تخريجه

٤ - رواه مسلم - كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك حديث رقم: ٥٦٧

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثاني: خُرُوجُ التَّجَاسَّاتِ مِنَ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ، فَإِنْ كَانَتْ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا، نَقَضَ مُطْلَقًا).

لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾.^٢

وَلَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ».^٣

وَلَأَنَّ ذَلِكَ خَارِجٌ مُعْتَادٌ أَشْبَهَ الْخَارِجَ مِنَ الْمَخْرَجِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا كَالدَّمِ وَالْقَيْءِ نَقَضَ إِنْ فَحَشَ فِي نَفْسِ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِهِ).

لَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ الدَّمُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَابْنُ أَبِي أُوْفَى عَصَرَ دُمًّا وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا وَلَمْ يُعْرِفْ لَهُمْ مُخَالَفَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إِجْمَاعًا.

قال ابن عباسٍ الْفَاحِشُ مَا فَحَشَ فِي قَلْبِكَ.

وَلَأَنَّ اعْتِبَارَ حَالِ الْإِنْسَانِ بِمَا يَسْتَفْحِشُهُ غَيْرُهُ فِيهِ حَرَجٌ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثالثُ: زَوَالُ الْعَقْلِ أَوْ تَغْطِيَتِهِ بِإِغْمَاءٍ أَوْ نَوْمٍ).

لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُتَقَدِّمِ فِيهِ: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ».^٤

١ - رواه البخاري - كتاب الحيض، باب الاستحاضة، حديث رقم: ٣٠٢، ومسلم - كتاب الحيض، باب المستحاضة

وغسلها وصلاتها، حديث رقم: ٥٢٧

٢ - سورة النساء: الآية/ ٤٣

٣ - تقدم تخريجه

٤ - تقدم تخريجه

ولما ثبت عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَكَاءُ السَّهْلِ أَلْيَنُ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».^١

وَالسَّهْلُ اسْمٌ لِحُلْفَةِ الدُّبُرِ، وَلِأَنَّ النَّوْمَ وَخَوَهُ مَظْنَةُ الْحَدَثِ، فَأُقِيمَ مَقَامُهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (مَا لَمْ يَكُنِ النَّوْمُ يَسِيرًا عُرْفًا مِنْ جَالِسٍ وَقَائِمٍ).

لَمَّا حَكَاهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَحْفَقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ».^٢

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرابع: مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن).

لَمَّا رَوَاهُ بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».^٤

وَفِي رَوَايَةٍ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ».^٥

١ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٨٧٣، وَأَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ١٧٨، وَابْنُ

مَاجَةَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسَنَنُهَا، بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٤٧٤، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٢ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ١٧٤، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٣ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كِتَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ وَقَصَرِهَا، بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَفِيَامِهِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ١٣١٧

٤ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ - حَدِيثٌ: ١٥٦، وَالتِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ - حَدِيثٌ: ٨٠، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٥ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - كِتَابُ الْغُسْلِ وَالتَّيْمُمِ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ - حَدِيثٌ: ٤٤٣، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

وَمَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ مَعْصِيَةً، وَأَدْعَى إِلَى الشَّهْوَةِ، وَخُرُوجِ الْخَارِجِ، وَحَاجَةُ الْإِنْسَانِ تَدْعُو إِلَى مَسِّ ذَكَرِ نَفْسِهِ، فَإِذَا انْتَقَضَ بِمَسِّ ذَكَرِ نَفْسِهِ فَبِمَسِّ ذَكَرِ غَيْرِهِ أَوَّلَى، وَهَذَا تَنْبِيهُ يُقَدَّمُ عَلَى الدَّلِيلِ، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ خَبَرِ بُسْرَةَ: " مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ " ١.

وَأَمَّا مَا رَوَى طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْعَةٌ مِنْكَ» ٢.

فَمَنْسُوخٌ لِأَن قُدُومَ طَلْقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ وَهُمْ يُؤَسِّسُونَ الْمَسْجِدَ أَوَّلَ زَمَنِ الْهِجْرَةِ.

فَعَنْ طَلْقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ» ٣.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: خَبَرُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ، لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ قُدُومُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ سِنِّي الْهِجْرَةِ، حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالْمَدِينَةِ ٤.

وَمَا يَدُلُّ عَلَى النِّسْخِ أَيْضًا أَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، رَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ٥.

١ - المغني لابن قدامة (١/ ١٣٣)

٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حَدِيثُ رَقْم: ١٦٢٨٦، وَأَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ، حَدِيثُ رَقْم: ١٨٢، وَالنَّسَائِيُّ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ، حَدِيثُ رَقْم: ١٦٥، وَالتِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، حَدِيثُ رَقْم: ٨٥، وَابْنُ مَاجَةَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا، بَابُ الرُّحْصَةِ فِي ذَلِكَ، حَدِيثُ رَقْم: ٤٨٣، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٣ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَانَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ - ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي وَفَدَ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدِيثُ رَقْم: ١١٢٨

٤ - صحيح ابن حبان (٣/ ٤٠٥)

٥ - رواه الطبراني في الكبير - حديث رقم: ٨٢٥٢

قَالَ الطَّبْرَانِيُّ: لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُثْبَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ الْآخَرَ حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُمَا عِنْدِي صَحِيحَانِ وَيُشَبَّهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ هَذَا، ثُمَّ سَمِعَ هَذَا بَعْدَ فَوَاقِقِ حَدِيثِ بُسْرَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَسَمِعَ الْمَنْسُوخَ وَالنَّاسِخَ^١.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»^٢.

وَأَبُو هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ أَسْلَمَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَبْرَهُ كَانَ بَعْدَ حَبْرِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ بِسَبْعِ سِنِينَ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَإِنَّمَا امْرَأَةٌ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْخَامِسُ: لَمَسُ بَشَرَةِ الذَّكَرِ لِأُنْثَى أَوْ الْأُنْثَى الذَّكَرَ لَشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَلَوْ كَانَ الْمَلْمُوسُ مَيْتًا أَوْ عَجُوزًا أَوْ مُحْرَمًا).

لقول الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾^٤.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبَلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسَّتْ يَدُهُ مِنْ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّتْ يَدُهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ^٥.
وَحُصِّصَتِ الْآيَةُ بِمَا إِذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ جَمْعًا بَيْنَ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ.

١ - رواه الطبراني في الكبير - حديث رقم: ٨٢٥٢

٢ - رواه الشافعي - باب ما خرج من كتاب الوضوء، حديث رقم: ٣١، بسند صحيح

٣ - رواه أحمد حديث رقم: ٦٩١٦، بسند صحيح

٤ - سورة المائدة: الآية/ ٦

٥ - رواه مالك - كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبله الرجل امرأته - حديث رقم: ٩٤، والشافعي - باب ما خرج

من كتاب الوضوء، حديث رقم: ٢٥

وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرِجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي»^١.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُقْبِلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ»^٢.

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ اللَّمَسَ لَيْسَ بِحَدَثٍ، وَإِنَّمَا هُوَ دَاعٍ إِلَيْهِ فَاعْتَبِرْتَ الْحَالَةَ الَّتِي تَدْعُو فِيهَا إِلَيْهِ، وَهِيَ حَالُ الشَّهْوَةِ، فَالْلَّمَسُ لِعَيْرِ شَهْوَةٍ لَا يَنْقُضُ.

وكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْأُنْثَى إِذَا مَسَّتِ الرَّجُلَ لَشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، لَمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ > قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَا لَمَسَ مِنْ دُونِ سَبْعٍ).

لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُحَلًّا لِلشَّهْوَةِ غَالِبًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا لَمَسَ سِنٍ وَظْفَرٍ وَشَعْرٍ وَلَا اللَّمَسَ بِذَلِكَ).

لَا يَنْقُضُ مَسُّ شَعْرِ الْمَرْأَةِ، وَلَا ظُفْرِهَا، وَلَا سِنَّهَا، وَلَا يَنْقُضُ لَمَسُهَا بِشَعْرِ وَلَا سِنَّهَا وَلَا ظُفْرٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِتَطْلِيلِهِ وَلَا الظُّهَارُ.

وَلَا يَخْتَصُّ اللَّمَسُ النَّاقِضُ بِالْيَدِ، بَلْ أَيُّ شَيْءٍ مِنْهُ لَاقَى شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهَا مَعَ الشَّهْوَةِ، انْتَقَضَ وَضُوءُهُ بِهِ، سَوَاءً كَانَ غُضُوًّا أَصْلِيًّا، أَوْ زَائِدًا، لِأَنَّ حَقِيقَةَ اللَّمَسِ مُلَاقَاةُ الْبَشَرَتَيْنِ.

١ - رواه البخاري- كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش - حديث رقم: ٣٧٨، ومسلم- كتاب الصلاة، باب

الاعتراض بين يدي المصلي، حديث رقم: ٨٢٧

٢ - رواه النسائي - صفة الوضوء، ترك الوضوء من القبلة، حديث رقم: ١٧٠، بسند صحيح

٣ - رواه أحمد- حديث: ٢٥٦٥٨، وأبو داود- كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، حديث رقم:

٢٠٧، والترمذي- أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب فيمن يستيقظ فيرى بطلا ولا يذكر احتلامًا،

حديث: ١٠٨، بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا ينتقض وضوء الملموس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة).

في انتقاض وضوء المرأة، والملموس رويتان في المذهب.

الأولى: لا ينتقض وضوء المرأة، ولا وضوء الملموس. وَوَجْهُ عَدَمِ النِّقْضِ أَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ بِالنِّقْضِ بِمَلَامَسَةِ النِّسَاءِ، فَيَتَنَاوَلُ اللَّامِسُ مِنَ الرِّجَالِ، فَيَحْتَضُّ بِهِ النَّقْضُ، كَلَمَسِ الْفَرْجَ؛ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْمَلْمُوسَ لَا نَصَّ فِيهِ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّ اللَّامِسَ مِنَ الرَّجُلِ مَعَ الشَّهْوَةِ مِطْنَةٌ خُرُوجِ الْمَذْيِ النَّاقِضِ، فَأُقِيمَ مَقَامُهُ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، وَالشَّهْوَةُ مِنَ اللَّامِسِ أَشَدُّ مِنْهَا فِي الْمَلْمُوسِ، وَأُدْعَى إِلَى الْخُرُوجِ، فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَيْهِمَا، وَإِذَا امْتَنَعَ النَّصُّ وَالْقِيَاسُ لَمْ يَثْبُتِ الدَّلِيلُ.

والثانية: ينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة؛ لِأَنَّ مَا يَنْتَقِضُ بِالتَّقَاءِ الْبَشَرَيْنِ، لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ اللَّامِسِ وَالْمَلْمُوسِ، كَالْتِقَاءِ الْحَتَانَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء).

لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إِذَا غَسَلْتَ الْمَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَدَى فَأَعْتَسِلْ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكَ الْوُضُوءُ»^١.

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَعْلَى مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا غُسْلًا؟ قَالَ: «لَا قَدْ إِذَا نَجَسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وَضُوءًا»^٢.

وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقْلُّ مَا قِيلَ فِيهِ «وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا بُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ»^٣.

١ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٤٠٧ / ٣)

٢ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٣٤٩ / ٥)

٣ - سنن الترمذي (٣١٠ / ٣)

وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ».^١

فقد حمل العلماء الأمر فيه على الاستحباب وقالوا: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ يُوْجِبُوه.

وقيل: صَرَفَ الْأَمْرَ عَنِ الْوُجُوبِ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ.

وقيل صَرَفَ الْأَمْرَ عَنِ الْوُجُوبِ لِلِاسْتِحْبَابِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوْفِّي، ثُمَّ حَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَتْ: "إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ فَقَالُوا: لَا."^٢

فكان إجماعاً، وقيل هُوَ مَنْسُوخٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مَنْسُوخٌ بِمَا وَرَدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ».^٣

وقيل الحديث لَا يَصِحُّ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعُ: أَكُلْ لَحْمَ الْإِبِلِ وَلَوْ نَبْتًا).

لما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَوَضَّأُ مِنَ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنَ لُحُومِ

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٧٥٩٧، وأبو داود - كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، حديث رقم:

٢٧٦٥، والترمذي - أبواب الجنائز عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت،

حديث رقم: ٩٥٠، وابن ماجه - كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، حديث رقم: ١٤٥٨، بسند صحيح

٢ - رواه مالك - كتاب الجنائز، باب غسل الميت، حديث رقم: ٥٢٢

٣ - رواه الحاكم - كتاب الجنائز، حديث رقم: ١٣٦٣، والبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب الغسل للجمعة

والأعياد وغير ذلك، باب الغسل من غسل الميت، حديث رقم: ١٣٥٦، بسند صحيح

الإِبِل؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» قَالَ: أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا»^١.

وَلِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قِيلَ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَا»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَلَا نَقْضَ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا كَكَيْدٍ وَقَلْبٍ وَطِحَالٍ وَكَرْشٍ وَشَحْمٍ وَكَلِيَّةٍ وَلِسَانٍ وَرَأْسٍ وَسَنَامٍ وَكَوَارِعٍ وَمِصْرَانٍ وَمِرْقٍ لَحْمٍ).

بَقِيَّةُ أَجْزَائِهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ الْأُولَى: لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَحْمٍ وَلِأَنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي اللَّحْمِ. وَالْحُكْمُ فِيهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ الْمَعْنَى فَافْتَصَرَ فِيهِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ.

وَالثَّانِيَةُ: يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْجُزُورِ، فَإِطْلَاقُ لَفْظِ اللَّحْمِ يَتَنَاوَلُهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ لَحْمَ الْخَنَزِيرِ تَنَاوَلَ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَحْنُثُ بِذَلِكَ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا).

لَا يَحْنُثُ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّحْمِ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لَمَا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحَوْتُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَيْدُ وَالطِّحَالُ»^٣.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَيْدَ وَالطِّحَالِ لَيْسَ بِلَحْمٍ، وَهَذَا مَعَ الْإِطْلَاقِ، وَعَنْهُ يَحْنُثُ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْجُزُورِ، وَاللَّحْمُ يَعْبُرُ بِهِ عَنْ جُمْلَةِ الْحَيَوَانِ فَإِنْ تَحْرِمَ لَحْمَ الْخَنَزِيرِ يَتَنَاوَلُ جَمْلَتَهُ كَذَلِكَ هَهُنَا، وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ وَأَحْوَطُ.

١ - رواه مسلم - كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث رقم: ٥٦٥

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٠٣٨٢، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث رقم: ١٥٨

٣ - رواه أحمد - حديث رقم: ٥٥٦٧، وابن ماجه - كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، حديث رقم: ٣٣١٢،

بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثامن: الردة).

لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾^١.

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾^٢.

وَقِيلَ أَمَّا لَا تُحْبِطُهُ إِلَّا بِالْمَوْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾^٣.

وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ صِحَّةَ الْحُجِّ فِي الْإِسْلَامِ الْأَوَّلِ، وَقَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ، وَزَكَاةٍ، وَصَوْمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، ثُمَّ الْإِحْبَاطُ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الثَّوَابِ دُونَ الْفِعْلِ، بِدَلِيلِ مُصَلِّ حَلْفِهِ، وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا تَمَسُّكٌ بِدَلِيلِ الْخَطَابِ، وَالْمَنْطُوقُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ غَيْرَ الْمَوْتِ).

هذا ضابط من الضوابط الفقهية ومعناه أن من فعل ما يوجب غسلاً كالوطء مثلاً فإن هذا الحدث يوجب عليه الطهارة الكبرى والصغرى معاً.

وَالْحَدَّثُ أَوْ الْأَخْدَاثُ إِمَّا أَنْ يُوجِبَ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا أَوْ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا مَعًا، أَوْ اسْتِنْجَاءً أَوْ اسْتِجْمَارًا كَرِيحٍ وَبَوْلٍ، وَكَحَيْضٍ وَنَفَاسٍ، وَكَوَطْءٍ وَبَوْلٍ.

فَكُلُّ حَدَثٍ أَوْجَبَ غُسْلًا وَيُسَمَّى أَكْبَرَ، أَوْجَبَ وُضُوءًا، وليس العكس، إِلَّا الْمَوْتُ فَلَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ بَلْ يُسَنُّ لَهُ.

فَإِذَا اغْتَسَلَ يَنْوِي الطَّهَارَتَيْنِ مَعًا يَجْزِي عَنْهُمَا، وسيأتي تفصيل هذه المسألة قريباً.

١ - سورة المائدة: الآية / ٥

٢ - سورة الزمر: الآية / ٦٥

٣ - سورة البقرة: الآية / ٢١٧

٤ - المبدع في شرح المقنع (١ / ١٤٥)

فصل

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَّارَةَ وَشَكَ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَ فِي الطَّهَّارَةِ، عَمِلَ بِمَا تَيَقَّنَ).

مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَّارَةَ وَشَكَ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَ فِي الطَّهَّارَةِ، فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَ مِنْهُمَا يَعْنِي: إِذَا عَلِمَ أَنَّ تَوَضُّأً، وَشَكَ هَلْ أَحَدَثَ، أَوْ لَا، بَنَى عَلَى أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ. وَإِنْ كَانَ مُحَدِّثًا فَشَكَ؛ هَلْ تَوَضُّأَ، أَوْ لَا، فَهُوَ مُحَدِّثٌ. يَبْنِي فِي الْحَالَتَيْنِ عَلَى مَا عَلِمَهُ قَبْلَ الشَّكِّ، وَيُلْغِي الشَّكَّ.

وَإِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَّارَةَ وَالْحَدَثَ مَعًا، وَلَمْ يَعْلَمْ الْآخِرَ مِنْهُمَا، مِثْلُ مَنْ تَيَقَّنَ أَنََّّهُ كَانَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ مُتَطَهِّرًا مَرَّةً وَمُحَدِّثًا أُخْرَى، وَلَا يَعْلَمُ أَيُّهُمَا كَانَ بَعْدَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ فَإِنْ كَانَ مُحَدِّثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ قَدْ انْتَقَلَ عَنْ هَذَا الْحَدَثِ إِلَى الطَّهَّارَةِ، وَلَمْ يَتَيَقَّنْ زَوَالَهَا، وَالْحَدَثُ الْمُتَيَقَّنُ بَعْدَ الزَّوَالِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّهَّارَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا، فَوْجُودُهُ بَعْدَهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَزُولُ عَنْ طَهَّارَةٍ مُتَيَقِّنَةٍ بِشَكِّ، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ وَفَى زَيْدًا حَقَّهُ وَهُوَ مَائَةٌ، فَأَقَامَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِإِقْرَارِ خَصْمِهِ لَهُ بِمَائَةٍ، لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِهَا حَقٌّ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ قَبْلَ الْإِسْتِيفَاءِ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُتَطَهِّرًا فَهُوَ الْآنَ مُحَدِّثٌ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الطَّرَفِ الْآخِرِ.

وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنََّّهُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ نَقَضَ طَهَّارَتَهُ وَتَوَضُّأَ عَنْ حَدَثٍ، وَشَكَ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، نَظَرٌ؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُتَطَهِّرًا، فَهُوَ عَلَى طَهَّارَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ نَقَضَ تِلْكَ الطَّهَّارَةَ، ثُمَّ تَوَضُّأَ إِذْ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَوَضُّأَ عَنْ حَدَثٍ مَعَ بَقَاءِ تِلْكَ الطَّهَّارَةِ، وَنَقَضَ هَذِهِ الطَّهَّارَةَ الثَّانِيَةَ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَزُولُ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ مُحَدِّثًا، فَهُوَ الْآنَ مُحَدِّثٌ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ انْتَقَلَ عَنْهُ إِلَى الطَّهَّارَةِ ثُمَّ نَقَضَهَا، وَالطَّهَّارَةُ بَعْدَ نَقْضِهَا مَشْكُوكٌ فِيهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.^١

لِلْقَاعِدَةِ الْفَقْهِيَّةِ: ﴿الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ﴾.

ودليل ذلك ما رواه أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِيْمَانًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»^١.

وكذلك ما ورد عن عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّجُلُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»^٢.

وأيضاً ما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»^٣.

وهذه القاعدة هي الأولى من القواعد الكلية الكبرى وهي خمسُ قواعد:

القاعدة الأولى: ﴿الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا﴾.

والقاعدة الثانية: ﴿الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ﴾.

والقاعدة الثالثة: ﴿الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ﴾.

والقاعدة الرابعة: ﴿الضَّرَرُ يُزَالُ﴾.

والقاعدة الخامسة: ﴿الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ﴾.

١ - رواه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ، حديث رقم: ٩٢٠.
٢ - رواه البخاري - كتاب العلم، باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ، حديث رقم: ١٣٦، ورواه مسلم - كتاب الحيض، باب الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ، حيث رقم: ٥٦٦.
٣ - رواه مسلم - كتاب الحيض، باب الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ، حديث رقم: ٥٦٧.

وقد نظمها بعضهم فقال: ^١

خَمْسٌ مُقَرَّرَةٌ قَوَاعِدُ مَذْهَبٍ ***** لِشَافِعِيٍّ بِهَا تَكُونُ حَبِيرًا
ضَرَرٌ يُزَالُ وَعَادَةٌ قَدْ حُكِّمَتْ ***** وَكَذَا الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرًا
وَالشُّكُّ لَا تَرْفَعُ بِهِ مُتَيَقِّنًا ***** وَالْيَتَّىةُ أَخْلَصَ إِنْ قَصَدْتَ أُمُورًا

ونظمها العلوي رَحِمَهُ اللَّهُ في مراقي السعود فقال: ^٢

قَدْ أُسِّسَ الْفَقْهُ عَلَى رَفْعِ الضَّرَرِ ***** وَأَنَّ مَا يَشُقُّ يَجْلِبُ الْوَطَرَ
وَنَفِي رَفْعِ الْقَطْعِ بِالشُّكِّ وَأَنَّ ***** يُحَكِّمُ الْعُرْفُ وَزَادَ مَنْ فَطَنَ
كَوْنَ الْأُمُورِ تَبَعَ الْمَقَاصِدِ ***** مَعَ تَكْلُفٍ بِيَعُضٍ وَارِدِ

ومعنى هذه القاعدة أنه إذا طرأ الشك على الأمر المتيقن وخالف حكم الشك حكم اليقين ؛
فيجب طرح الشك والعمل باليقين.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحرم على المحدث الصلاة).

فرضاً كانت أو نفلاً لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ
صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ^٣.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» ^٤.

١ - حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٢٤٠)، وإعانة الطالبين (١/ ١٢٦)

٢ - هو العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام محض أحمد العلوي ت سنة ١٢٣٠هـ.

٣ - رواه البخاري- كتاب الحيل، باب في الصلاة، حديث رقم: ٦٥٧١، ومسلم- كتاب الطهارة، باب وجوب
الطهارة للصلاة، حديث رقم: ٣٥٦

٤ - رواه مسلم- كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم: ٣٥٥

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالطَّوَّافُ).

لِأَنَّهُ صَلَاةٌ؛ لما ثبت عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ، فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ»^١.

ولما ثبت عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نَفْسَتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوبِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَسُّ الْمُصْحَفِ بِبَشْرَتِهِ بِلَا حَائِلٍ).

يَحْرُمُ مَسُّ كِتَابَتِهِ وَجِلْدِهِ وَخَوَاشِيهِ، لِشُمُولِ اسْمِ الْمُصْحَفِ لَهُ بِدَلِيلِ الْبَيْعِ. لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^٣.

وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ؛ لما رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيهِ: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»^٤.

وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا مَسُّ كِتَابَتِهِ فَقَطُّ.

١ - رواه ابن حبان - كتاب الحج، باب دخول مكة - ذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف حول البيت العتيق،

حديث رقم: ٣٨٩٩، والحاكم - كتاب المناسك، حديث رقم: ١٦٢٥، بسند صحيح

٢ - رواه البخاري - كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، حديث رقم: ٢٩٠، ومسلم - كتاب الحج، باب بيان

وجوه الإحرام، حديث رقم: ٢١٨٩

٣ - سورة الواقعة: الآية/ ٧٩

٤ - رواه مالك - كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، حديث رقم: ٤٧٠، والدارقطني - كتاب الطهارة،

باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث رقم: ٣٨٠

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويزيد من عليه غسل: بقراءة القرآن).

ظاهر كلامه لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ جُنُبٌ وَلَا حَائِضٌ وَلَا نُفَسَاءُ، لأنهم الذين يجب عليهم الغسل، ودليل ذلك ما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»^١.

ولما رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ، أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ، عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةُ»^٢.

قَالُوا: وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْجُنُبِ فَفِي الْحَائِضِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ حَدَثَهَا أَكْثَرُ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْوُطْءَ، وَمَنَعَ الصِّيَامَ، وَأَسْقَطَ الصَّلَاةَ، وَسَاوَاهَا فِي سَائِرِ أَحْكَامِهَا.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ لِلْحَائِضِ الْقِرَاءَةُ دُونَ الْجُنُبِ؛ لِأَنَّ أَيَّامَهَا تَطُولُ، فَإِنْ مَنَعَهَا مِنْ الْقِرَاءَةِ نَسِيَتْ. وهي رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ بِلَا وَضوء).

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾^٣.

ولما رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِلْحَائِضِ وَلَا جُنُبٍ»^٤.

١ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ، حَدِيثٌ رَقْم: ١٢٤، وَابْنُ مَاجَه - كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا، أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، حَدِيثٌ رَقْم: ٥٩٢، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حَدِيثٌ رَقْم: ٨٢٧، أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، حَدِيثٌ رَقْم: ٢٠١، وَالنَّسَائِيُّ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ حَجَبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، حَدِيثٌ رَقْم: ٢٦٥

٣ - سُورَةُ النِّسَاءِ: الْآيَةُ/ ٤٣

٤ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، حَدِيثٌ رَقْم: ٢٠٤، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ»^١.

وَيَبَاحُ الْعُبُورُ لِلْحَاجَةِ، مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ، أَوْ تَرْكِهِ، أَوْ كَوْنِ الطَّرِيقِ فِيهِ، فَأَمَّا لِعَبْرِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ.

لَمَّا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنُبٌ^٢.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْشُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنُبٌ^٣.

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ؛ إِذَا تَوَضَّعُوا وَضُوءَ الصَّلَاةِ^٤.

١ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، حديث رقم: ٤٧٦

٢ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ - كتاب الطهارة باب مرور الجنب في المسجد، حديث رقم: ١٢٠٥

٣ - رَوَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّرِ - كتاب السفر، جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها، ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما، حديث رقم: ٢٤٦٠

٤ - رواه سعيد بن منصور - كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى...﴾ حديث: ٦١٧

بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهو سبعة: أحدها: انْتِقَالُ الْمَنِيِّ، فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ فَحَبَسَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ وَجَبَ الْغُسْلُ).

لِأَنَّ الْغُسْلَ تُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِانْتِقَالِهِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ، وَهِيَ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ، وَأُنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَرْجِعُ.

وَالرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ مَا ثَبِتَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ»^١.

لما ثبت عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاعْتَسِلْ»^٢.

وهي اختيار شيخ الإسلام ورجحها ابن قدامة.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَلَوْ اغْتَسَلَ لَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ لَمْ يُعِدَّ الْغُسْلَ).

قَالَ الْقَاضِي فِي الَّذِي أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ، فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ، فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ مِنْ غَيْرِ مُقَارَنَةِ شَهْوَةٍ بَعْدَ الْبَوْلِ: فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ. رَوَايَةٌ وَاحِدَةٌ^٣. لِأَنَّهَا جَنَابَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَمْ يَجِبْ بِهَا غُسْلَانِ.

١ - رواه البخاري - كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، حديث رقم: ٢٧٨، ومسلم - كتاب الحيض، باب وجوب

الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث رقم: ٤٩٨

٢ - تقدم تحريجه

٣ - المغني لابن قدامة (١/ ١٤٧)

وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ أَحْسَرَ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْ أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وَجُوبُ الْغُسْلِ عَلَيْهِ بِظُهُورِهِ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، مَعَ انْتِقَالِ الْمَنِيِّ لِشَهْوَةِ وَخُرُوجِهِ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلدة ما لم يكن نائما ونحوه).

لحديث عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقُ وَفِيهِ قَالَ: «فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَأَغْتَسِلْ».^٢

وَالْفَضْخُ : خُرُوجُهُ عَلَى وَجْهِ الشَّدَّةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ: خُرُوجُهُ بِالْعَجَلَةِ. فَإِنْ خَرَجَ لِعَيْرٍ ذَلِكَ كَمَرَضٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُوجِبْ غُسْلًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثالث: تَغْيِيبُ الْحَشْفَةِ كُلِّهَا أَوْ قَدْرَهَا بِلَا حَائِلٍ فِي فَرْجٍ).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».^٣

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ».^٤

وقوله أو قدرها يعني من مقطوعها، فَإِنْ كَانَ مَجْبُوبًا وَبَقِيَ مِنَ الدَّكْرِ بِقَدْرِ الْحَشْفَةِ فَأَوْلَجَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَسَوَاءٌ كَانَا مُحْتَسِنَيْنِ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ أَصَابَ مَوْضِعُ الْخِتَانِ مِنْهُ مَوْضِعَ خِتَانِهَا أَوْ لَمْ يُصِبه.

وأما ما ثبت عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».^٥

١ - انظر المغني لابن قدامة (١/ ١٤٧)

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٨٥٤، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب في المذي، حديث رقم: ١٨١، والنسائي: كتاب الطهارة، الغسل من المني، حديث رقم: ١٩٣، بسند صحيح

٣ - تقدم تحريجه

٤ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٥٤٨٧، بسند صحيح

٥ - رواه مسلم - كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، حديث رقم: ٥٤٥

فمنسوخ، فعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - يُفْتُونَ (الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ) ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ غُسْلٌ مَا لَمْ يُمْنِ. فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ عُمَرَ، أَبَوْا تِلْكَ الْفُتْيَا، وَقَالُوا: إِذَا مَسَّ الْحِثَانُ الْحِثَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مَنْ كَانَ يَرَى الرُّخْصَةَ لَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْحُ نَزَعُوا عَنْ ذَلِكَ.^١

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ مِثْلُ الْفُرُوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُحُ فَيَصْرُحُ مَعَهَا «إِذَا جَاوَزَ الْحِثَانُ الْحِثَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَوْ دُبُرًا لِمَيِّتٍ أَوْ بِهَيْمَةً أَوْ طِيرٍ).

لِأَنَّهُ إِيْلَاجٌ فِي فَرْجٍ ، فَوَجَبَ الْغُسْلُ بِهِ، كَوُطْءِ الْأَدَمِيَّةِ فِي حَيَاتِهَا، وَ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْأَحَادِيثِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر و بنت تسع).

لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ الطَّهَارَةُ لَهَا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرَّابِعُ: إِسْلَامُ الْكَافِرِ وَلَوْ مُرْتَدًّا).

لَمَّا ثَبَتَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَعْتَصِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَأَعْتَسَلْتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».^٣

١ - الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار (ص: ٣٤)

٢ - رواه مالك (١/ ٤٦)

٣ - رواه أبو داود- كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث رقم: ٣٠٤، بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْحَامِسُ: خُرُوجُ حَيْضٍ).

قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾^١.

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾. يَعْنِي: إِذَا اغْتَسَلْنَ. مُنِعَ الزَّوْجُ وَطَآهَا قَبْلَ الْغُسْلِ، فَدَلَّ عَلَى وَجُوبِهِ عَلَيْهَا.

لَا خِلَافَ فِي وَجُوبِ الْغُسْلِ بِالْحَيْضِ وَالتَّقَاسِ؛ لَمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ: «لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرُ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». ^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْسَّادِسُ: خُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ).

وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ سَوَاءً؛ فَإِنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ يَنْصَرِفُ إِلَى غِذَاءِ الْوَلَدِ، فَحِينَ خَرَجَ الْوَلَدُ خَرَجَ الدَّمُ لِعَدَمِ مَصْرَفِهِ، وَسُمِّيَ نِفَاسًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعُ: الْمَوْتُ).

لَمَا ثَبَتَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُؤَقِّتُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا. أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَعْتُ فَأَذْنِي». ^٣

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوْقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

١ - سورة البقرة: الآية/ ٢٢٢

٢ - تقدم تخرجه

٣ - رواه البخاري- كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، حديث رقم: ١٢٠٧، ومسلم- كتاب

الجنائز، باب في غسل الميت، حديث رقم: ١٦٠٨

وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمَسُّوهُ طَبِيبًا وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (تَعَبُّدًا).

لَا عَنْ حَدِيثٍ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَنْ حَدِيثٍ لَمْ يَرْتَفِعْ مَعَ بَقَاءِ سَبَبِهِ، وَلَا عَنْ نَجَسٍ، وَإِلَّا لَمَا طَهَّرَ مَعَ بَقَاءِ سَبَبِهِ.

١ - رواه البخاري- كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، حديث رقم: ١٢١٨، ومسلم- كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، حديث رقم: ٢١٦٧

فصل

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَشُرُوطُ الْغُسْلِ سَبْعَةٌ: انْقِطَاعُ مَا يُوجِبُهُ).

أولُ شُرُوطِ الْغُسْلِ انْقِطَاعُ مَا يُوجِبُهُ، فلا يصح الْغُسْلُ مع مَلَابِسَةِ الْحَدَثِ، فلو اغْتَسَلَتْ الْحَائِضُ قبل انْقِطَاعِ الدَّمِ فلا عبرة بهذا الْغُسْلِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنِّيَّةُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْمَاءُ الطَّهَوْرُ الْمُبَاحُ، وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وَصُولَهُ).

تقدم الكلام على هذه الشروط عند الحديث عن شروط الوضوء.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَوَاجِبُهُ: التَّسْمِيَةُ وَتَسْقُطُ سَهْوًا).

حُكْمُ التَّسْمِيَةِ فِي الْغُسْلِ كَحُكْمِ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ، بَلْ حُكْمُهَا فِي الْجَنَابَةِ أَخَفُّ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ التَّسْمِيَةِ إِنَّمَا تَنَاوَلَ بِصَرِيحِهِ الْوُضُوءَ لَا غَيْرَ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفَرْضُهُ: أَنْ يَعْمَ بِالمَاءِ جَمِيعَ بَدَنِهِ وَدَاخِلَ فَمِهِ وَأَنْفِهِ).

لما ثبت عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضُوءًا لِلْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَقَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ» قَالَتْ: «فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (حَتَّى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقُعُودِ لِحَاجَتِهَا).

لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْبَدَنِ لَا مَشَقَّةَ فِي غَسْلِهِ، فَوَجَبَ كِبَاقِيهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَحَتَّى بَاطِنَ شَعْرِهَا).

سواءً كَانَ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ

١ - رواه البخاري - كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة، حديث رقم: ٢٧٠

يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»^١.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَقْنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ. ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَجِبُ نَقْضُهُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ).

وَفِي نَقْضِ الشَّعْرِ لِلْعُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ.

اسْتَدَلَّ مَنْ أَوْجَبَهُ بِمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُمَا كَانَتَا حَائِضًا: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْقُضِي رَأْسَكُمْ وَامْتَشِطِي»^٣.

وَلَا يَكُونُ النَقْضُ إِلَّا حَلَّ الضَّفَائِرِ، وَلَا يَكُونُ الْمَشْطُ إِلَّا فِي شَعْرِ غَيْرِ مَضْفُورٍ.

وَلِأَنَّ الْأَصْلَ وَجُوبُ نَقْضِ الشَّعْرِ لِيَتَحَقَّقَ وَصُولُ الْمَاءِ إِلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ، فَعُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ، وَالْحَيْضُ بِخِلَافِهِ، فَبَقِيَ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ فِي الْوُجُوبِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ: «أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرُ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَلِلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَخْنِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ، ثُمَّ تُفَيِّضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ»^٤.

١ - رواه البخاري - كتاب الغسل، باب تحليل الشعر، حديث رقم: ٢٦٨

٢ - رواه مسلم - كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، حديث رقم: ٥٠٠

٣ - رواه البخاري - كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض، حديث رقم: ٣١٢، ومسلم - كتاب

الحج، باب بيان وجوه الإحرام، حديث رقم: ٢١٨٣

٤ - رواه مسلم - كتاب الحيض، باب حكم صفائر المغتسلة، حديث رقم: ٥٢٣

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.

قال ابن قدامة: وَهُوَ الصَّحِيحُ.^١

ودل على ذلك أيضا ما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحَسِّنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُ ذَلِكَ شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا».^٢

ولم يأمرها بنقض شعرها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لا الجنابة).

لحديث أُمِّ سَلَمَةَ الْمُتَقَدِّمِ فِيهِ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْنِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَنِيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِينَ».^٣

وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرِو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ. أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ، «لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاعَاتٍ».^٤

قال الترمذي: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا أَنَّ ذَلِكَ يُجْزئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا.^٥

١ - المغني لابن قدامة (١/ ١٦٦)

٢ - رواه البخاري- كتاب الحيض، باب غسل المحيض، حديث رقم: ٣١١، ومسلم- كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع، حديث رقم: ٥٢٦

٣ - تقدم تخرجه

٤ - رواه مسلم- كتاب الحيض، باب حكم صفائر المغتسلة، حديث رقم: ٥٢٤

٥ - سنن الترمذي (١/ ١٦٦)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي الْإِسْبَاغِ).

أَيُّ: فِي وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْيَقِينِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ، لَمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي صِفَةِ غَسْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»^١.

سُنَنُ الْغُسْلِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجله بمكان آخر).

لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ، فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ»^١.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَقَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَقَنَاتٍ. ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا أَوْ وَاجِبًا أَجْزَأَ عَنِ الْآخِرِ).

كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ أَجْزَأَ عَنِ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ لِحَنَابَةِ أَوْ غَيْرِهَا، إِنْ كَانَ نَاسِيًا لِلْحَدَثِ الَّذِي أَوْجَبَهُ، وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَاةٌ أُخْرَى لَا يَجْزِيهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنْ نَوَى رَفَعَ الْحَدَثَيْنِ أَوْ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ أَوْ أَمْرًا لَا يَبَاحُ إِلَّا بَوْضُوءٍ وَغُسْلٍ أَجْزَأُ عَنْهُمَا).

إِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ مُتَنَوِّعَةٌ تُوجِبُ وَضُوءًا كَالْبَوْلِ وَالْعَائِطِ وَالرَّيْحِ وَالنَّوْمِ، أَوْ تُوجِبُ غُسْلًا كَالْجِمَاعِ وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَالْحَيْضِ فَنَوَى بَطْهَارَتِهِ أَحَدَهَا؛ أَوْ تُوجِبُ وَضُوءًا وَغُسْلًا فَاعْتَسَلَ

١ - رواه البخاري - كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، حديث رقم: ٢٥٣، ومسلم - كتاب الحيض، باب صفة

غسل الجنابة، حديث رقم: ٥٠٢

٢ - تقدم تخريجه

ارْتَفَعَتْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ تَتَدَاخَلُ فَإِذَا نَوَى بَعْضُهَا غَيْرَ مُقَيَّدٍ ارْتَفَعَ جَمِيعُهَا كَمَا لَوْ نَوَى رَفَعَ الْحَدَثَ وَأَطْلَقَ.

لِلْقَاعِدَةِ الْفَقْهِيَّةِ: ﴿إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا، دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا﴾^١.

وقال في نظم القواعد الفقهية:

..... ***** وَكُلُّ أَمْرَيْنِ مَتَى أُقِيمَا

بَيْنَهُمَا اتِّحَادُ جِنْسٍ وَفُقْدَ ***** بَيْنَهُمَا اخْتِلَافُ مَقْصُودٍ يَرِدُ

فَادْخَلَ وَاحِدًا فِي الْآخَرِ ***** وَغَيْرُ هَذَا عُدَّةٌ فِي النَّادِرِ

قال المرداوي رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنْ اغْتَسَلَ يَنْوِي الطَّهَارَتَيْنِ أَجْزَأُهُ عَنْهُمَا هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ لَا يُجُوزُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، أَمَّا قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ، وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس والاعتسال بصاع وهو خمسة أربال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدس).

لما ثبت عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ»^٣.

١ - انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص/١٢٦)

٢ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١/ ٢٥٩)، وانظر الشرح الكبير على متن المقنع (١/ ٢٢٤)، والمبدع في شرح المقنع (١/ ١٧٢)

٣ - رواه البخاري- كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، حديث رقم: ١٩٧، ومسلم- كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، حديث رقم: ٥١٦

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر).

لما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: «يَكْفِيكَ صَاعٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ»^٢.

ولما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ» فَقَالَ: أَيْ الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ، قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتُ عَلَى هَرٍّ جَارٍ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيُبَاحُ الْغُسْلُ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يُؤْذِ بِهِ).

قال ابن قدامة: وَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا بِوُضُوءِهِ، وَلَمْ يَبُلَّ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَبَاحَ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَكْرَهُهُ؛ صَيَانَةً لِلْمَسْجِدِ عَنِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ فَضَالَاتِ الْوُضُوءِ^٤.

١ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء - حديث: ٨٥، والنسائي - كتاب المياه، باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، حديث رقم: ٣٤٧ وابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، حديث رقم: ٢٦٦، بسند صحيح

٢ - رواه البخاري - كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، حديث رقم: ٢٤٨

٣ - رواه ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، حديث رقم: ٤٢٢، بسند ضعيف

٤ - المغني لابن قدامة (١/ ١٠٥)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ : (وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم).

لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد دخل الحمام جماعة منهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نعم البَيْتُ الحَمَامُ، يَذْهَبُ الدَّرَنُ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ".^١

عن أبي الدرداء رضي الله عنه: "أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الحَمَامَ وَيَقُولُ: نَعَمْ البَيْتُ يَذْهَبُ بِالضَّبَبَةِ أَوْ بِالضَّبَّةِ وَيُذَكِّرُ بِالنَّارِ".^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فإن خيف كره).

أن يرى عورة غيره أو ترى عورته كره له دخوله فعن قبيصة، قال: "نَهَى عُمَرُ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَامَ إِلَّا وَعَلَيْنَا الْأُزُرُ".^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإن علم حرم).

لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فعن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّهُ دَخَلَ الحَمَامَ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَمَّا دَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِهَمِّ عُرَاءَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْجِدَارِ ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي يَا نَافِعُ بِثَوْبِي قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَالْتَفَّ بِهِ وَعَطَى عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ نَاوَلَنِي يَدَهُ فَقَدْتُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْهُ بَعْدَ ذَلِكَ".^٤

١ - رواه البيهقي - فصل في الحمام، حديث رقم: ٧٥١٠، وابن أبي شيبة - كتاب الطهارات، من رخص في دخول الحمام، حديث رقم: ١١٥٣، بسند صحيح

٢ - رواه ابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة، جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة، ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر حديث رقم: ٦٣٣، بسند صحيح

٣ - رواه ابن المنذر - كتاب الاغتسال من الجنابة جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة - ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر حديث: ٦٣١

٤ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١٢٢ / ٢)

فَصْلٌ فِي الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ: أَكْذَاهَا لِصَلَاةِ جُمُعَةٍ).

لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيُخْرِجُ مِنْهُمْ الْعَرَقَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا»^١.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ»^٢.

وأما ما ثبتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»^٣.

فَإِنْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاجِبٌ» أَيُّ مُتَأَكِّدٍ الْإِسْتِحْبَابِ.

وَيَذُلُّ لِعَدَمِ وَجُوبِهِ مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَتْ. وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ»^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِي يَوْمِهَا لِدَكَرٍ حَضَرَهَا).

فَلَا يُجْزِي الْإِغْتِسَالُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لِمَا سَبَقَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَيَسْتَحِبُّ لِمَنْ حَضَرَهَا وَلَوْ لَمْ تَحِبَّ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ كَالْمُسَافِرِ.

١ - رواه البخاري - كتاب الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة، حديث رقم: ٨٧٥، ومسلم - كتاب الجمعة، باب

وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، حديث رقم: ١٤٤٣

٢ - رواه مسلم - كتاب الجمعة، حديث رقم: ١٤٣٩

٣ - رواه البخاري - كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة - باب وضوء الصبيان، حديث رقم: ٨٣٤، ومسلم - كتاب

الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، حديث رقم: ١٤٤٢

٤ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، حديث رقم: ٣٠٣، والنسائي - كتاب

الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، حديث رقم: ١٣٦٩، وحسنه الألباني

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ لَغَسْلِ مِيتَ).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ»^١.

قال الترمذي: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحَبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا أَرَجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقْلُ مَا قِيلَ فِيهِ» وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا بُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ لَعِيدِ فِي يَوْمِهِ).

عَنْ زَادَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ الْغُسْلِ، قَالَ: "اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ"، فَقَالَ: لَا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، قَالَ: "يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ"^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلِكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ).

قياسا على الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، لِأَنَّ كِلَا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ يَجْتَمِعُ هَا النَّاسُ أَشْبَهَتْ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، وَقِيلَ: لَا يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ هُمَا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَجَنُونَ وَإِغْمَاءٍ).

لما ثبت عائشة رضي الله عنها، قالت: ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَقَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوُءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَقَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ^٤.

١ - تقدم تخرجه

٢ - سنن الترمذي (٣/ ٣١٠)

٣ - رواه البيهقي - كتاب صلاة العيدين، باب غسل العيدين، حديث رقم: ٥٧٢٤، بسند صحيح

٤ - رواه البخاري - كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث رقم: ٦٦٦،

ومسلم - كتاب الصلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، حديث رقم: ٦٥٨

وَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِعْمَاءِ وَالْجُنُونِ مُطْلَقًا رَوَاتَانِ. وَقِيلَ: إِنَّ أَنْزَلَ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا.^١
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: فَلَمَّا جُنَّ إِنْسَانٌ إِلَّا أَنْزَلَ، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا اغْتَسَلَ وَإِنْ شَكَّ أَحَبَّتْ لَهُ
أَنْ يَغْتَسِلَ احْتِيَاظًا.^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا سِتْحَاضَةَ لِكُلِّ صَلَاةٍ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتَحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ».^٣
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا حَرَامَ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ
وَاعْتَسَلَ».^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَدُخُولِ مَكَّةَ وَحَرَمِهَا).

لِلذِّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالطَّاهِرِ، وَالْحَائِضِ، وَالنَّفَسَاءِ، لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: «كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ هَارًا،
وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ».^٥

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَوْ قُوفٍ بِعَرَفَةَ).

فِيهِ نَظَرٌ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ «يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ
قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلَوْ قُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ».^٦

١ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١/ ٢٤٩)

٢ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١/ ١٥٦)

٣ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، حديث رقم: ٢٥٣، بسند صحيح

٤ - رواه الترمذي - أبواب الحج عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، حديث رقم: ٧٩٤، بسند صحيح

٥ - رواه مسلم - كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، حديث رقم: ٢٢٨٢

٦ - رواه مالك - كتاب الحج، باب الغسل للإهلال، حديث رقم: ٧٠٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَطَوَافِ زِيَارَةٍ، وَطَوَافِ وَدَاعٍ، وَمَبِيتٍ بِمَزْدَلِفَةَ، وَرَمِي جِمَارٍ).
فيه نظر وإنما قال ذلك لِأَنَّهَا أَنْسَاكَ يَجْتَمِعُ هَا النَّاسُ وَيَزْدَحْمُونَ، فَيُعْرِفُونَ، فَيُؤْذِي بَعْضُهُمْ
بَعْضًا، فَاسْتَحَبَّ كَالْجُمُعَةِ.

وَاحْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عَدَمَ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَطَوَافِ الْوَدَاعِ، وَالْمَبِيتِ
بِمَزْدَلِفَةَ، وَرَمِي الْجِمَارِ. وَقَالَ: وَلَوْ قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ: كَانَ الْغُسْلُ لِلطَّوَافِ
بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ نَوْعٌ عَبَثٌ لَا مَعْنَى لَهُ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَتَيَمَّمُ لِلْكَلِّ، لِحَاجَةٍ وَ لِمَا يُسْنُّ لَهُ الْوُضُوءُ إِنْ تَعَذَّرَ)
أَيُّ: يَتَيَمَّمُ لِمَا يُسْنُّ لَهُ الْغُسْلُ، إِذَا عَدِمَ الْمَاءُ أَوْ تَضَرَّرَ بِاسْتِعْمَالِهِ، وَنَحْوِهِ مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ،
وَيُسْنُّ التَّيَمُّمَ أَيْضًا لِمَا يُسْنُّ لَهُ الْوُضُوءُ كَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالْأَذَانَ وَرَفْعَ الشَّلَاةِ وَالْكَلامِ الْمُحَرَّمَ
لِلْعُذْرِ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ.

١ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١/ ٢٥٠)

بَابُ التَّيْمِ

التَّيْمُ فِي اللَّغَةِ هُوَ الْقَصْدُ، يُقَالُ تَيَّمْتُ فُلَانًا وَتَيَّمْتُهُ وَتَأَمَّمْتُهُ وَأَمَّمْتُهُ أَيَّ قَصَدْتُهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَيَّمُوا الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾^١.
أَيَّ: وَلَا تَقْصِدُوا.
وَقَالَ الشَّاعِرُ:

تَيَّمْتُ فَيْسًا وَكَمْ دُونَهُ ***** مِنْ الْأَرْضِ مِنْ مَهْمَةٍ ذِي شَرَنِ
وَقَالَ آخَرُ:

وَمَا أَذْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا ***** أُرِيدُ الْحَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي
الْحَيْرُ الَّذِي أَنَا أَبْتَغِيهِ ***** أَمْ الشَّرُّ الَّذِي هُوَ يَبْتَغِينِي
وَفِي الشَّرِّ: هُوَ الْقَصْدُ إِلَى الصَّعِيدِ لِلطَّهَارَةِ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْ الْعَجْزِ الشَّرْعِيِّ عَنْ
اسْتِعْمَالِهِ.

وقيل هُوَ: عبارة عَنْ إِيصَالِ التُّرَابِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِشَرَايِطِ مَخْصُوصَةٍ.

حُكْمُ التَّيْمِ:

التَّيْمُ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾^٢.
وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَحَدِيثُ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ، وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، فَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ التَّيْمِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَهُوَ رُحْصَةٌ وَفَضِيلَةٌ اخْتَصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا لَمْ يُشَارِكْهَا فِيهَا غَيْرُهَا مِنَ الْأُمَمِ
كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ.

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً،

١ - سورة البقرة: الآية / ٢٦٧

٢ - سورة المائدة: الآية / ٦

وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَمَنْ تَحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ
طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيِ
مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ»^١.

شُرُوطُ التَّيَمُّمِ:

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويصح بشروط ثمانية: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز،
والاستنجاء أو الاستجمار).

لما تقدم في الوضوء.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل
وقتها ولا لنافلة قبل وقت نهي).

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ هَلْ يَرْفَعُ الْحَدَّثُ أَوْ لَا ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:

الأول: أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ.

الثاني: أَنَّهُ يَرْفَعُهُ رَفْعًا كَلِّيًّا.

الثالث: أَنَّهُ يَرْفَعُهُ رَفْعًا مُؤَقَّتًا.

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ ودليله مَا ثَبَتَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ:
"مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟". قَالَ: أَصَابَنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ: "عَلَيْكَ
بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". إِلَى أَنْ قَالَ: وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أُعْطِيَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ
مَاءٍ، قَالَ: "اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ"^٢.

١ - رواه البخاري - كتاب التيمم، حديث رقم: ٣٣٢ ، ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم: ٨٤١

٢ - تقدم تخرجه

ولحديث عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ تَيَمَّمَ عَنِ الْجَنَابَةِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ"، فَقَالَ عَمْرٍو: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.^١

وَمِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشَرَّتِهِ".^٢

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَّثَ كُلِّيًّا: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَرَّحَ بِأَنَّهُ طَهُورٌ فِي قَوْلِهِ: "وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا".^٣

ولما ثبت عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ».^٤

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾.^٥

وَبِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا تَصِحُّ بِالْمَاءِ.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٧٥٠٣، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، حديث رقم:

٢٨٦، بسند صحيح

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٠٨٤٨، أبو داود - كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، حديث رقم: ٢٨٥، والترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء - حديث رقم:

١١٨، والنسائي - كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، حديث رقم: ٣٢١، بسند صحيح

٣ - تقدم تخريجه

٤ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، حديث رقم: ٢٨٤، والترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، حديث رقم: ١١٨، والنسائي - كتاب الطهارة، باب

الصلوات بتيمم واحد، حديث رقم: ٣٢١، بسند صحيح

٥ - سورة النساء: الآية/ ٤٣

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ التَّيْمُمْ يَرْفَعُ الْحَدَثَ رَفْعًا مُؤَقَّتًا لَا كُفْلِيًّا، وَهَذَا لَا مَانِعَ مِنْهُ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ بِهِ الْمَجْمَعُ عَلَيْهَا يَلْزَمُ مِنْهَا أَنَّ الْمُصَلِّيَ غَيْرُ مُحَدِّثٍ، وَلَا جُنْبٍ لَزُومًا شَرْعِيًّا لَا شَكَّ فِيهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ.

وعلى القول بأن التَّيْمُمْ يَرْفَعُ الْحَدَثَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، يَجُوزُ التَّيْمُّ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَإِذَا نَوَى مُطْلَقًا، جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْفَرْضَ، وَيُصَلِّيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي الْوَقْتِ وَهُوَ الرَّاجِحُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه).

لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾^١.

ولما ثبت عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو خوفه باستعماله الضرر).

لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^٣.

لما ثبت عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

١ - سورة النساء: الآية/ ٤٣

٢ - تقدم تحريجه

٣ - سورة المائدة: الآية/ ٦

رَحِيمًا ﴿[النساء: ٢٩] فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَجِبُ بِذَلِكَ لِعَطْشَانٍ مِنْ آدَمِي أَوْ بِهِمَةِ مُحْتَرَمِينَ).

وَيَجِبُ عَلَى مَنْ مَعَهُ مَاءٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ شُرْبِهِ أَنْ يَبْذُلَهُ لِعَطْشَانٍ؛ لِأَنَّهُ إِنْقَاضٌ مِنْ هَلَكَةِ كَانِقَازِ الْغَرِيقِ، أَوْ حَيَوَانٍ سَيَهْلِكُ عَطْشًا، وَلَا يَجِبُ بِذَلِكَ لِكَافِرٍ مُحَارَبٍ وَلَا لِنَحْوِ كَلْبٍ عَقُورٍ.

ولما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَعُفِرَ لَهَا بِهِ».^٢

وإذا كان الله قد غفر لهذه البغي لأنها سقت كلبًا فبذل الماء للآدمي أولى.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي لَطَهَارَتِهِ اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يَكْفِي وَجُوبًا ثُمَّ تَيَمَّمَ).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِذَا وَصَلَ الْمُسَافِرُ إِلَى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَوْ عَلِمَ أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ عَدَلَ إِلَى التَّيَمُّمِ).

لِيَتِمَّ كَنْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ، فَإِنْ شَرَطَ الْوَقْتُ أَكْدَ مِنْ شَرَطِ الطَّهَارَةِ، وَقِيلَ لَا يَتَيَمَّمُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٧٥٠٣، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أتيتم، حديث رقم: ٢٨٦، بسند صحيح

٢ - رواه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم: ٣٢٩٨، ومسلم - كتاب السلام، باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها، حديث رقم: ٤٢٦٠

٣ - رواه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ٦٨٧٩، ومسلم - كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم: ٢٤٥٦

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وغيره لا ولو فاته الوقت).

فيه نظر، قال شيخ الإسلام: إِنْ اسْتَيْقَظَ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَعَلِمَ أَنَّه لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيْمُمِ فِي الْوَقْتِ بِاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِالْعُسْلِ.^١

وإنما يتصور هذا في حق من اسْتَيْقَظَ قُبَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ جُنُبًا، وَخَشِيَ إِنْ اغْتَسَلَ خُرُوجَ الْوَقْتِ، فهذا إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعْدَ الْإِنْتِبَاهِ فَعَلَيْهِ بِفِعْلِهَا بِحَسَبِ مَا يُمَكِّنُ مِنَ الْإِغْتِسَالِ الْمُعْتَادِ، فَيَكُونُ فِعْلُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِعْلًا فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم).

لأنه مفطر، ومن نسي الماء بِمَوْضِعٍ يُمَكِّنُهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَصَلَّى بِالتَّيْمُمِ، لَمْ يُجْزِهِ. وَإِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم إن تيمم وصلى لم يعد).

لأنه فعل ما أمر به بقدر استطاعته، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا، لَزِمَهُ الْخُرُوجُ، وَفِي ذَلِكَ رَوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل ببدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم).

نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّيْمُمَ لِلْحَدَثِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَخْتَلَفَ فِيهِ لِلنَّجَاسَةِ. وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَلَى ثَوْبِهِ، قَدَّمَ غَسْلَهَا، وَتَيَمَّمَ لِلْحَدَثِ.^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويصح التيمم لكل حدث).

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾.^٤

١ - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٣٠٥)

٢ - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٣٠٥)

٣ - المغني لابن قدامة (١/ ٢٠١)

٤ - سورة المائدة: الآية/ ٦

ولما ثبت عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَصَابَتْني جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ».^١

ولما ثبت عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشَرَّتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ».^٢

ولحديث عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وسيأتي.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ بَعْدَ تَخْفِيفِهَا مَا أَمَكَنَ).

بِمَسْحِ رَطْبِهَا وَحَكِّ يَابِسِهَا، وَلَأَنَّهَا طَهَارَةٌ فِي الْبَدَنِ تُرَادُّ لِلصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَتْ طَهَارَةَ الْحَدَثِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنْ تَيَمَّمَ لَهَا قَبْلَ تَخْفِيفِهَا لَمْ يَصَحَّ).

لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهَا، كَالَّذِي يَتَيَمَّمُ قَبْلَ الْاسْتِجْمَارِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثَّامِنُ: أَنْ يَكُونَ بَتْرَابٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ غَيْرٍ مُحْتَرِّقٍ لَهُ غَبَارٌ يعلقُ بِاليدِ).

فيه نظر والراجح أنه لا يشترط كونه تراباً ويجوز التيمم بكل ما على ظهر الأرض من تراب ورمل وحجر ومدر وجص وغير ذلك، بشرط ألا يكون نجساً لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾.^٣

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَطْيَبُ الصَّعِيدِ الْحَرْتُ وَأَرْضُ الْحَرِّ».^٤

١ - تقدم تخريجه

٢ - تقدم تخريجه

٣ - سورة المائدة: الآية/ ٦

٤ - رواه البيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب التيمم، باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب، حديث رقم:

٩٦٣، وابن أبي شيبة - كتاب الطهارات، ما يجزئ الرجل في تيممه، حديث رقم: ١٦٨٤

وَمَعْنَى أَرْضِ الْحَرِّثِ الْأَرْضُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الشَّجَرُ وَالزَّرْعُ، وَالصَّعِيدُ هُوَ الصَّاعِدُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَهَذَا يَعْصِمُ كُلَّ صَاعِدٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى. ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾^١.
 وعدم اشتراط التراب في التطهير رواية عن أحمد.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ صَلَّى الْفَرَضَ فَقَطْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَلَا يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مَا يَجْزِي وَلَا إِعَادَةً).

هذه التي يسميها العلماء مسألة صَلَاةٍ فَاقِدِ الطَّهَوْرَيْنِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَلَا التُّرَابَ، فيصلِّي كما يصلِّي من يجد الماء ولا إعادة عليه؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ، فَخَرَجَ عَنْ عَهْدَتِهِ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ فَيَسْقُطُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ، كَسَائِرِ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا؛ وَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرَضَهُ عَلَى حَسَبِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، كَالْعَاجِزِ عَنِ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى غُرْيَانًا، وَالْعَاجِزِ عَنِ الْإِسْتِقْبَالِ إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِهَا، وَالْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ صَلَّى الْفَرَضَ فَقَدْ فِيهِ نَظَرٌ بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ.

فصل

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَاجِبُ التَّيْمُمِ: التَّسْمِيَةُ، وَتَسْقُطُ سَهْوًا).

قياسا على الوضوء.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وفروضه خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين).

لقول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إلى الكوعين).

لما ثبت عن عَمَّارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّعْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهَرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهَرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»^٢.

يَجِبُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُقَطَّعُ مِنْهُ السَّارِقُ، أَوْ مَا أَحْمَدُ إِلَى هَذَا لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّيْمُمِ، فَأَوْمَأَ إِلَى كَفِّهِ وَلَمْ يُجَاوِزْهُ، وَقَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^٣.

ثم قال: مِنْ أَيْنَ تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ؟ أَلَيْسَ مِنْ هَاهُنَا؟ وَأَشَارَ إِلَى الرُّسْغِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضع أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا).

فيه نظر قال ابن قدامة: وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ هَذَا التَّرْتِيبُ؛ لِأَنَّ التَّيْمُمَ طَهَارَةٌ مُفْرَدَةٌ، فَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّهَارَةِ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ كَانَ الْجُرِيحُ جُنْبًا؛ وَلِأَنَّهُ تَيَمَّمَ عَنْ الْحَدِّثِ الْأَصْعَرِ، فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَنْ كُلِّ عَضْوٍ فِي مَوْضِعِ غَسْلِهِ، كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ عَنْ جُمْلَةِ الْوُضُوءِ؛

١ - سورة النساء: الآية/ ٤٣

٢ - رواه البخاري- كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟، حديث رقم: ٣٣٥، ومسلم- كتاب الحيض، باب

التيمم، حديث رقم: ٥٧٨

٣ - سورة المائدة: الآية/ ٣٨

وَلَأَنَّ فِي هَذَا حَرْجًا وَضَرَرًا، فَيَنْدَفِعُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. [الحج: ٧٨] ١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الرابع: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم). فيه نظر قال شيخ الإسلام: وَالْجَرِيحُ إِذَا كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ: فَلَا يَلْزِمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فَيَصِحُّ أَنْ يَتَيَمَّمَ بَعْدَ كَمَالِ الْوُضُوءِ بَلْ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ، وَالْفَضْلُ بَيْنَ أَبْعَاضِ الْوُضُوءِ يَتَيَمَّمُ بِدَعَاةٍ ٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزءا).

لما ثبت عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ٣.

١ - المغني لابن قدامة (١/ ١٩٢)

٢ - الفتاوى الكبرى (٥/ ٣١٠)

٣ - تقدم تخريجه

مُبْطَلَاتُ التَّيْمِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء).

يَبْطُلُ التَّيْمُ عَنِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِكُلِّ مَا يَبْطُلُ الْوُضُوءُ، وَعَنِ الْأَكْبَرِ بِمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَالتَّيْمُ لِحَدَثِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ، لَا يَزُولُ حُكْمُهُ إِلَّا بِحَدَثِهِمَا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ووجود الماء).

وُجُودُ الْمَاءِ الْمَقْدُورِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، فَلَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِلتَّيْمِ.

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشِرْتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وخروج الوقت).

لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ، فَتَقَيَّدَتْ بِالْوَقْتِ، كَطَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وزوال المبيح له).

إِذَا خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ، أَوْ تَبَاطُؤَ الْبُرَى، أَوْ أَلَمًا غَيْرَ مُحْتَمَلٍ، أَوْ خَافَ ذَهَابَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ؛ مِنْ لَصٍّ، أَوْ سُبُعٍ، فَتَيَمَّمَ، ثُمَّ زَالَ مَا تَيَمَّمَ لَهُ، بَطَلَ تَيَمُّمُهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وخلع ما مسح عليه).

يَعْنِي لَوْ كَانَ لَا بَسًا لَخَفَ مَسْحَ عَلَيْهِ أَوْ عِمَامَةَ مَسَحَ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ تَيَمَّمَ، فَإِنْ نَزَعَ ذَلِكَ بَطَلَ تَيَمُّمِهِ، وَلَا يَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَى الْخَفِ وَلَا الْعِمَامَةِ فِي التَّيْمِ.

قَالَ ابْنُ قِدَامَةَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِلتَّيْمِ، وَهَذَا قَوْلُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ التَّيْمَ طَهَارَةٌ لَمْ يَمْسَحْ فِيهَا عَلَيْهِ، فَلَا يَبْطُلُ بِنَزْعِهِ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ، وَكَمَا لَوْ كَانَ الْمَلْبُوسُ مِمَّا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ مُبْطِلَ الْوُضُوءِ نَزْعُ مَا هُوَ مَمْسُوحٌ عَلَيْهِ

فِيهِ، وَلَمْ يُوجَدْ هَاهُنَا؛ وَلَئِنْ إِبَاحَةَ الْمَسْحِ لَا يَصِيرُ بِهَا مَاسِحًا، وَلَا بِمَنْزِلَةِ الْمَاسِحِ، كَمَا لَوْ لَبَسَ عِمَامَةً يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تَحْتِهَا، فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ طَهَارَتُهُ بِنَزْعِهَا.^١
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت).

لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشِرْتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإذا انقضت لم تجب الإعادة).

إِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ تَجِبْ إِعَادَتُهَا، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ.

١ - المغني لابن قدامة (١/ ٢٠٠)

٢ - تقدم تخريجه

صِفَةُ التَّيْمُمِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وصفته أَنْ يَنْوِي، ثُمَّ يُسَمِّي).

أَنْ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ مَا يَتَيَّمُّ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وتقدم الكلام على النية والتسمية عند الوضوء.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَضْرِبُ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَي الْأَصَابِعِ، ضَرْبَةً وَاحِدَةً).

الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْوَاجِبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

لما ثبت عن عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّعْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهَرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهَرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكففيه براحتيه).

عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي التَّيْمُمِ: «ضَرْبَةً فِي الْوَجْهِ، وَضَرْبَةً فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْعَيْنِ».^٢
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ قَالُوا: التَّيْمُمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ.^٣

قَالَ الْأَثَرُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: التَّيْمُمُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَمَنْ قَالَ ضَرْبَتَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ زَادَهُ.^٤

١ - تقدم تخريجه

٢ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٢١٣ / ١)

٣ - سنن الترمذي (٢١١ / ١)

٤ - المغني لابن قدامة (١٧٩ / ١)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَسُنَّ لِمَنْ يَرْجُو وَجُودَ الْمَاءِ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ).

لِأَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ فِي نَفْسِهَا فَرِيضَةٌ، وَالصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَضِيلَةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ انْتِظَارَ الْفَرِيضَةِ أَوْلَى، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرْجُهُ بَلْ ظَنَّ أَوْ عَلِمَ عَدَمَهُ، فَالْتَّقْدِيمُ أَوْلَى، لِئَلَّا يَتْرَكَ الْفَضِيلَةَ الْمُتَيَقِّنَةَ لِأَمْرِ غَيْرٍ مَرْجُوءٍ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَهُ أَنْ يَصْلِيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَضِ وَالنَّفْلِ لَكِنْ لَوْ تَيَمَّمَ لِلنَّفْلِ لَمْ يَسْتَبِحِ الْفَرَضُ).

يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ مَا يُتَطَهَّرُ لَهُ مِنْ نَافِلَةٍ، أَوْ مَسِّ مُصْحَفٍ، أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ، أَوْ سُجُودِ تِلَاوَةٍ، أَوْ شُكْرِ، أَوْ لُبْثٍ فِي مَسْجِدٍ، فَإِنْ نَوَى نَافِلَةً أُبِيحَتْ لَهُ، وَأُبِيحَ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَالطَّوَافُ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ آكَدُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَتَيْنِ مُشْتَرِطَتَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي اشْتِرَاطِهِمَا لِمَا سِوَاهَا خِلَافٌ، فَيَدْخُلُ الْأَدْنَى فِي الْأَعْلَى، كَدُخُولِ النَّافِلَةِ فِي الْفَرِيضَةِ؛ وَلِأَنَّ النَّفْلَ يَشْتَمِلُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَنِيَّةُ النَّفْلِ تَشْمَلُهُ وَإِنْ نَوَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّنْفُلُ بِالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى، فَلَا يَسْتَبِيحُ الْأَعْلَى بِنِيَّتِهِ، كَالْفَرَضِ مَعَ النَّفْلِ. وَإِنْ تَيَمَّمَ لِلطَّوَافِ أُبِيحَ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ صَلَاةٌ، وَبُشْرُطُ لَهُ الطَّهَارَتَانِ، وَلَهُ نَفْلٌ وَفَرَضٌ، وَيَدْخُلُ فِي ضَمَنِهِ اللَّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا لَمْ يَسْتَبِحِ الطَّوَافُ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُمَا.^١

وَإِنْ نَوَى التَّيَمُّمَ لِلْفَرَضِ اسْتَبَاحَ بِهِ الْفَرَضُ وَالنَّفْلُ.

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (يشترط لكل متنجس سبع غسلات).

لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَمَرْنَا بِغُسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا» فَيَنْصَرِفُ إِلَى أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيَاسًا عَلَى نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ.

وفيه نظرٌ لحديثِ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ. كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَحْتُهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ»^١.

ولم يذكر عدداً، ولو كان العدد شرطاً في الطهارة لبينه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وحديث ابن عمر لا أصل له، وعلى فرض ثبوته فيحكم بأنه منسوخٌ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَارٍ، وَغَسَلَ الْبَوْلُ مِنَ التَّوْبِ سَبْعَ مَرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسَلَ الْبَوْلُ مِنَ التَّوْبِ مَرَّةً»^٢.

والراجح أنه لا يُعتبر في إزالة النجاسة عددٌ معين؛ وهي رواية عن أحمد، وعنه رواية ثالثة ثلاث غسلات، فالنجاسة متى زالت زال حكمها، ما عدا نجاسة الكلب فلا بُدَّ لإزالتها من سبع غسلات إحداها بالتُّراب كما سيأتي.

١ - رواه البخاري - كتاب الوضوء، باب غسل الدم، حديث رقم: ٢٢٤، ومسلم - كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم

وكيفية غسله، حديث رقم: ٤٦٤

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٥٧٢١، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، حديث رقم: ٢١٨،

بسند ضعيف

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَنْ يَكُونَ إِحْدَاهَا بِتَرَابٍ طَاهِرٍ طَهْرٍ أَوْ صَابُونٍ وَنَحْوِهِ فِي مَتَنَجَسٍ بِكَلْبٍ أَوْ خَنْزِيرٍ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِفْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»^١.
وَقَيْسَ عَلَيْهِ الْخَنْزِيرُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيُضِرُّ بَقَاءَ طَعْمِ النِّجَاسَةِ لَا لَوْنَهَا أَوْ رِيحَهَا أَوْ هَمَّا عَجْزًا).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، قَالَ: «فَإِذَا طَهَّرْتَ فَأَغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ، قَالَ: «يَكْفِيكَ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ»^٢.

وَلَأَنْ بَقَاءَ الطَّعْمِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُودِ شَيْءٍ مِنْ جَرَمِ النِّجَاسَةِ بِخِلَافِ اللَّوْنِ وَالرَّيْحِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَجْزِي فِي بَوْلِ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لَشَهْوَةٍ نَضَحَهُ وَهُوَ غَمْرُهُ بِالْمَاءِ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا «أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»^٣.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»^٤.

١ - رواه مسلم - كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث رقم: ٤٤٤

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٨٥٨٦، بسند حسن

٣ - رواه البخاري - كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، حديث رقم: ٢١٩، ومسلم - كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، حديث رقم: ٤٥٩

٤ - البخاري - كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، حديث رقم: ٢٢٢، ومسلم - كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، حديث رقم: ١٠١

وَعَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي تَوْبَكَ، وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُنْضَخُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرهما بالماء حتى بحيث يذهب لون النجاسة وريحها).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار).

لحديث الأعرابي السابق؛ ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمرهم أَنْ يَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْجُوبَ، وَلِأَنَّهُ حَلٌّ لِحَسٍّ، فَلَمْ يَطْهَرُ بِغَيْرِ الْغَسْلِ، كَالثِّيَابِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها).

لما ورد عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ حَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أَفْسَدَتْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهَا»^٣.

وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَطَبَ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يُنْكَرْ.

١ - رواه ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، حديث رقم: ٥١٩، بسند صحيح

٢ - رواه البخاري - كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، حديث رقم: ٢١٦، ورواه مسلم عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، حديث رقم: ٤٥٣

٣ - رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مَصْنَفِهِ - كتاب الأشربة، باب الخمر يجعل خلا، حديث رقم: ١٦٥٢٣

وَلَا تَحْمَا إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا، فَقَدْ زَالَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِهَا، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ خَلَقَتْهَا، فَطُهِرَتْ، كَالْمَاءِ إِذَا زَالَ تَغَيُّرُهُ بِمُكْنِهِ.

بخلاف ما إذا خللها صاحبها فلا تحل فعن أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَيْتَامٍ وَرَثُوا حُمْرًا؟ فَقَالَ: أَهْرِفُهَا قَالَ: أَفَلَا أُحْلِلُهَا؟ قَالَ: لَا». ١
وَهَذَا تَحْيِي يَفْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَلَوْ كَانَ إِلَى اسْتِصْلَاحِهَا سَبِيلٌ، لَمْ يَجُزْ إِرَاقَتُهَا، بَلْ أُرْشَدُهُمْ إِلَيْهِ، سَيِّمًا وَهِيَ لِأَيْتَامٍ يَحْرُمُ التَّفْرِيطُ فِي أَمْوَالِهِمْ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النِّجَاسَةِ غَسَلَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ غَسْلَهَا).

إِذَا خَفِيَ تِ النَّجَاسَةُ فِي بَدَنِ أَوْ ثَوْبٍ، وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ زَوَالَهَا، وَلَا يَتَيَقَّنُ ذَلِكَ حَتَّى يَغْسِلَ كُلَّ مَحَلٍّ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ أَصَابَتْهُ، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ جِهَتَهَا مِنْ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ. وَإِنْ عَلِمَهَا فِي إِحْدَى جِهَتَيْهِ غَسَلَ تِلْكَ الْجِهَةَ كُلَّهَا.

١ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تَحْلُلًا، حَدِيثُ رَقْم: ٣٢٠٨، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

فَصْلٌ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (المسكر المائع).

نَحِسُ فَالْحَمْرَةُ نَحْسَةٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهَا لِعَيْنِهَا، فَكَانَتْ نَحْسَةً، وَكُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ نَحِسٌ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^١.

وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ رِبِيعَةُ، وَاللَّيْثُ، وَالْمَرْيُ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ وَالْقُرَوِيِّينَ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ الْقُرْطُبِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ».

وَاسْتَدَلُّوا لِبَهْرَةِ عَيْنِهَا بِأَنَّ الْمَدْكُورَاتِ مَعَهَا فِي الْآيَةِ مِنْ مَالٍ مَيْسِرٍ، وَمَالٍ قِمَارٍ، وَأَنْصَابٍ، وَأَزْلَامٍ لَيْسَتْ نَحْسَةً الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً لِإِسْتِعْمَالِ.

وَأُجِيبَ مِنْ جِهَةِ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: رِجْسٌ، يَفْتَضِي نَجَاسَةَ الْعَيْنِ فِي الْكُلِّ، فَمَا أَخْرَجَهُ إِجْمَاعٌ، أَوْ نَصٌّ خَرَجَ بِذَلِكَ، وَمَا لَمْ يُخْرِجْهُ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ لَزِمَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ الْعَامُّ بِمُخَصَّصٍ مِنَ الْمُخَصَّصَاتِ، لَا يَسْقُطُ الْإِحتِجَاجُ بِهِ فِي الْبَاقِي، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْأُصُولِ^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذا الحشيشة).

قال شيخ الإسلام: وَكَذَلِكَ " الْحَشِيشَةُ " الْمُسْكِرَةُ يَحِبُّ فِيهَا الْحَدُّ؛ وَهِيَ نَحْسَةٌ فِي أَصَحِّ الْوُجُوهِ؛ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا طَاهِرَةٌ. وَقِيلَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ يَابِسِهَا وَمَائِعِهَا: وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ لِأَنَّهَا تُسْكِرُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَالْخَمْرِ النَّيِّءِ^٣.

١ - سورة الْمَائِدَةِ: الآية/٩٠

٢ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (١/ ٤٢٧، ٤٢٨)

٣ - مجموع الفتاوى (١٩٨/ ٣٤)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَا لَا يُؤْكَلُ حَمُّهُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ مِمَّا فَوْقَ الْهَرِّ خَلْقَةَ نَجَسٍ).
 ودليله ما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 عَنِ الْمَاءِ وَمَا يُنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسَّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ
 يَحْمِلِ الْخَبَثَ»^١.
 وَلَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَمْ يَحِدَّهُ بِالْقُلَّتَيْنِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَا دَوْنُهُمَا فِي الْخَلْقَةِ كَالْحِيَةِ وَالْفَارِّ وَالْمُسْكِرِ غَيْرِ الْمَائِ فَطَاهِرٍ).
 لما ثبت عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ
 فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هَرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْعَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ:
 فَرَأَيْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّهَا لَيَسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوْفَيْنِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوْفَاتِ»^٢.
 قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجَسَةٌ).

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
 دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾^٣.
 قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (غَيْرِ مَيْتَةِ الْآدَمِيِّ).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ
 الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَنْخَسَتْ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»

١ - تقدم تخريجه

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٢٠٠٥، وأبو داود - كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، حديث رقم: ٦٨، والنسائي -
 كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، حديث رقم: ٦٧، وابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة،
 حديث رقم: ٣٦٤، بسند صحيح

٣ - سورة الأنعام: الآية/ ١٥٤

قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ).

لما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ»^٢.

ولو كانت نجسة ما أباحها الشارع.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث).

لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ»^٣.

وَاللَّفْظُ عَامٌّ فِي كُلِّ شَرَابٍ بَارِدٍ، أَوْ حَارٍّ، أَوْ دُهْنٍ، مِمَّا يَمُوتُ بِغَمْسِهِ فِيهِ، فَلَوْ كَانَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ كَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِهِ^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر).

لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ الْعَرَبِيَّ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ». وَالنَّجْسُ لَا يُبَاحُ شُرْبُهُ، وَلَوْ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ لَأَمَرَهُمْ بِغَسْلِ أَثَرِهِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ.

١ - رواه البخاري- كتاب الغسل، باب عرق الجنب، حديث رقم: ٢٧٩، ومسلم- كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، حديث رقم: ٥٨٢

٢ - رواه أحمد- حديث رقم: ٥٥٦٧، وابن ماجه- كتاب الصيد، باب صيد الحيتان، حديث رقم: ٣٢١٦، بسند صحيح

٣ - رواه البخاري- كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء، حديث رقم: ٥٤٥٣

٤ - المغني لابن قدامة (١/ ٣٣)

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

وَقَالَ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ»^١.

وَهُوَ إِجْمَاعٌ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي مَوْضِعٍ فِيهِ أَبْعَارُ الْغَنَمِ. فَقِيلَ لَهُ: لَوْ تَقَدَّمْتَ إِلَى هَاهُنَا؟ فَقَالَ: هَذَا وَذَاكَ وَاحِدٌ.

وَمَرَابِضُ الْغَنَمِ لَا تَخْلُو مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُبَاشِرُونَهَا فِي صَلَاتِهِمْ، وَلِأَنَّهُ مُتَحَلِّلٌ مُعْتَادٌ مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَكَانَ طَاهِرًا كَاللَّبَنِ، وَذَرَقِ الطَّائِرِ عِنْدَ مَنْ سَلَّمَهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجَسًا لَتَنَجَّسَتْ الْخُبُوبُ الَّتِي تَدُوسُهَا الْبَقَرُ، فَإِنَّهَا لَا تَسْلَمُ مِنْ أَبْوَالِهَا، فَيَتَنَجَّسُ بَعْضُهَا، وَيَخْتَلِطُ النَّجَسُ بِالطَّاهِرِ، فَيَصِيرُ حُكْمُ الْجَمِيعِ حُكْمَ النَّجَسِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَا لَا يُؤْكَلُ فَنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر).

مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْكَلْبُ وَالْخَنَزِيرُ، فَهُمَا نَجَسَانِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِمَا وَفَضْلَاتِهِمَا، وَمَا يَنْفَصِلُ عَنْهُمَا.

الثَّانِي: مَا عَدَاهُمَا مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ وَالْبَعْلِ وَالْحِمَارِ، فَعَنْ أَحَدِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُمَا نَجَسَةٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِمَا وَفَضْلَاتِهِمَا، إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَتِهِمَا. وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِمَا. فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْآدَمِيِّ، عَلَى مَا فُصِّلَ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا يُمَكِّنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ السِّنُّورُ وَمَا دُونَهُ فِي الْخِلْقَةِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْآدَمِيِّ؛ مَا حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهِ مِنَ الْآدَمِيِّ، فَهُوَ مِنْهُ نَجَسٌ. وَمَا حَكَمْنَا بِطَهَارَتِهِ مِنَ الْآدَمِيِّ، فَهُوَ مِنْهُ طَاهِرٌ، إِلَّا مِنْنِيهِ، فَإِنَّهُ نَجَسٌ؛ لِأَنَّ مَنِيَّ الْآدَمِيِّ بَدَأَ خَلْقَ آدَمِيِّ فَشَرَفَ بِتَطْهِيرِهِ، وَهَذَا مَعْدُومٌ هَاهُنَا.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، فَهُوَ طَاهِرٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَفَضْلَاتِهِ، وتقدم الكلام عليه.

ودليل طهارة الْمَنِيِّ ما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُصَلِّي فِيهِ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْقَيْحُ وَالْدَّمُ وَالصَّدِيدُ نَجَسٌ).

الدَّمُ لقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾^٢.

ولقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾^٣.

وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ مِنَ الدَّمِ إِلَى حَالٍ مُسْتَقْدَرَةٍ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَكِنْ يُعْفَى فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسِيرٍ مِنْهُ لَمْ يَنْقُضِ الْوُضُوءَ إِذَا كَانَ مِنْ حَيَوَانَ طَاهِرٍ فِي الْحَيَاةِ وَلَوْ مِنْ دَمٍ حَائِضٍ).

قال ابن قدامة: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْعَفْوَ عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَالْقَيْحِ^٤.

لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرَيْقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا»^٥.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الرِّيقَ لَا يُطَهَّرُ بِهِ وَيَتَنَجَّسُ بِهِ ظُفْرُهَا^٦.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَبِضْمٍ يَسِيرٍ مُتَفَرِّقٍ بِثَوْبٍ لَا أَكْثَرَ).

فإن كان كثيراً فلا يعفى عنه وحده أنه ما فَحَشَ فِي نَفْسٍ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسْبِهِ، روي عن أحمد، وَعَنْهُ مَا فَحَشَ فِي نَفْسٍ أَوْسَاطِ النَّاسِ، قال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْفَاحِشُ مَا فَحَشَ فِي قَلْبِكَ.

١ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب، حديث رقم: ٣٢٠، والنسائي - كتاب الطهارة، باب فرك المني من الثوب، حديث رقم: ٢٩٥، بسند صحيح

٢ - سورة المائدة: الآية / ٣

٣ - سورة الأنعام: الآية / ١٤٥

٤ - المغني لابن قدامة (٥٨ / ٢)

٥ - رواه البخاري - كتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ حديث رقم: ٣٠٨

٦ - المغني لابن قدامة (٥٩ / ٢)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَطَيْنُ شَارِعٍ ظَنَّتْ نَجَاسَتُهُ).

طَاهِرٌ. وَكَذَا ثُرَابُهُ، عَمَلًا بِالْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ، وَنَجَاسَتُهُ مَظْنُونَةٌ، فَإِنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ غُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ. وَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِيٍّ وَلَا نَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»^١.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ بِمَا دَخَلَ، وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِيٍّ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَرَقٍ وَرَيْقٍ مِنْ طَاهِرٍ، طَاهِرٍ).

مَاكُولٍ أَوْ غَيْرِ مَاكُولٍ طَاهِرٍ، لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيَسُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُبْصِقَ فِي وَجْهِهِ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَتَقَلُّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا فِي قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا» وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجَلَانَ ذَلِكَ أَنَّ يَتَقَلُّ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ^٣.

وَلَوْ كَانَ الْبَصَاقُ نَجَاسًا لَمَّا أُمِرَ بِمَسْحِهِ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَحْتَ قَدَمِهِ، وَلَوْ كَانَ نَجَاسًا لَنَجَسَ الْفَمَ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَوْ أَكَلَ هَرٌّ وَخَوْهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَاتِ كَالنَّمِسِ وَالْفَأْرَةِ وَالْقُنْفُذِ، أَوْ طِفْلٌ نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَائِعٍ لَمْ يَضُرْ).
لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَلِعُمُومِ الْبَلَوَى بِذَلِكَ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَكْرَهُ سُورُ حَيَوَانَ طَاهِرٍ وَهُوَ فَضْلَةٌ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ).
لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمُنَقَّدَمِ.

١ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب في الرجل يطيء الأذى برجله، حديث رقم: ١٧٩، بسند صحيح

٢ - رواه عبد الرزاق في مصنفه - باب من يطيء نتنًا يابسًا أو رطبًا، حديث رقم: ٩٦

٣ - رواه أبو داود - كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، حديث رقم: ٤١١، بسند صحيح

بَابُ الْحَيْضِ

الْحَيْضُ: دَمٌ يُزَخِيهِ الرَّحِمُ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَغْتَاذُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ؛ لِحِكْمَةِ تَرْبِيَةِ الْوَلَدِ، فَإِذَا حَمَلَتْ انْصَرَفَ ذَلِكَ الدَّمُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَى تَغْذِيَّتِهِ؛ وَلِذَلِكَ لَا تَحِيضُ الْحَامِلُ، فَإِذَا وَضَعَتِ الْوَلَدَ فَلَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ لَبَنًا يَتَغَدَّى بِهِ الطِّفْلُ؛ وَلِذَلِكَ فَلَمَّا تَحِيضُ الْمُرْضِعُ، فَإِذَا خَلَّتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَمْلِ وَرَضَاعٍ. بَقِيَ ذَلِكَ الدَّمُ لَا مَصْرِفَ لَهُ، فَيَسْتَقَرُّ فِي مَكَانٍ، ثُمَّ يُخْرَجُ فِي الْعَالِبِ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، وَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَقِلُّ، وَيَطُولُ وَيَقْصُرُ.

وَقَدْ وَرَدَ لِلْحَيْضِ أَسْمَاءٌ فِي الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ بَعْضُهَا مَشْهُورٌ وَبَعْضُهَا غَيْرُ مَشْهُورٍ.

أَحَدُهَا: وَهُوَ أَشْهَرُهَا عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ الْحَيْضُ.

وَسُمِّيَ حَيْضًا مِنْ قَوْلِهِمْ: حَاضَ السَّيْلُ. قَالَ عُمَارَةُ بْنُ عَقِيلٍ:

أَجَالَتْ حَصَاهُنَّ الذَّوَارِي وَحَيِضَتْ ***** عَلَيْهِنَّ حَيْضَاتُ السُّيُولِ الطَّوَّاحِمِ

وَحَيْضَاتُ السُّيُولِ مَا سَالَ مِنْهَا فَسُمِّيَ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ حَيْضًا لِسَيَالَانِهِ.

وَالثَّانِي: الطَّمْتُ وَالْمَرْأَةُ طَامَتْ، قَالَ الْفَرَّاءُ: الطَّمْتُ الدَّمُ.

وَالثَّلَاثُ: الْعَرَكُ، وَالْمَرْأَةُ عَارَكَ وَالنِّسَاءُ عَوَارَكَ.

وَالرَّابِعُ: الضَّحِكُ، وَالْمَرْأَةُ ضَاكِتٌ.

وَالْخَامِسُ: الْإِكْبَارُ، وَالْمَرْأَةُ مُكْبِرٌ.

وَالسَّادِسُ: الْإِعْصَارُ، وَالْمَرْأَةُ مُعْصِرٌ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَا حَيْضَ قَبْلَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ).

أَقْلُ سِنٍ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ: تِسْعُ سِنِينَ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَحِيضُ قَبْلَ هَذَا السِّنِّ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ.^١

وَالْمَرَادُ أَنْ حُكْمَهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ؛ فَمَتَى رَأَتْ دَمًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا حُكْمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا، وَحُكْمَ بِبُلُوغِهَا وَإِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ هَذَا السِّنِّ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً).

لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا حَاضَتْ امْرَأَةً بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً.^١

وفيه نظر لأن المَرَجَّعَ فِيهِ إِلَى الوجود، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ مَا قَالَتْهُ؛ فَإِنَّ هِنْدَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ وَلَدَتْ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَهَا سِتُّونَ سَنَةً، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْعَرَبِ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ إِنْ عَاوَدَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَهُوَ حَيْضٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرَجَّعَ فِي هَذَا إِلَى الوجود، وَقَدْ وُجِدَ حَيْضٌ مِنْ نِسَاءٍ ثَقَاتٍ أَخْبَرْنَ بِهِ عَنْ أَنْفُسِهِنَّ بَعْدَ الْخَمْسِينَ، فَوَجَبَ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ حَيْضًا كَمَا قَبْلَ الْخَمْسِينَ؛ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا إِذَا وُجِدَ مِنَ الْمَرْأَةِ دَمٌ فِي زَمَنِ عَادَتِهَا عَلَى وَجْهِ كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَالوجودُ هَاهُنَا دَلِيلُ الْحَيْضِ، كَمَا كَانَ قَبْلَ الْخَمْسِينَ دَلِيلًا، فَوَجَبَ جَعْلُهُ حَيْضًا.

فَأَمَّا بَعْدَ السِّتِينَ فَقَدْ زَالَ الْإِشْكَالُ وَتُبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ حَالًا تَنْتَهِي فِيهِ إِلَى الْإِيَّاسِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [الطلاق: ٤] قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ لَا يَكُونُ حَيْضًا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُرْحِ وَإِنْ اغْتَسَلَتْ فَحَسَنٌ.^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا مَعَ حَمَلٍ).

لما ثبتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطْلَقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا».^٣

١ - المجالسة وجواهر العلم (٣/ ٥١٩)

٢ - المغني لابن قدامة (١/ ٢٦٣)

٣ - رواه البخاري- كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾، حديث رقم: ٤٩٥٧،

ومسلم- كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث رقم: ٢٧٥٨

ولما ثبت عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»^١. فَجَعَلَ وَجُودَ الْحَيْضِ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ. فَلَا تَنْزُكُ الْحَامِلُ الْعِبَادَةَ لِمَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ، لِأَنَّهُ دَمٌ فَسَادٍ، لَا حَيْضٌ وَلَا يُنْعَى زَوْجُهَا وَطَأُهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَائِضًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَقْلُ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ).

أَقْلُ زَمَنِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَمُهُ حَيْضًا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِأَنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَعِلِمَ أَنَّهُ رَدَّهُ إِلَى الْعَرْفِ، كَالْقَبْضِ وَالْحَزْرِ وَقَدْ وُجِدَ حَيْضٌ مُعْتَادٌ يَوْمًا، وَلَمْ يُوجَدْ أَقْلٌ مِنْهُ.

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: «أَدْنَى وَفَتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ»^٢.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَأَيْتُ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنَّمَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا لَا تَزِيدُهُ^٣.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: كَانَ فِي نِسَائِنَا مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا أَيْ: بِلَيْلَتِهِ، لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إِبْطَالِ الْيَوْمِ وَالْمُرَادُ: مِقْدَارُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَيْ: أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).

لِقَوْلِ عَطَاءٍ رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ سَمِعْتُ شَرِيكًَا يَقُولُ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَيْضًا مُسْتَقِيمًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ).

لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِحِمْنَةِ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا سَأَلَتْهُ: «تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً

١ - رواه أبو داود كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، حديث رقم: ١٨٥٦ بسند صحيح

٢ - رواه الدارقطني - كتاب الحيض، حديث رقم: ٨٠١

٣ - رواه البيهقي - كتاب الطهارة، كتاب الحيض، باب أقل الحيض، حديث رقم: ١٤٢٥

فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ عَشَرَ يَوْمًا).

لما ثبت عليّ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حَيْضٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا. فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ فَشَهِدْتُ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونَ "أَيُّ جَيْدٍ بِالرُّومِيَّةِ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ، وَوُجُودُ ثَلَاثِ حَيْضٍ فِي شَهْرٍ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ طُهْرٌ يَقِينًا.

قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُخْتَلَفُ أَنَّ الْعِدَّةَ تَصِحُّ أَنْ تَنْقُضِيَ فِي شَهْرٍ إِذَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْغَالِبُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ).

يعني الشَّهْرُ الْهَلَالِيُّ فَإِذَا كَانَ الْحَيْضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، فَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ، لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ الْمَتَقَدِّمِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا حَدٌّ لِأَكْثَرِهِ).

أَيُّ: أَكْثَرَ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا وَقَدْ تَحِيضُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَحَكَى أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَنِهِ كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَحْرَمُ بِالْحَيْضِ أَشْيَاءُ: مِنْهَا الْوُطْءُ فِي الْفَرْجِ).

لقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾^٢.

١ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حَدِيثُ رَقْمٍ: ٢٦٥٥٩، أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ، حَدِيثُ رَقْمٍ: ٢٥١، وَالتِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَهْمًا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغَسَلٍ وَاحِدٍ، حَدِيثُ رَقْمٍ: ١٢١، وَابْنُ مَاجَهَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسَنَنِهَا، أَبْوَابُ التَّيْمِمِ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَكْرِ إِذَا ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً، حَدِيثُ رَقْمٍ: ٦٢٤، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ

٢ - سُورَةُ الْبَقَرَةِ الْآيَةُ / ٢٢٢

ولما ثبت عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والطلاق).

لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾.^٢

ولحديث ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا المتقدم وفيه فَقَالَ: «مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والصلاة).

لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرُ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والصوم).

لما ثبت عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا».^٥

١ - رواه مسلم - كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في، حديث رقم: ٤٨١

٢ - سورة الطلاق: الآية / ١

٣ - تقدم تخرجه

٤ - تقدم تخرجه

٥ - رواه البخاري - كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، حديث رقم: ٣٠٠

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالطَّوَّافُ).

ولما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرَفَ طَمِنْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ).

فيه نظر وإنما قيل ذلك لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ»^٢.

وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وقيل ذلك قياساً على الجنب وهو قياس مع الفارق فالحيض زمنه أطول من الجنابة، مما قد يعرضها للنسيان، والجنب يملك رفع الجنابة في أي وقت بخلاف الحائض.

قال شيخ الإسلام: وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَحْضُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. كَمَا لَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُنَّ عَنِ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ بَلْ أَمَرَ الْحَيِّضَ أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِ الْمُسْلِمِينَ^٣.

والقول بجواز قراءة الحائض للقرآن رواية عن أحمد كما حكى ذلك غير واحد.

قال شيخ الإسلام: وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِلْقُرْآنِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قِيلَ: يَجُوزُ لِهَذَا وَلِهَذَا. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ. إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ إِذَا خَافَتْ النِّسْيَانَ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ. وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ^٤.

١ - تقدم تحريجه

٢ - تقدم تحريجه

٣ - مجموع الفتاوى (٢١ / ٤٦٠)

٤ - مجموع الفتاوى (٢١ / ٤٥٩، ٤٦٠)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومس المصحف).

لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ).

لَمَّا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه).

لَوْ حَشِيتُ الْحَائِضُ تَلْوِثَ الْمَسْجِدِ بِالْعُبُورِ فِيهِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ يُصَانُ عَنْ هَذَا، كَمَا يُصَانُ عَنِ الْبَوْلِ فِيهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويوجب الغسل).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَّرَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْبُلُوغُ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»^٤.

فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَتِرَ لِأَجْلِ الْحَيْضِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ حَصَلَ بِهِ.

١ - سورة الواقعة: الآية / ٧٩

٢ - تقدم تخريجه

٣ - تقدم تخريجه

٤ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٤٦٣٧، وأبو داود - كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، حديث رقم: ٥٥١، والترمذي - أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، حديث رقم: ٣٥٩، بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير).

لما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذا هي إن طاعت).

لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».^٢

وقياسا على الرجل.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم).

قياسا على الجنب لأن الصوم يباح للجنب قبل اغتساله.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والطلاق).

قِيلَ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَنْعِ مِنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ. فَيَبَاحُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ الطُّهْرِ.

وَقِيلَ: الرَّغْبَةُ عَنْهَا فَلَا يَبَاحُ الطَّلَاقُ حَتَّى تَغْتَسِلَ، لِمَنْعِهَا مِنْهُ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِغْتِسَالِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (واللبث بوضوء في المسجد).

قياسا على الجنب أيضا.

١ - رَوَاهُ أَحْمَدُ - حَدِيثُ رَقْمٍ: ٢٥١٧، وَأَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ، حَدِيثُ رَقْمٍ: ٢٣٣، بِسَنَدٍ

صَحِيحٍ

٢ - تَقْدِمُ تَخْرِيجِهِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر).

لما ثبت عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةٍ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، بِالْدَّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ. فَتَقُولُ هُنَّ: «لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ». تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.^١

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا».^٢

وفي رواية: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا».^٣

الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنَ الْحَيْضِ يَعْنِي إِذَا رَأَتْ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً، فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا، لَمْ تَعْتَدَّ بِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة).

لما ثبت عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: مَا بِأَلِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصَيَّبُنَا ذَلِكَ، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».^٤

وَعَنْ مُسَّةُ الْأَزْدِيَّةِ، قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمْرَةَ بِنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ بِقَضَائِ صَلَاةِ الْحَيْضِ، فَقَالَتْ: «لَا يَقْضِينَ،

١ - رواه مالك - كتاب الطهارة، باب طهر الحائض، حديث رقم: ١٢٧، والبخاري تعليقا

٢ - رواه البخاري - كتاب الحيض، باب الصفرة والكدر في غير أيام الحيض، حديث رقم: ٣٢٤

٣ - رواه أبو داود - كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدر والصفرة بعد الطهر، حديث رقم: ٢٦٧، بسند صحيح

٤ - رواه البخاري - كتاب الحيض وقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى هُوَ أَذَى فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى قَوْلِهِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، باب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث رقم: ٣١٠، رواه مسلم - كتاب

الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث رقم: ٥٣٤

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقَضَاءِ صَلَاةِ النَّفَاسِ»^١.

١ - رواه أبو داود- كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء- حديث: ٢٧١، والحاكم- كتاب الطهارة، حديث
رقم: ٥٧٣، بسند صحيح

فَصْلٌ

أَحْكَامُ الْمُسْتَحَاضَةِ:

الِاسْتِحَاضَةُ هِيَ: سِيلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ مِنْ أَدْنَى الرَّحِمِ، دُونَ قَعْرِهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ جَاوَزَ دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ).

لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ: «لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ»^١.

وَلِأَنَّ الدَّمَ كُلَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، لِمَا تَقَدَّمَ أَنْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَمَا جَاوَزَهُ لَا يَكُونُ حَيْضًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَتَجْلِسُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتًّا أَوْ سَبْعًا بَتَحْرِ حَيْثُ لَا تَمَيِّزُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي بَعْدَ غَسْلِ الْمَحْلِ وَتَعْصِبُهُ).

أَحْوَالُ الْمُسْتَحَاضَةِ:

لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَرْبَعُ حَالَاتٍ:

الْأُولَى: أَنْ تَكُونَ مُمَيَّزَةً.

وَالثَّانِيَّةُ: أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً.

وَالثَّالِثَةُ: أَنْ تَكُونَ صَاحِبَةً تَمَيِّزٍ وَعَادَةٍ.

وَالرَّابِعَةُ: أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا تَمَيِّزٌ وَلَا عَادَةٌ.

القِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمُمَيِّزَةُ.

فَأَمَّا الْمُمَيِّزَةُ فَهِيَ الَّتِي تُجَاوِزُ دِمَها خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَبَعْضُهُ أَسْوَدُ ثَخِينٌ، وَبَعْضُهُ أَحْمَرُ رَقِيقٌ، فَهَذِهِ هِيَ الْمُمَيِّزَةُ، فَتُمَيِّزُ مِنْ دِمَها مَا كَانَ أَسْوَدَ ثَخِينًا فَيَكُونُ حَيْضُهَا، وَمَا كَانَ مِنْهُ أَحْمَرُ رَقِيقًا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.

ودليل ذلك ما ثبت عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّعِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»^١.
فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى تَمْيِيزِهَا وَاعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ.

القِسْمُ الثَّانِي: الْمُعْتَادَةُ.

الحالة الثَّانِيَّةُ مِنْ حَالَاتِ الاسْتِحَاضَةِ أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً، وَهِيَ الَّتِي اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ حَتَّى تَجَاوِزَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَكُلُّهُ لَوْنٌ وَاحِدٌ، لَا يَتَمَيِّزُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ وَلَهَا عَادَةٌ سَالِفَةٌ فِي حَيْضِهَا، فَوَجَبَ أَنْ تُرَدَّ إِلَى عَادَتِهَا السَّالِفَةِ، ودليل ذلك ما ثبت عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَتَنْظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلَتَرْكِ الصَّلَاةَ قَدَرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفْتَ ذَلِكَ فَلَتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لَتَسْتَنْفِرْ، ثُمَّ لَتُصَلِّي»^٢.

القِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ صَاحِبَةً تَمْيِيزٍ وَعَادَةٍ.

وَهِيَ الَّتِي قَدْ اجْتَمَعَ لَهَا تَمْيِيزٌ وَعَادَةٌ، وَهِيَ امْرَأَةٌ قَدْ اسْتَقَرَّتْ لَهَا عَادَةٌ فِي حَيْضِهَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ شُهُورِهَا وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي شَهْرِهَا حَتَّى تَجَاوِزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ وَهُوَ مُتَمَيِّزٌ بَعْضُهُ أَسْوَدُ

١ - رواه أَبُو دَاوُدَ - كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، حديث رقم: ٢٥٠، بسند صحيح والحديث في الصحيحين وقد تقدم تخريجه.

٢ - رواه النسائي - كتاب الحيض والاستحاضة، المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، حديث رقم: ٣٥٤، بسند صحيح

وَبَعْضُهُ أَحْمَرٌ، فَصَارَتْ جَامِعَةً بَيْنَ التَّمْيِيزِ فِي حَيْضِهَا، وَبَيْنَ الْعَادَةِ فِيمَا سَلَفَ مِنْ شُهُورِهَا، فَعَلَى رَوَاتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: تُرَدُّ إِلَى تَمْيِيزِهَا دُونَ عَادَتِهَا؛ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ صِفَةُ الدَّمِّ أَمَارَةٌ قَائِمَةٌ بِهِ، وَالْعَادَةُ بِخِلَافِهِ، وَالِدَّلَالَةُ عَلَى الشَّيْءِ بِصِفَتِهِ أَوْلَى مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ لِعَيْزِهِ. وَلِأَنَّ التَّمْيِيزَ دَلَالَةٌ حَاضِرَةٌ، وَالْعَادَةُ دَلَالَةٌ مَاضِيَّةٌ، وَالِدَّلَالَةُ الْحَاضِرَةُ أَوْلَى اعْتِبَارًا مِنَ الدَّلَالَةِ الْمَاضِيَّةِ.

الثَّانِيَةُ: اعْتِبَارُ الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَدَّ أُمَّ حَبِيبَةَ إِلَى الْعَادَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ بَيْنَ كَوْنِهَا مُمَيَّزَةً أَوْ غَيْرَهَا؛ فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَتَاهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِّ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانَ دَمًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.»^١

وَتَقْدِمَ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ الَّتِي اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَأَنَّهُ رَدَّهَا إِلَى الْعَادَةِ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ.

وَلِأَنَّ الْعَادَةَ أَقْوَى؛ لِكَوْنِهَا لَا تَبْطُلُ دَلَالَتُهَا، وَاللَّوْنُ إِذَا زَادَ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، بَطَلَتْ دَلَالَتُهُ، فَمَا لَا تَبْطُلُ دَلَالَتُهُ أَقْوَى وَأَوْلَى.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ.

وَهَذَا الْقِسْمُ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: النَّاسِيَةُ. وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ نَاسِيَةً لَوَقْتِهَا وَعَدَدِهَا وَهَذِهِ الَّتِي يُسَمِّيَهَا الْفُقَهَاءُ الْمُتَحَيِّرَةَ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ تَنْسَى عَدَدَهَا، وَتَذْكُرَ وَقْتُهَا.

وَالثَّالِثَةُ: أَنْ تَذْكُرَ عَدَدَهَا، وَتَنْسَى وَقْتُهَا.

١ - رواه مسلم - كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا، حَدِيثُ رَقْمٍ: ٣٣٤

فَالنَّاسِيَةُ لَهَا مَجْلِسٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، يَكُونُ ذَلِكَ حَيْضَهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَهِيَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةً، تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُطَوِّفُ.

عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ. فَقَالَ: «أَنْعَتْ لَكَ الْكُرْسُفُ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا». فَقَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَتُجُّ ثَجًّا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَامُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَتِيَهُمَا فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ». قَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هَذِهِ رَكُضَةٌ مِنْ رَكُضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحْيِضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهَّرْتِ، وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهَرْنَ مِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرَهُنَّ، وَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الطُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الطُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ»^١.

النَّوعُ الثَّانِي: وَهِيَ الَّتِي بَدَأَ بِهَا الْحَيْضُ وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ قَبْلَهُ؛ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا أَنَّهَا تَجْلِسُ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ، وَهِيَ مِمَّنْ يُمَكِّنُ أَنْ تَحِيضَ وَهِيَ الَّتِي لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَصَاعِدًا، فَتَتَرَكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ؛ فَإِنْ زَادَ الدَّمُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اغْتَسَلَتْ عَقِيبَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَتَتَوَضَّأُ لَوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتُصَلِّي، وَتَصُومُ، فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ فَمَا دُونَ، اغْتَسَلَتْ غُسْلًا ثَانِيًا عِنْدَ انْقِطَاعِهِ، وَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِ، فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُ الدَّمِ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ مُتَسَاوِيَةً، صَارَ ذَلِكَ عَادَةً؛ وَعَلِمْنَا أَنَّهَا كَانَتْ حَيْضًا فَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ مَا صَامَتْ مِنْ الْقَرَضِ؛ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا صَامَتْهُ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ.

١ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعِ الصَّلَاةَ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ٢٥١، وَالتِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغَسَلٍ وَاحِدٍ، حَدِيثٌ رَقْمُ: ١٢١، بِسَنَدٍ حَسَنٍ

الْقِسْمُ الثَّانِي: النَّاسِيَةُ لِعَدَدِهَا دُونَ وَقْتِهَا، كَالَّتِي تَعْلَمُ أَنَّ حَيْضَهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ، وَلَا تَعْلَمُ عَدَدَهُ، فَهِيَ فِي قَدَرِ مَا تَجْلِسُهُ كَالْمُتَحَيِّرَةِ، تَجْلِسُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا يَكُونُ ذَلِكَ حَيْضَهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ؛ لِحَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ الْمَتَقَدِّمِ فِيهِ: «فَتَحْيِضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ». لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ عَادَتُهَا مُعْتَبَرَةً عِنْدَ وُجُودِهَا افْتَضَى أَنْ تَكُونَ عَادَةُ غَيْرِهَا مُعْتَبَرَةً عِنْدَ عَدَمِهَا.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: النَّاسِيَةُ لَوْقَتِهَا دُونَ عَدَدِهَا، وَهَذِهِ تَتَنَوَّعُ نَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ لَا تَعْلَمَ لَهَا وَقْتًا أَصْلًا، مِثْلُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ حَيْضَهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ خَمْسَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛ إِمَّا مِنْ أَوَّلِهِ، أَوْ بِالتَّحَرِّيِّ، عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ. وَالثَّانِي، أَنْ تَعْلَمَ لَهَا وَقْتًا، مِثْلُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْيِضُ أَيَّامًا مَعْلُومَةً مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنَّهَا تَجْلِسُ عَدَدَ أَيَّامِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ دُونَ غَيْرِهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتتوضأ في وقت كل صلاة).

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتنوي بوضوئها الاستباحة).

لَأَنَّ الْحَدِيثَ دَائِمٌ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وكذا يفعل كل من حدثه دائم).

لَمَّا ثَبَتَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيَّقَظَ عُمَرَ لِمَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: عُمَرُ: «نَعَمْ. وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ»، فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ دَمًا.^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة).

١ - تقدم تخريجه

٢ - رواه مالك - كتاب الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، حديث رقم: ٨١

لَأَنَّهَا أَدَّى، فَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا كَالْحَائِضِ، وَالْأَذَى مَوْجُودٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، فَيَنْبُتُ التَّحْرِيمُ فِي حَقِّهَا وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ إِبَاحُهُ وَطِئُهَا مُطْلَقًا، مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا. وَقَالَ: كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا؛ وَلِأَنَّ حَمْنَةَ كَانَتْ تَحْتَ طَلْحَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَبَيَّنَهُ لَهَا، وَهُوَ الرَّاجِحُ.

أَحْكَامُ النَّفَاسِ

النَّفَاسُ لُغَةً: مِنَ التَّنْفِيسِ، وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنَ الْجَوْفِ، أَوْ مِنْ قَوْلِهِمْ نَفَسَ اللَّهُ كُرْبَتَهُ أَيُّ: فَرَجَهَا.

وشرعاً: هُوَ دَمٌ يُرَخِيهِ الرَّحِمُ لِلْوِلَادَةِ، وَبَعْدَهَا إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

وَهُوَ بَقِيَّةُ الدَّمِ الَّذِي اخْتَبَسَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ لِأَجَلِهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالنَّفَاسُ لَا حَدَّ لِأَقْلِهِ).

لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ تَحْدِيدُهُ، فَيَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْوُجُودِ، وَقَدْ وُجِدَ قَلِيلاً عَقِبَ سَبَبِهِ، فَكَانَ نَفَاسًا كَالْكَثِيرِ، وَحَكَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ: أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمْ تَرَ دَمًا، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتِ امْرَأَةٌ طَهَّرَكَ اللَّهُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَتْ النُّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَكُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلْفِ»^١.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفْسَاءَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ بِوَضْعِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانٍ).

وَلَوْ خَفِيَ؛ لِأَنَّهُ وَلَادَةٌ لَا عَلَمَةٌ أَوْ مُضَعَّةٌ لَا تَخْطِيطَ فِيهِمَا، وَأَقْلُ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُهُ وَاحِدًا وَمَتَانُونَ يَوْمًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنْ تَخَلَّلَ الْأَرْبَعِينَ نَقَاءً فَهُوَ طَهْرٌ).

كَالْحَيْضِ فَتَغْتَسِلُ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ الطَّاهِرَاتُ.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٦٥٨٤، والتِّرْمِذِيُّ - أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفْسَاءُ، حديث رقم: ١٣٩، وابن ماجه - كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا، بَابُ النُّفْسَاءِ، كَمْ تَجْلِسُ، حديث رقم: ٦٤٨، بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لَكِنْ يُكْرَهُ وَطُؤُهَا فِيهِ).

قَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ امْرَأَتَهُ أَتَتْهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ. فَقَالَ: "لَا تُفَرِّقِيْنِي؛ وَلَئِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْعَوْدَ مِنَ الْوَطْءِ".

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمِنْ وَضَعَتْ وَلَدَيْنِ فَأَكْثَرَ فَأُولَ مَدَةِ النَّفَاسِ مِنَ الْأَوَّلِ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَلَا نَفَاسَ لِلثَّانِي).

لِأَنَّهُ دَمٌ خَرَجَ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ فَكَانَ نَفَاسًا، كَحَمْلٍ وَاحِدٍ، وَوَضَعِهِ. فَعَلَى هَذَا مَتَى انْقَضَتْ الْأَرْبَعُونَ مِنْ حِينَ وَضَعَ الْأَوَّلَ فَلَا نَفَاسَ لِلثَّانِي، نَصَّ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ الْوَلَدَ الثَّانِي تَبَعَ لِلأَوَّلِ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي آخِرِ النَّفَاسِ كَأَوَّلِهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي وَطْءِ النَّفَسَاءِ مَا فِي وَطْءِ الْحَائِضِ).

الْوَطْءُ فِي دَمِ النَّفَاسِ مُحَرَّمٌ وَيَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي وَطْءِ الْحَائِضِ مِنَ الْكُفَّارَةِ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

وَكُفَّارَتُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ لِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ شَرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمْنَعُ الْجَمَاعَ).

فِيهِ نَظَرٌ لِإِسْقَاطِ حَقِّ الزَّوْجَةِ مِنَ الْجَمَاعِ وَالنَّسْلِ الْمَقْصُودِ مِنَ الزَّوْاجِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلِلْأُنْثَى شَرْبُهُ لِحَصُولِ الْحَيْضِ وَلِقَطْعِهِ).

يَجُوزُ شَرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ مُطْلَقًا، وَلِحَصُولِ الْحَيْضِ كَذَلِكَ، إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ.

١ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ فِي الْكَلَامِ عَنِ الْحَيْضِ.

بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

الأَذَانُ لغة: الإِعْلَامُ يقال: أَذَنْتُكَ بالشيءِ أَعْلَمْتُكَه وَأَذَنْتُهُ أَعْلَمْتُهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أَيُّ: إِعْلَامٌ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ أَيُّ: أَعْلَمْتُكُمْ.

وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ حِلْزَةَ: أَذَنْتَنَا بَيْنَهَا أَسْمَاءُ رَبِّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ التَّوَاءُ أَيُّ: أَعْلَمْتَنَا. وشرعاً: الإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ.

وَالْأَذَانُ الشَّرْعِيُّ هُوَ: اللَّفْظُ الْمَعْلُومُ الْمَشْرُوعُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ لِلْإِعْلَامِ بِوَقْتِهَا.

فَضْلُ الْأَذَانِ:

عن مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^١.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاعْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»^٢.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حِنًَّ وَلَا إِنْسً وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^٣.

١ - رواه مسلم - كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، حديث رقم: ٦٠٦

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٧٠١٠، وأبو داود - كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، حديث رقم: ٤٣٩، بسند صحيح

٣ - رواه البخاري - كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، حديث رقم: ٥٩٣

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا»^١.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً»^٢.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُ يُعْفَرُ لَهُ، مَدَى صَوْتِهِ، وَيَسْتَعْفَرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ، وَيَابِسٍ، وَشَاهِدِ الصَّلَاةِ، يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهُمَا فَرَضُ كِفَايَةٍ)

لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ؛ لَمَا ثَبَتَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ»^٤.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةِ لَا يُؤَذِّنُونَ، وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ»^٥.

١ - رواه البخاري- كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، حديث رقم: ٥٩٨، ومسلم- كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، حديث رقم: ٦٩٠

٢ - رواه ابن ماجه- كتاب الأذان، باب فضل الأذان، حديث رقم: ٧٢٦، والحاكم- كتاب الصلاة باب في فضل الصلوات الخمس، حديث رقم: ٦٨٣، وصححه الألباني

٣ - رَوَاهُ أَحْمَدُ- حديث رقم: ٩١٤٣، وأبو داود- كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان، حديث رقم: ٤٣٧، والنسائي- كتاب الأذان، رفع الصوت بالأذان، حديث رقم: ٦٤٤، وابن ماجه- كتاب الأذان، باب فضل الأذان، حديث رقم: ٧٢٢، وصححه الألباني

٤ - رواه البخاري- كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، حديث رقم: ٦١٠، ومسلم- كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث رقم: ١١١٥

٥ - رَوَاهُ أَحْمَدُ- حديث: ٢١١٧٩، وأبو داود- كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، حديث رقم: ٤٦٥

وَلَا تَهْتَمُّا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، فَكَانَ وَاجِبًا كَالْجِهَادِ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى جَمَاعَةِ الرِّجَالِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فِي الْحَضَرِ).

قال ابن قدامة: وَمَنْ أَوْجِبَ الْأَذَانُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَإِنَّمَا أَوْجِبُهُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ. كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي: لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ غَيْرِ الْمِصْرِ مِنَ الْمُسَافِرِينَ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا يَجِبُ النَّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا لِلصَّلَاةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ بِالْوَقْتِ، لِيَجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَيُذَكِّرُوا الْجَمَاعَةَ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَلَى الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ).

لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، وَسُئِلَ أَنَسٌ " هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ " ^٢.

وَعَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَا: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ» ^٣.

وسئل أحمد: النِّسَاءُ عَلَيْهِنَّ اَذَانٌ أَوْ إِقَامَةٌ؟ فقال: إِنْ فَعَلْنَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْنَ فَجَائِزٌ ^٤.

قال ابن قدامة: وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ^٥.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَسْنَانُ لِلْمَنْفَرِدِ).

لما ثبت عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ

١ - المغني لابن قدامة (١/ ٣٠٣)

٢ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٣/ ٥٤)

٣ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٣/ ٥٤)

٤ - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٥٩)

٥ - المغني لابن قدامة (١/ ٣٠٦)

وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَدِّنُ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَذَحَلْتُهُ الْجَنَّةَ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي السَّفَرِ).

لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السَّابِقُ فِيهِ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرَكُمْ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَكْرَهُانَ لِلنِّسَاءِ وَلَوْ بَلَا رَفْعَ صَوْتٍ).

لَأَنَّهَا مِنْهِيئَةٌ عَنْ رَفْعِ صَوْتِهَا؛ فَيُخْرِجُ الْأَذَانَ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً فَلَمْ يَصِحَّ، وَلأنَّه وَظِيفَةُ الرِّجَالِ، فَفِيهِ نَوْعٌ تَشَبَّهُ بِهِمْ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَصِحَّ أَنْ يُرْتَّبِينَ مُتَوَالِيَيْنِ عَرَفَا وَأَنْ يَكُونَا مِنْ وَاحِدٍ بَنِيَّةٍ مِنْهُ).

يُشْتَرَطُ فِي الْأَذَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَاحِدٍ. فَلَوْ أَدَّنَ وَاحِدٌ بَعْضُهُ وَكَمَّلَهُ آخَرُ، لَمْ يَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْأَكْلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُقْتَضِي إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَشَرَطُ كَوْنِهِ مُسْلِمًا).

فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانٍ كَافِرٍ لِعَدَمِ النَّيَّةِ، وَإِذَا كَانَ لَا يُعْتَدُّ بِأَذَانٍ الْفَاسِقِ عَلَى الرَّاجِحِ فَالْكَافِرِ مِنْ بَابِ أَوَّلَى.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٦٩٩٨، وأبو داود - كتاب الصلاة، تفريع صلاة السفر - باب الأذان في السفر، حديث رقم: ١٠٣٠، بسند صحيح

٢ - تقدم تحريجه

٣ - رواه الترمذي - أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في الترسيل في الأذان، حديث رقم: ١٨٥، والبيهقي - كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة - باب كم بين الأذان والإقامة، حديث رقم: ٢١١٦، والحاكم - كتاب الصلاة، باب في فضل الصلوات الخمس، حديث رقم: ٦٧٨، بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ذَكَرًا)

فَلَا يُعْتَدُ بِأَذَانٍ أَنْتَى وَلَا يَصْحُ مِنْهَا لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْأَذَانِ يَسُنُّ فِيهِ رَفْعُ الصَّوْتِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَاقِلًا).

فَلَا يَصْحُ مِنْ مَجْنُونٍ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (مُمِيزًا).

فَلَا يَقْبَلُ أَذَانَ طِفْلٍ غَيْرِ مُمِيزٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَاتِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (نَاطِقًا)

لِيَنْطِقَ بِهِ، وَلَا يَتَصَوَّرُ مِنْ أَبْكُمْ أَذَانًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَدَلًا وَلَوْ ظَاهِرًا).

اختلف العلماء هل يُعْتَدُ بِأَذَانِ الْفَاسِقِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: لَا يُعْتَدُ بِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُعْتَدُ بِهِ وَالرَّوَايَةُ الْأُولَى أَقْوَى.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَصْحَانُ قَبْلَ الْوَقْتِ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِلَّا أَذَانَ الْفَجْرِ فَيَصْحُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»^٢.

١ - تقدم تخرجه

٢ - رواه البخاري - كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، حديث رقم: ٦٠٠، ومسلم - كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رقم: ١٨٩٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر).

لأنه لا يتحقق الإعلام إلا به، وما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْعَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي عَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذْنَتْ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حِنًَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَسُنَّ كَوْنُهُ صَيَّئًا).

أَيُّ رَفِيعِ الصَّوْتِ؛ لِأَنَّهُ أُبْلِغَ فِي الْإِعْلَامِ الْمَقْصُودِ بِالْأَذَانِ، مَا ثَبَتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ، حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: «فَاخْرُجْ مَعَ بِلَالٍ فَالْقِهَا عَلَيْهِ، وَلْيُنَادِ بِلَالٌ فَإِنَّهُ أُنْدَى مِنْكَ صَوْتًا» قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ بِلَالٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِي، فَسَمِعَ عُمَرُ الصَّوْتِ فَخَرَجَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى.^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَمِينًا).

مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤَمَّنٌ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاعْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ».^٣
وَمَا رَوَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَنَاءُ النَّاسِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ الْمُؤَذِّنُونَ».^٤

١ - تقدم تخريجه

٢ - رواه الترمذي - أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في بدء الأذان، حديث رقم:

١٧٩

٣ - تقدم تخريجه

٤ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ - كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب لا يؤذن إلا عدل ثقة للإشراف على

عورات الناس وأماناتهم، حديث رقم: ١٨٥٠

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يُؤْذَنُ إِلَّا عَدْلٌ ثَقَّةٌ لِلْإِشْرَافِ عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ وَأَمَانَتِهِمْ عَلَى الْمَوَاقِيتِ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (عَالِمًا بِالْوَقْتِ).

لِيَتَحَرَّاهُ فَيُؤْذَنَ فِي أَوَّلِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ الْخَطَأُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (مُتَطَهِّرًا).

يُسْنُ أَنْ يُؤْذَنَ مُتَطَهِّرًا مِنَ الْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، مَا رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْذَنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا».^٢

قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يُؤْذَنُ الْجُنُبُ، وَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (قَائِمًا فِيهِمَا).

يُسْنُ كَوْنُهُ قَائِمًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَلَالٍ "فُمْ فَأَذِّنْ".^٤

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسَتْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أَوْقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَعَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟» قَالَ: مَا أُلْقَيْتُ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ، فُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ».^٥

١ - الأم للشافعي (١/ ١٠٣)

٢ - رَوَاهُ الرَّيْمُذِيُّ - أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كِرَاهِيَةِ الْأَذَانِ بِغَيْرِ وُضوءٍ، حَدِيثٌ رَقْم: ١٨٩، وَابِيهَقِي - كِتَابُ الصَّلَاةِ، ذَكَرَ جَمَاعَ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ لَا يُؤْذَنُ إِلَّا طَاهِرًا، حَدِيثٌ رَقْم: ١٧٢٠، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

٣ - الْأَوْسَطُ فِي السُّنَنِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْاِخْتِلَافِ (٣/ ٣٨)

٤ - تَقْدِمْ تَحْرِيجِهِ

٥ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ، حَدِيثٌ رَقْم: ٥٧٩

وعن أَبِي مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ» فَقُمْتُ فَأَلْفَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأَذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ.^١

وَكَانَ مُؤَذِّنُو النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا وَالْإِقَامَةَ أَحَدُ الْأَذَانَيْنِ فَيُكْرَهُانِ مِنْ قَاعِدٍ لِعَيْرِ مُسَافِرٍ وَمَعْدُورٍ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُؤَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَائِمًا. وَلِأَنَّهُ أُبْلَغَ فِي الْإِسْمَاعِ، وَأَذَّنَ قَاعِدًا صَحَّ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته).

إِذَا أَدَّنَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَلَا يَكْرَهُهُ، أَمَّا الْإِقَامَةُ فَإِنَّهَا تُكْرَهُ قَوْلًا وَاحِدًا لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لِأَنَّهُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّتَهُ كَالْآخَرِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويسن الأذان أول الوقت)

لَمَا ثَبَتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يَحْرُمُ، ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ».^٢

وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ بِلَالٌ لَا يَحْرُمُ الْأَذَانَ وَكَانَ رُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والترسل فيه).

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: «يَا بِلَالُ، إِذَا أَدَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْإِكْلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».^٤

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٥١١١، والنسائي - كتاب الأذان، كيف الأذان، حديث رقم: ٦٣١، بسند صحيح

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٠٣١٥

٣ - رواه أبو داود الطيالسي - حديث رقم: ٧٩٩

٤ - تقدم تخريجه

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَنْ يَكُونَ عَلَى عِلْوٍ).

لِفِعْلِ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ يَبْنِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَأَهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَغْنِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ» قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَدِّنُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُه كَانَ تَرَكَّهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (رَافِعًا وَجْهَهُ).

لأنه أبلغ في الإعلام.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (جَاعِلًا سَبَابَتِيهِ فِي أُذُنِهِ).

لما ثبت عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَدِّنُ وَيَدُورُ وَيَتَّبِعُ فَاهُ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ.^٢

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا أَدَّنَ وَضَعَ أُصْبُعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ وَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ».^٣

وَعَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَقْلَةَ، قَالَ: كَانَ بِلَالٌ وَأَبُو مَحْدُورَةَ يَجْعَلَانِ أَصَابِعَهُمَا فِي آذَانِهِمَا لِلْأَذَانِ.^٤

قال الترمذي: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَسْتَجِبُونَ أَنْ يُدْخَلَ الْمُؤَدِّنُ إِصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ.^٥

وَسُئِلَ ابْنُ شُبْرُومَةَ لِمَ أَمَرَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يَجْعَلَ أَصْبُعِيهِ فِي أُذُنِهِ؟ قَالَ: لِشِدَّةِ الصَّوْتِ.^٦

١ - رواه أبو داود كتاب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة، حديث رقم: ٤٤٠، بسند حسن

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٨٤٠٦، والترمذي - أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، حديث رقم: ١٨٦، والنسائي - كتاب الزينة، اتخاذ القباب الحمر، حديث رقم: ٥٣٠٧، بسند صحيح

٣ - رواه الطبراني في الكبير - حديث رقم: ١٨١٢٢

٤ - رواه ابن المنذر في الأوسط - كتاب الأذان والإقامة، ذُكِرَ إِدْخَالُ الْمُؤَدِّنِ أُصْبُعَهُ فِي أُذُنِهِ، حديث رقم: ١١٣٣

٥ - سنن الترمذي (١/ ٢٦٩)

٦ - رواه ابن المنذر في الأوسط - كتاب الأذان والإقامة، ذُكِرَ إِدْخَالُ الْمُؤَدِّنِ أُصْبُعَهُ فِي أُذُنِهِ (٣/ ٢٧)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (مستقبلاً القبلة).

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالاً لحي على الفلاح).

لما ثبت عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَذَّنَ بِأَلٍّ: فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ فَأُهَا هُنَا وَهَذَا هُنَا - يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة).

قَالَ النَّحَّعِيُّ: إِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ أَدَارَ عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يُحْرِكُ قَدَمَيْهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُثَبِّتُ قَدَمَيْهِ مَكَاهُمَا إِذَا أَذَّنَ.^٣

قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَدُورُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَنْارَةٍ يُرِيدُ أَنْ يُسْمِعَ النَّاسَ.^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وأن يقول بعد حيعة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب).

لما ثبت عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُتَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ».^٥

وفي رواية عنه قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُتَوِّبَ فِي الْفَجْرِ، وَهَئَانِي أَنْ أُتَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ».^٦

١ - الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٨)

٢ - تقدم تحريجه

٣ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٢٦ / ٣)

٤ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٢٧ / ٣)

٥ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٣٣٠١، بسند حسن بشواهده

٦ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٣٣٠٣، ابن ماجه - كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، حديث رقم: ٧١٣، وفي

سنده ضعف

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق).

لما روي عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُؤَدِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَذِّنْتُ، فَأَرَادَ بِأَلٍّ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَا صُدَائٍ هُوَ أَذَنٌ وَمَنْ أَذَنٌ فَهُوَ يُقِيمُ»، قَالَ: فَأَقَمْتُ.^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل).

لما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُرْدَلِفَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا».^٢

ولما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ الْمَشْرِكِينَ شَعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْحَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِأَلٍّ فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيلة فيقول: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ).

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى

١ - رواه أبو داود - كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، حديث رقم: ٤٣٦، والترمذي - أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، حديث رقم: ١٨٨، وابن ماجه - كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، حديث رقم: ٧١٥، بسند ضعيف

٢ - رواه مسلم - كتاب الحج، باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ٢٢١٢

٣ - تقدم تخرجه

الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " ١.

قال ابن مفلح رحمه الله: مَعْنَى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: إِظْهَارُ الْفَقْرِ، وَطَلَبُ الْمَعُونَةِ مِنْهُ فِي كُلِّ الْأُمُورِ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ، وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ: أَصْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ مِنْ حَالِ الشَّيْءِ، إِذَا تَحَرَّكَ، يَقُولُ: لَا حَرَكَةَ وَلَا اسْتِطَاعَةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَعْنَاهُ لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَتِهِ إِلَّا بِمَعُونَتِهِ ٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي التَّثْوِيبِ صَدَقَتْ وَبَرَزَتْ)

التَّثْوِيبُ هُوَ قَوْلُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي أَذَانِ فَجْرِ، وَمَعْنَى (بَرَزَتْ) أَيَّ صِرَتْ ذَا بَرٍّ أَيْ خَيْرٍ كَثِيرٍ؛ وَيَقُولُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ.

وهذا استحسان من قائله وإلا فليس في هذا القول سنة تعتمد، ولا أصل له.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي لَفْظِ الْإِقَامَةِ: "أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا")

لما روي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا» ٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثُمَّ يَصْلِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ")

لما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً

١ - رواه مسلم - كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حديث رقم: ٦٠٤

٢ - المبدع في شرح المقنع (١/ ٢٩٢)

٣ - رواه أبو داود - كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، حديث رقم: ٤٤٩، بسند ضعيف

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»^١.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^٢.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ثم يدعو هنا وعند الإقامة).

لأنه من مواطن إجابة الدعاء، ولما ثبت عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، فَادْعُوا»^٤.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، عِنْدَ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ، وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^٥.

١ - رواه مسلم - كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حديث رقم: ٦٠٣

٢ - رواه البخاري - كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، حديث رقم: ٥٩٧

٣ - رواه مسلم - كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، حديث رقم: ٦٠٥

٤ - رواه أحمد - حديث: ١٢٣٥٧، وأبوداود - كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث رقم: ٤٤٢، والترمذي - أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين

الأذان والإقامة، حديث رقم: ٢٠١، بسند صحيح

٥ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٣/ ٣٦)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع).
 لما ثبت عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ، قَالَ: كُنَّا فُغُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَذَّنَ
 الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ
 أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».^١
 تنمة:

لا يشترط التتابع بين الإقامة والصلاة.

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ».^٢
 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: «مَكَانُكُمْ» ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ،
 ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ».^٣

١ - رواه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، حديث رقم: ١٠٨٢

٢ - رواه البخاري - كتاب الأذان، باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، حديث رقم: ٦٢٥

٣ - رواه البخاري - كتاب الغسل، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، حديث رقم: ٢٧١، ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث رقم: ٩٨٢

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَهِيَ تِسْعَةٌ: الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالتَّمْيِيزُ).

فلا تصح من كافر لبطلان عمله

ولا من مجنون لأنه فاقد للأهلية، وليس من أهل التكليف، لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ»^١.

ولا من طفل لما ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ»^٢.

وبمفهوم المخالفة لا يؤمر الطفل دون سبع سنين بالصلاة؛ لأنه لا يكون مميزًا غالبًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَكَذَا الطَّهَارَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ).

الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ شَرْطٌ لَصِحَةِ الصَّلَاةِ؛ لما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»^٣.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ»^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الْخَامِسُ دُخُولُ الْوَقْتِ).

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ - فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِإِلَّا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيَضَاءُ نَقِيَّةً، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ

١ - تقدم تخريجه

٢ - رواه أحمد - حديث: ٦٥٩٢، وأبو داود - كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم: ٤٢٣

٣ - تقدم تخريجه

٤ - تقدم تخريجه

غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ بِهَا، فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: «أَيُّنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».^١

وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾. الْآيَةُ.^٢

وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.^٣

قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ تَجِدُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ؛ ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ الْمَغْرِبُ ، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ الْفَجْرُ ، ﴿وَعَشِيًّا﴾ الْعَصْرُ ، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ الظُّهْرُ ، ﴿وَمَنْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ [النور: ٥٨] ، وَرَوَيْنَا أَنَّهُ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] إِلَى ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨] الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا حِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ».^٤

١ - رواه مسلم- كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم: ١٠٠١

٢ - سورة الروم: الآية/ ١٧، ١٨

٣ - سورة الإسراء: الآية/ ٧٨

٤ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٢/ ٣٢١)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس).

لما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَبْرِيلُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ - أَوْ قَالَ: صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ - ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ: حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدِّ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ، وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ، حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ - فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جَدًّا، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ".^١

وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْهُ.^٢

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ»، وفيه: «ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٤٢٧٣، والنسائي - كتاب المواقيت، أول وقت العشاء، حديث رقم: ٥٢٦، بسند

صحيح

٢ - رواه أبو داود - كتاب الصلاة، باب في المواقيت، حديث رقم: ٣٣٦، والترمذي - أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث رقم: ١٤٢، بسند

صحيح

عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْضِهِ « فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «أَيُّنَ السَّائِلُ؟ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتَ وَقْتُ؟»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويدرك الوقت بتكبيره الإحرام).

فيه نظر بل يدرك الوقت بإدراك ركعة لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»^٢.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز).

الْأَوْقَاتُ ثَلَاثَةٌ أَصْرُبُ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ، وَجَوَازٍ، وَضُرُورَةٍ.

اسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَهُ إِلَّا وَقْتُ وَاحِدٌ كَالظُّهْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْفَجْرِ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَمَا لَهُ ثَلَاثَةٌ كَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَجَوَازٍ وَضُرُورَةٍ^٤. فَوَقْتُ الْفَضِيلَةِ فَهُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ.

وَوَقْتُ الْجَوَازِ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِهِ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ.

ووقت الضرورة إنما يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر، فإن أخرها لغير عذر أثم، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداءً.

وَأَمَّا تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، أَعْنِي وَقْتُ الْجَوَازِ فَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ.

١ - رواه مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، حديث رقم: ١٠٠٢

٢ - رواه البخاري - كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، حديث رقم: ٥٦٤، ومسلم - كتاب

المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، حديث رقم: ٩٨٦

٣ - رواه البخاري - كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، حديث رقم: ٥٦٣، ومسلم - كتاب

المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، حديث رقم: ٩٨٨

٤ - المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٠١)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه).

للأحاديث المتقدمة ومنها حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَبْرِيلُ^١.

وَلَحْدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ.....»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت).

لما ثبت عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^٣.

قَالَ أَحْمَدُ: أَوَّلُ الْوَقْتِ أَعْجَبُ إِلَيَّ، إِلَّا فِي صَلَاتَيْنِ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الظُّهْرِ يُبْرَدُ بِهَا فِي الْحَرِّ^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة).

لما ثبت عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخُنْدَقِ، فَأَمَرَ بِأَلَّا فَادَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ»^٥.

١ - تقدم تخريجه

٢ - تقدم تخريجه

٣ - رواه البخاري- كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، حديث رقم: ٥١٣، ومسلم- كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث رقم: ١٤٧

٤ - المغني لابن قدامة (١/ ٢٨١)

٥ - رواه أحمد- حديث رقم: ٣٤٤٩، والترمذي- أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، حديث رقم: ١٦٩، والنسائي- كتاب الأذان، الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، والإقامة لكل واحدة منهما، حديث رقم: ٦٥٩، بسند صحيح

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَوْرًا).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».^١

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَصِحُّ النَّفْلُ الْمَطْلُوقُ إِذْنًا).

لَمَّا رَوَى عَنْ زُبَيْدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنِّي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَفِظْتَهَا: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ، وَلِلَّهِ فِي اللَّيْلِ حَقًّا لَا يَقْبَلُهُ فِي النَّهَارِ، وَإِنَّمَا لَا تُقْبَلُ نَافِلَةٌ حَتَّى تُؤَدَّى الْفَرِيضَةُ".^٢

قال المرداوي: وَأَمَّا انْعِقَادُ النَّفْلِ الْمَطْلُوقِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِثُ: فَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالرَّوَايَتَيْنِ: أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ، لِتَحْرِيمِهِ.^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِالنِّسْيَانِ).

لَمَّا ثَبَتَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ».^٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَبِضْيِيقِ الْوَقْتِ وَلَوْ لِلَاخْتِيَارِ).

قال ابن مفلح: إِنَّ خَشْيَ فَوَاتِ الْحَاضِرَةِ سَقَطَ وَجُوبُ التَّرْتِيبِ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، لِغَلَا تَصِيرَا فَائِتَيْنِ، وَفَعَلَ الْحَاضِرَةَ أَكْثَرُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا بِخِلَافِ الْفَائِتَةِ، وَلَئِنْ تَرَكَ التَّرْتِيبَ أَيْسَرُ مِنْ تَرَكَ الْوَقْتِ. وَعَنْهُ: لَا يَسْقُطُ، اخْتَارَهُ الْحَلَالُ، لِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ فَلَمْ يَسْقُطْ بِضْيِيقِ الْوَقْتِ كَتَرْتِيبِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ.^٥

والراجع الأول.

١ - رواه البخاري - كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، حديث رقم: ٥٨١، ومسلم -

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث رقم: ١١٣٧

٢ - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (١ / ٣١٩)

٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١ / ٤٤٤)

٤ - تقدم تحريجه

٥ - المبدع في شرح المقنع (١ / ٣١٤)

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (السادس: سَتْرُ الْعَوْرَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ بِشَيْءٍ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ).
سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَنِ النَّظَرِ بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ وَاجِبٌ، بَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَانْعَقَدَ
الْإِجْمَاعُ عَلَى فُسَادِ مَنْ صَلَّى عُزَيَانًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِسْتِتَارِ.

ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾^١.
وأيضًا لما رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا
بِحِمَارٍ»^٢.

ولما ثبت عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ
أَفْأَصِلِي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَازْرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ»^٣.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: احْتَجَّ مَنْ قَالَ السَّتْرُ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ، بِالْإِجْمَاعِ عَلَى إِفْسَادِ مَنْ تَرَكَ
ثَوْبَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِسْتِتَارِ بِهِ، وَصَلَّى عُزَيَانًا، قَالَ: وَهَذَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كُلُّهُمْ^٤.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: (فَعَوْرَةُ الذَّكَرِ الْبَالِغِ عَشْرًا وَاحْتَرَّةَ الْمُمَيَّزَةِ وَالْأَمَةِ وَلَوْ مُبَعَّضَةً مَا بَيْنَ السَّرَّةِ
وَالرُّكْبَةِ).

عَوْرَةُ الذَّكَرِ الْبَالِغِ عَشْرًا مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لما ثبت عَنْ جَرَهْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فُخْدِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَطِّ فُخْدَكَ
فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ»^٥.

١ - سورة الْأَعْرَافِ: الآية / ٣١

٢ - تقدم تخرجه

٣ - رواه أبو داود - كتاب الصلاة، باب في الرجل يصلي في قميص واحد، حديث رقم: ٥٤٢، بسند حسن

٤ - المغني لابن قدامة (١/ ٤١٣)

٥ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٥٦٥٢، الترمذي - أبواب الأدب عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء
أن الفخذ عورة، حديث: ٢٧٩٣، بسند صحيح

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُبْرِزْ فَحْدَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَحْدِ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ».^١

وَفِيهِ رَوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا الْفَرْجَانِ. قَالَ مُهَنَّأٌ، سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْعَوْرَةُ؟ قَالَ: الْفَرْجُ وَالْذُبُرُ، وَالْأَوَّلُ أَوَّلَى.

وَأَمَّا الْحُرَّةُ الْمُمَيَّزَةُ فَدَلِيلُهَا مَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ».^٢

وَأَمَّا عَوْرَةُ الْأُمَةِ فَإِنَّمَا كَعُورَةُ الْحُرَّةِ إِلَّا مَا تَحْتَاجُ أَنْ تَظْهَرَ لِلْمَهْنَةِ وَالْخِدْمَةِ كَأَطْرَافِهَا وَضَوَائِجِهَا، وَهُوَ مَا يَضْحِي مِنْهَا أَيْ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، وَهِيَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فَعَنْهُ: مَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْأَصْلُ أَنَّ عَوْرَةَ الْأُمَةِ كَعُورَةَ الْحُرَّةِ كَمَا أَنَّ عَوْرَةَ الْعَبْدِ كَعُورَةَ الْحُرِّ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ مِظْنَةُ الْمَهْنَةِ وَالْخِدْمَةِ وَحَرَمَتِهَا تَنْقُصُ عَنْ حُرْمَةِ الْحُرَّةِ، رَخِصَ لَهَا فِي إِبْدَاءِ مَا تَحْتَاجُ إِلَى إِبْدَائِهِ وَقَطَعَ شَبَهَهَا بِالْحُرَّةِ وَتَمَيَّزَ الْحُرَّةُ عَلَيْهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِكَشْفِ ضَوَائِجِهَا مِنْ رَأْسِهَا وَأَطْرَافِهَا الْأَرْبَعَةِ فَأَمَّا الظَّهْرُ وَالصَّدْرُ فَبَاقٍ عَلَى الْأَصْلِ.

وَالْحَدِيثُ الْمَتَقَدِّمُ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُلْزَمُ مِنْ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا بِالْمَلِكِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْظُورُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، فَإِنَّ النَّظَرَ يَبَاحُ مِنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ إِلَى أَشْيَاءَ يَجِبُ سِتْرُهَا فِي الصَّلَاةِ، لَكِنْ نَظَرُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ الْمُبَاحَ لَهَا الْوُطْءُ أَعْمُ مِنْ نَظَرِ غَيْرِهَا.^٣

وَالْحَدِيثُ الَّذِي يَشِيرُ إِلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ مَا ثَبَتَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَةً - عَبْدَةً، أَوْ أَحْيَرَةً - فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ».^٤

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٢١٩، وأبو داود - كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، حديث رقم:

٢٧٤٨ وابن ماجه - كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، حديث رقم: ١٤٥٥، بسند ضعيف

٢ - تقدم تحريجه

٣ - شرح عمدة الفقه لابن تيمية (ص: ٢٧٥)

٤ - رواه أبو داود - كتاب اللباس، باب في قوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]،

حديث رقم: ٤١١٤، بسند حسن

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَعَوْرَةُ ابْنِ سَبْعٍ إِلَى عَشْرِ الْفَرْجَانِ).

لِقُصُورِهِ عَنْ ابْنِ عَشَرَ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ بُلُوعُهُ فِي هَذِهِ السَّنِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْحَرَّةُ الْبَالِغَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا).

لَمَا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»^١.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُعْطِي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَشَرَطُ فِي فِرَاضِ الرَّجُلِ الْبَالِغِ سِتْرَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ اللَّبَاسِ).

لَمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ»^٣.

وَالْعَاتِقُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ وَالْعُنُقِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الرِّدَاءِ مِنَ الْمَنْكِبِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَالْجَمْعُ عَوَاتِقُ. قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ حَرِيرٍ عَالِمًا ذَاكِرًا لَمْ تَصِحَّ).

لَمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^٤.

لِأَنَّهُ أَنْ مِنْ شَرَطِ السَّاتِرِ أَنْ يَكُونَ مَبَاحًا، وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهَا مِنَ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيُصَلِّي غُرْبَانًا مَعَ وُجُودِ ثَوْبٍ غَضَبٍ).

١ - رواه الترمذي - أبواب الرضاع عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب، حديث رقم: ١١٢٩، بسند صحيح

٢ - رواه أبو داود - كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، حديث رقم: ٥٥٠، بسند ضعيف

٣ - رواه البخاري - كتاب الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، حديث رقم: ٣٥٥، ومسلم - كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، حديث رقم: ٨٣٢

٤ - تقدم تخرجه

فَلَوْ صَلَّى فِيهِ لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْأَشْهَرِ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ بِكُلِّ حَالٍ، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَاءً مَغْصُوبًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي حَرِيرٍ لِعَدَمٍ وَلَا يُعِيدُ).

لِأَنَّهُ مَأْدُونٌ فِي لُبْسِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، كَالْحَكَّةِ وَضُرُورَةِ الْبَرْدِ وَعَدَمِ سِتْرَةِ غَيْرِهِ، وَفِي الْحَرْبِ فَقَدْ زَالَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ فِيهِ.

لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَّوَا الْقَمَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَحَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَفِي نَجَسٍ لِعَدَمٍ وَيُعِيدُ).

لِأَنَّ السِّتْرَ أَكَّدُ مِنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَلِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى سِتْرِ عَوْرَتِهِ، فَلَزِمَهُ سِتْرُهَا.

قَالَ أَحْمَدُ: يُصَلِّي فِيهِ، وَلَا يُصَلِّي غُرْبَانًا^٢.

وَلِأَنَّ السِّتْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى اشْتِرَاطِهَا، وَالطَّهَّارَةَ مِنَ النَّجَاسَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَكَانَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوَّلَى.

وَلَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّ الطَّهَّارَةَ مِنَ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ قَدْ فَاتَتْ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ. وَقَدْ نَصَّ فِي مَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجَسٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ. فَكَذَا هَاهُنَا. وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ عَجَزَ عَنْهُ، فَسَقَطَ كَالسِّتْرَةِ وَالِاسْتِقْبَالِ، بَلْ أَوَّلَى، فَإِنَّ السِّتْرَةَ أَكَّدُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَحْرُمُ عَلَى الذَّكَورِ لَا الْإِنَاثِ لِبَسِ مَنْسُوجٍ وَمَوَاهِبِ بَذْهِبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلِبَسِ مَا كُلُّهُ أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٍ).

١ - رواه البخاري - كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، حديث رقم: ٢٧٨٤، ومسلم - كتاب اللباس والزينة،

باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، حديث رقم: ٣٩٦٤

٢ - المغني لابن قدامة (١/ ٤٢٦)

لما ثبت عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».^١

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ».^٢

يَحْرُمُ لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ وَالْمُمُوءِ بِهِ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ. وَقِيلَ: حُكْمُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ حُكْمُ الْحَرِيرِ الْمَنْسُوجِ مَعَ غَيْرِهِ، وَالْمَنْسُوجُ بِالْفِضَّةِ وَالْمُمُوءِ بِهَا كَالْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ وَالْمُمُوءِ بِهِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبياح ما سدي بالحريير وألحم بغيره).

لما ثبت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا «هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصَمَّتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعِلْمُ مِنَ الْحَرِيرِ، وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».^٣ فَلَا يَحْرُمُ الْحَزُّ وَهُوَ مَا سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَهُوَ الْحَرِيرُ وَالْحِمَ بَوْبَرٍ أَوْ صُوفٍ.

وَالسَّدَى عَلَى وَزْنِ الْحَصَى مِنَ الثَّوْبِ هُوَ مَا يُمَدُّ طَوْلًا فِي النَّسْجِ خِلَافَ اللَّحْمَةِ، وَاللُّحْمَةُ خِيوطُ النَّسْجِ الْعَرْضِيَّةُ يُلْحَمُ بِهَا، وَالنَّاسِجُ يَعْتَرِضُ النَّسِجَةَ فَيُلْحِمُ مَا أَطَالَ مِنَ السَّدَى.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان).

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٩١٩، وأبو داود - كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، حديث رقم: ٣٥٥٣ والنسائي - كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال، حديث رقم: ٥٠٧٧ وابن ماجه - كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، حديث رقم: ٣٥٩٣، بسند صحيح

٢ - رواه البخاري - كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، حديث رقم: ٥١١٦، ومسلم - كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، حديث رقم: ٣٩٤٣

٣ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٨٢٨، أبو داود - كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير، حديث رقم: ٣٥٥١، بسند صحيح

إِذَا اسْتَوَيَا ظُهُورًا جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ بِأَغْلَبَ، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ التَّوْبِ الْمُصْنَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، وَإِذَا انْتَفَى دَلِيلُ الْحُرْمَةِ بَقِيَ أَصْلُ الْإِبَاحَةِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (السَّابِعُ: اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ لِبَدَنِهِ وَثَوْبِهِ وَبُقْعَتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ).
النَّجَاسَةُ لُغَةً: مَا يُسْتَقْدَرُ.

وَشَرْعًا: مُسْتَقْدَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَحَّصٌ.

وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾^١.
وَمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ»^٢.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنْ حُبِسَ بِبُقْعَةٍ نَجَسَةٍ وَصَلَّى صَحَّتْ لَكِنْ يَوْمَى بِالنَّجَاسَةِ الرُّطْبَةِ غَايَةً مَا يُمَكِّنُهُ وَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيْهِ).

تَقْلِيلًا لِلنَّجَاسَةِ، وَحَكْمًا بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ شَرْطِهَا وَهُوَ طَهَارَةُ الْبُقْعَةِ الَّتِي حُبِسَ فِيهَا؛ وَمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «.... فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَإِنْ مَسَّ ثَوْبُهُ ثَوْبًا نَجَسًا أَوْ حَائِطًا لَمْ يَسْتَنْدِ إِلَيْهِ أَوْ صَلَّى عَلَى طَاهِرٍ طَرَفَةً مَتَنَجَسَ أَوْ سَقَطَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ فَزَالَتْ أَوْ أَزَالَهَا سَرِيعًا: صَحَّتْ).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: «إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ

١ - سورة المدثر: الآية/ ٤

٢ - رواه الحاكم- كتاب الطهارة، حديث رقم: ٦٠٣، والدارقطني- كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل، حديث رقم: ٤٠٦، بسند صحيح

٣ - تقدم تخريجه

أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْتَظِرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتَبْطُلُ إِنْ عَجَزَ عَنْ إِزَالَتِهَا فِي الْحَالِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ عَلِمَ).
لِإِفْضَائِهِ إِلَى اسْتِصْحَابِ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ زَمَنًا طَوِيلًا. أَوْ لِعَمَلِ كَثِيرٍ إِنْ أَخَذَ يُطَهِّرُهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ).

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رَوَاتَانِ عَنْ أَحْمَدَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا تَصِحُّ، فَمَنْ صَحَّحَهَا يَقُولُ هُوَ عَاصٍ مِنْ وَجْهِ مُتَقَرَّبٍ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَحْتَجُّ بِالْإِجْمَاعِ.

قَالَ الْعَزَلِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ لَيْسَتْ اجْتِهَادِيَّةً وَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ لِأَنَّ مَنْ صَحَّحَ الصَّلَاةَ أَخَذَهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ قَطْعِيٌّ وَمَنْ أَبْطَلَهَا أَخَذَهُ مِنَ التَّضَادِّ الَّذِي بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَالْمَعْصِيَةِ^٢.

وَاحْتَجُّوا كَذَلِكَ بَانْفِكَاكِ الْجَهَةِ.

قَالَ الْعَزَلِيُّ: الْفِعْلُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ فَإِذَا كَانَ لَهُ وَجْهَانِ مُتَعَايِرَانِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبًا مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ مَكْرُوهًا مِنَ الْوَجْهِ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا الْمَحَالُ أَنْ يُطْلَبَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يُكْرَهُ بَعِيْنُهُ، وَفَعَلَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ صَلَاةٌ مَطْلُوبَةٌ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَصَبٌ مَكْرُوهٌ، وَالْعَصَبُ مَعْقُولٌ دُونَ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ مَعْقُولَةٌ دُونَ الْعَصَبِ، وَقَدْ اجْتَمَعَ الْوَجْهَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ وَمُتَعَلِّقُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الْوَجْهَانِ الْمُتَعَايِرَانِ^٣.

وَمَنْ أَبْطَلَهَا أَخَذَهُ مِنَ التَّضَادِّ الَّذِي بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَيَدَّعِي كَوْنَ ذَلِكَ مُحَالًا بِالْعَقْلِ.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٠٩٣٧، وأبو داود - كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث رقم: ٥٦٠، بسند

صحيح

٢ - المستصفى (ص: ٦٣)

٣ - المستصفى (ص: ٦٢)

وبأن الصلاة في الأرض المَغْصُوبَةِ خلاف هدي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^١.

والراجع أن الصلاة في الأرض المَغْصُوبَةِ صحيحة مع الإثم.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ: (وَكَذَا الْمُقْبَرَةُ).

لما ثبت عن جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»^٢.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمُقْبَرَةَ وَالْحَمَامَ»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ: (وَالْمَجْزرة والمزبلة والحش).

لعموم النهي عن ذلك ، ولأنها لا تسلم من النجاسة.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ: (وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ).

لما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ: «لَا»^٤.

١ - تقدم تخريجه

٢ - رواه مسلم- كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، حديث رقم: ٨٥٩

٣ - رواه أحمد- حديث رقم: ١١٥٩٠، والترمذي- أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، حديث رقم: ٢٩٩، وابن ماجه- كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث رقم: ٧٤٣، بسند صحيح

٤ - تقدم تخريجه

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ).

لعموم النهي، لما روي عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاظِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ»^١.

ولأن الصلاة على قارعة الطريق تؤدي إلى التضيق على المارة، وهي مدعاة لذهاب الخشوع.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَالْحَمَّامِ).

لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المتقدم وفيه «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ»^٢.

ولما لحديث ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ.....»^٣.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَأَسْطَحَةُ هَذِهِ مِثْلُهَا).

لأنها تابعة لها في الوجود، فكانت تابعة لها في الحكم للقاعدة الفقهية: «التَّابِعُ تَابِعٌ»، ولأنها تتبعها في البيع، والصحيح جواز الصلاة على أسطح هذه الأماكن لعدم تناولها بالنهي.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَا يَصِحُّ الْفَرَضُ فِي الْكَعْبَةِ).

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾^٤.

وَالشَّطْرُ: الْجِهَةُ وَالْمُصَلِّي فِيهَا أَوْ عَلَى سَطْحِهَا غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِحِثَّتِهَا، وَلِأَنَّهُ يَسْتَدْبِرُ مِنَ الْكَعْبَةِ جِزءً مِنْهَا.

١ - رواه الترمذي - أبواب الطهارة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبواب الصلاة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه حديث رقم: ٣٢٤، وابن ماجه - كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث رقم: ٧٤٤، بسند ضعيف

٢ - تقدم تخريجه

٣ - تقدم تخريجه

٤ - سورة البقرة: الآية/ ١٤٤

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والحجر منها).

لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بَشْرِكَ، لَهَكَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلَزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابًا شَرْفِيًّا، وَبَابًا غَرِيبًا، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء).

لَأَنَّهُ لَا يَسْتَدْبِرُ مِنْهَا شَيْئًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وبصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها).

لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْبَيْتِ رُكْعَتَيْنِ"^٢.

فعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَسَأَلْتُ بِلَالًا: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارٍ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى^٣.

وإذا صح النفل صح النذر.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الثامن: استقبال القبلة مع القدرة).

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾^٤.

١ - رواه البخاري - كتاب الحج، باب فضل مكة وبنائها، حديث رقم: ١٥١٩، ومسلم - كتاب الحج، باب نقض

الكعبة وبنائها، حديث رقم: ٢٤٤٦

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٥١١٦

٣ - رواه البخاري - كتاب الصلاة، باب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ، حديث رقم: ٥٠٥، ومسلم - كتاب

الحج، باب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةِ فِيهَا، وَالِدُعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا، حديث رقم: ٣٨٨

٤ - سورة البقرة: الآية/ ١٥٠

ولما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ....»^١.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْبِرُهُ عَنْهَا بَيِّقِينَ صَلَّى بِالْاجْتِهَادِ فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَا إِعَادَةَ).

لما ثبت عَنْ غَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنْنا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ: ﴿فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾^٢. ولم يأمرهم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بإعادتها.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (التاسع: النية ولا تسقط بحال).

لحديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.....»^٣. وتقدم.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: الإسلام والعقل والتمييز).

تقدم الكلام عن النية مستوفى عند الكلام عن الوضوء.

١ - رواه البخاري - كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي لا يتم ركوعه،

حديث رقم: ٧٧٢، ومسلم - كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث رقم: ٦٢٩

٢ - سورة البقرة: الآية/ ١١٥، رواه الترمذي - أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، باب: ومن

سورة البقرة، حديث رقم: ٢٩٦٣، بسند حسن

٣ - تقدم تخريجه

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير).

لأنها شرط والشرط يتقدم على العبادة.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (والأفضل قرنها بالتكبير).

خروجًا من الخلاف.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر

أو جمعة أو وتر أو راتبة).

تمييزًا لها عن غيرها، بغير تلفظ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وإلا أجزأته نية الصلاة).

إذا كان يصلي نفلًا مطلقًا.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء).

لأن العبرة بكونها أداءً أو قضاءً الوقت فمن صلى في الوقت فهي أداء ومن صلى خارجه

فهي قضاء، ولو نوى غير ذلك.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أو فرضًا).

لأن الصلوات الخمس كلهن فرائض.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لِلْإِمَامِ وَالْإِتِمَامُ لِلْمَأْمُومِ).

لِإِنَّهُ إِنْ اعْتَقَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ إِمَامُ الْآخَرِ، أَوْ مَأْمُومُهُ لَمْ يَصِحَّ، نَصٌّ عَلَيْهِمَا.

قال في الإنصاف: وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فِي الْإِمَامِ فِي سَوَى الْجُمُعَةِ، وَعَنْهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَ فِي الْقَرَضِ دُونَ النَّفْلِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»^١.

وَعَلَى رِوَايَةٍ عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ: لَوْ صَلَّيْتُ مُنْفَرِدًا وَصَلَّى خَلْفُهُ، وَنَوَى مِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ الْإِتِّمَامَ: صَحَّ وَحَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ فَيُعَايِي بِهَا فَيُقَالُ: مُقْتَدٍ وَمُقْتَدَى بِهِ حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِلْمُقْتَدِي دُونَ الْمُقْتَدَى بِهِ؛ وَالْجَوَابُ لِأَنَّ الْمُقْتَدَى بِهِ نَوَى مُنْفَرِدًا وَلَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ، وَالْمُقْتَدَى نَوَى الْإِقْتِدَاءَ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة).

لما ثبت عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي فَيُؤْمُ قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَأَفْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَأَنْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ: أَنَا فُتِّقْتُ؟ يَا فُلَانُ، قَالَ: لَا. وَاللَّهِ وَلَا تَيِّنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا تُخْبِرْنَهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَأَفْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ أَفَتَانُ أَنْتَ؟ أَقْرَأُ بِكَذَا وَأَقْرَأُ بِكَذَا»^٢.

١ - رواه البخاري - كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حديث رقم: ١٩٢٣، ومسلم - كتاب صلاة

المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، حديث رقم: ١٣١١

٢ - رواه البخاري - كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة والإمامة - باب من شك إمامه إذا طول، حديث رقم: ٦٨٤،

ومسلم - كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، حديث رقم: ٧٣٨

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَيَقْرَأُ مَأْمُومٌ فَارَقَ إِمَامَهُ فِي قِيَامٍ).

مَنْ فَارَقَ إِمَامَهُ فِي قِيَامٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ الْإِمَامُ الْفَاتِحَةَ لَزِمَهُ هُوَ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا؛ لَأَنَّهَا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ؛ لِمَا ثَبِتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ.^١

وَلَمَّا ثَبِتَ أَيْضًا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ».^٢

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَوْ يُكْمِلُ وَبَعْدَ الْفَاتِحَةِ كُلِّهَا لَهُ الرُّكُوعُ فِي الْحَالِ).

لَأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةً لِلْمَأْمُومِ، لِمَا ثَبِتَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».^٣

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَمَنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا صَحَّ).

مِثَالُهُ: لَوْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ، أَوْ أَحْرَمَ بِهَا مُنْفَرِدًا، فَحَضَرَتْ جَمَاعَةٌ، فَجَعَلَهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَ فَرَضُهُ فِي جَمَاعَةٍ، يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لِفَائِدَةٍ، وَهِيَ تَأْدِيَةُ فَرَضِهِ فِي الْجَمَاعَةِ مُضَاعَفَةً لِلثَّوَابِ، بِخِلَافِ مَنْ نَقَلَهَا لِعَيْرٍ غَرَضٍ، فَإِنَّهُ أَبْطَلَ عَمَلَهُ لِعَيْرٍ سَبَبٍ وَلَا فَائِدَةٍ.

وَعَنْهُ لَا تَصِحُّ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وَبَطَلَ فَرَضُهُ).

لَأَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِلْفَرِيضَةِ وَقَدْ تَوَعَّدَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعَذَابِ مَنْ أَضَاعَهَا أَوْ سَهَا عَنْهَا فَصَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا أَوْ كَانَ فِيهَا مَرَاتِبًا، فَقَالَ: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾.^٤

١ - رواه مسلم - كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُجْسِنِ الْفَاتِحَةَ، وَلَا أَمَكَّنْهُ تَعَلُّمَهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، حَدِيثٌ رَقْم: ٣٨

٢ - رواه مسلم - كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ وَجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُجْسِنِ الْفَاتِحَةَ، وَلَا أَمَكَّنْهُ تَعَلُّمَهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، حَدِيثٌ رَقْم: ٣٧

٣ - رواه أحمد - حَدِيثٌ رَقْم: ١٤٣٧٩، وَابْنُ مَاجَه - كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، بَابُ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصَتُوا، حَدِيثٌ رَقْم: ٨٤٦، بِسَنَدٍ حَسَنٍ

٤ - سُورَةُ مَرْيَمَ: آيَةُ ٥٩

وَلَمْ تَصِحَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ نِيَّتَهُ.

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله: كِتَابُ الصَّلَاةِ

الفهرس

١	المقدمة.....
٣	ترجمة الشيخ مرعى بن يوسف الكرمي رحمه الله.....
٨	ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.....
١٥	أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.....
١٧	عناية العلماء بمتن دليل الطالب.....
٢٠	مقدمة المصنف.....
٢١	كتاب الطهارة.....
٢١	أقسام الماء.....
٢٢	الأول: الماء الطهور.....
٢٧	الثاني: الماء الطاهر.....
٣٠	الثالث: الماء النجس.....
٣٨	حد القليل والكثير من الماء.....
٤١	باب الآنية.....
٤٨	باب الاستنجاء.....
٤٨	فصل في آداب التخلي.....
٥٦	باب السواك.....
٦١	فصل في سنن الفطرة.....
٦٥	باب الوضوء.....
٦٨	فروض الوضوء.....
٧٢	شروط الوضوء.....

٧٥	فصل في نية رفع الحدث.....
٨٢	فصل في صفة الوضوء.....
٨٥	فصل في سنن الوضوء.....
٩١	بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.....
٩٤	شروط المسح على الخُفَّيْنِ.....
١٠٠	حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَيْنِ.....
١٠١	فصل في أحكام الجبيرة.....
١٠٢	يُفَارِقُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ مَسْحَ الْخُفِّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ.....
١٠٣	بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.....
١١٣	فصل مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ.....
١١٩	بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ.....
١٢٤	فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْغُسْلِ.....
١٢٨	سُنَنُ الْغُسْلِ.....
١٣٢	فَصْلٌ فِي الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ.....
١٣٦	بَابُ التَّيْمُمِ.....
١٣٧	شُرُوطُ صِحَّةِ التَّيْمُمِ.....
١٤٤	فَصْلٌ فِي وَاجِبِ التَّيْمُمِ وَفُرُوضِهِ.....
١٤٦	مُبْطَلَاتُ التَّيْمُمِ.....
١٤٨	صِفَةُ التَّيْمُمِ.....
١٥٠	بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ.....
١٥٤	فَصْلٌ: الْمَسْكِرُ الْمَائِعُ.....
١٦٠	بَابُ الْحَيْضِ.....

١٧٠	فَصْلُ أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ.....
١٧٥	أَحْكَامُ النَّقَاسِ.....
١٧٧	بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.....
١٩١	بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ.....
٢١٢	الفهرس.....